

Aula 11

CBM-PE (Oficial) Direito Constitucional

Autor:

Equipe Direito Constitucional
Estratégia Concursos, Rodrigo Bet

11 de Setembro de 2026

Índice

1) Processo Legislativo Constitucional (art. 59; art. 61 - art. 69, CF/88)	3
2) Reforma Constitucional (art. 60, CF/88)	45
3) Questões Comentadas - Processo Legislativo - Multibancas	57
4) Questões Comentadas - Reforma Constitucional - Multibancas	78
5) Lista de Questões - Processo Legislativo - Multibancas	100
6) Lista de Questões - Reforma Constitucional -Multibancas	110



PROCESSO LEGISLATIVO CONSTITUCIONAL

Introdução

A **função de legislar** é uma das funções típicas do Poder Legislativo; é por meio dela, afinal, que são produzidos os **atos normativos primários**, assim chamados porque extraem seu fundamento de validade diretamente do texto constitucional. Os atos normativos primários (leis ordinárias, leis complementares, dentre outros) são elaborados a partir de uma sistemática própria, prevista na Constituição e nos Regimentos Internos de cada uma das Casas Legislativas. A essa sistemática, dá-se o nome de **processo legislativo**.

Segundo o Prof. Alexandre de Moraes, o processo legislativo pode ser compreendido em **duplo sentido**: jurídico e sociológico. Do ponto de vista **jurídico**, é o conjunto de disposições que regula o procedimento a ser observado pelos órgãos responsáveis pela produção das espécies normativas primárias; do ponto de vista **sociológico**, são os fatores reais de poder que impulsionam a atividade legiferante.¹

Para Marcelo Cattoni, o processo legislativo é o **núcleo central do regime constitucional** no Estado democrático de direito. É ele que permite a construção do Direito, que é um **elemento essencial de integração** da sociedade pluralista em que vivemos. Nesse contexto, para que o processo legislativo seja **constitucionalmente legítimo**, ele deve ser compreendido como um **fluxo comunicativo** entre a sociedade e o legislador. Deve-se garantir, no processo de produção das normas, a participação dos que por elas serão afetados, em respeito mesmo ao princípio constitucional do contraditório.²

O processo legislativo, embora seja considerado o núcleo central do regime constitucional, **não é uma cláusula pétrea** da Constituição. Assim, suas regras podem, sim, ser alteradas por meio de emenda constitucional. Ressalte-se, inclusive, que o regime jurídico das medidas provisórias já foi alterado por emenda constitucional.

O Processo Legislativo Constitucional

É possível falar da existência de um **"processo legislativo regimental"**, com regras bem detalhadas e específicas de cada Casa Legislativa, previstas nos respectivos Regimentos Internos. O estudo do processo legislativo regimental é tarefa extremamente árdua e complexa, que não é objeto desta aula.

O foco de nossa atenção está no chamado **processo legislativo constitucional**, que consiste no conjunto coordenado de **disposições constitucionais**, cuja finalidade é a elaboração dos atos normativos primários relacionados no art. 59, CF/88.

¹ MORAES, Alexandre de. *Constituição do Brasil Interpretada e Legislação Constitucional*, 9ª edição. São Paulo Editora Atlas: 2010, pp. 1082-1083.

² CANOTILHO, J.J. Gomes; MENDES, Gilmar Ferreira; SARLET, Ingo Wolfgang; STRECK, Lenio Luiz. *Comentários à Constituição do Brasil*. Ed. Saraiva, São Paulo: 2013, pp. 1119-1121.



Art. 59. O processo legislativo compreende a elaboração de:

- I - emendas à Constituição;
- II - leis complementares;
- III - leis ordinárias;
- IV - leis delegadas;
- V - medidas provisórias;
- VI - decretos legislativos;
- VII - resoluções.

Parágrafo único. Lei complementar disporá sobre a elaboração, redação, alteração e consolidação das leis.

O **objeto do processo legislativo** é, portanto, a elaboração de emendas constitucionais, leis complementares, leis ordinárias, leis delegadas, medidas provisórias, decretos legislativos e resoluções. Todas essas são **espécies normativas primárias**, que retiram sua validade diretamente do texto constitucional. Há alguns autores, como, por exemplo, o Prof. Manoel Gonçalves Ferreira Filho, que consideram que as emendas constitucionais, por serem obra do Poder Constituinte, estão fora do escopo do processo legislativo. Não é esse, todavia, o entendimento que deve prevalecer; por terem sido expressamente relacionadas no art. 59, **a edição de emendas constitucionais é objeto do processo legislativo**.

Existem algumas espécies normativas que, apesar de serem primárias, estão fora do escopo do processo legislativo. É o caso dos **decretos autônomos** e dos **regimentos dos tribunais**, que são atos normativos primários, mas que **não são objeto do processo legislativo**. Os atos normativos secundários, como os decretos regulamentares, também não são objeto do processo legislativo.

O desrespeito às regras do processo legislativo constitucional resulta em **inconstitucionalidade formal** (ou nomodinâmica) da norma. Suponha, por exemplo, que um deputado federal apresente projeto de lei cuja iniciativa privativa é do Presidente da República. A lei é aprovada e, inclusive, sancionada pelo Presidente. Considerando-se que houve um **vício de iniciativa** (o projeto de lei só poderia ter sido apresentado pelo Presidente), tem-se, nesse caso, uma **inconstitucionalidade formal ou nomodinâmica**. Trata-se de vício insanável, que poderá levar à declaração de inconstitucionalidade da norma pelo STF.

Fazemos questão de mencionar, nesse ponto, um dos princípios mais importantes do processo legislativo constitucional: o **princípio da não convalidação das nulidades**. Dele, decorre o fato de que a sanção presidencial não convalida o vício de iniciativa, tampouco o vício de emenda. O **devido processo legislativo** deve ser respeitado e os vícios que nele ocorrerem resultam em nulidade da norma, não podendo ser convalidados por qualquer ato posterior.

Outro importante princípio do processo legislativo constitucional é o **princípio da simetria**. Esse princípio impõe que as **regras básicas do processo legislativo** estabelecidas pela CF/88 sejam de **observância obrigatória** nos Estados, no Distrito Federal e nos Municípios. Dessa forma, se o Presidente da República tem iniciativa privativa de projeto de lei que trate do regime jurídico dos servidores públicos federais, por uma questão de simetria, projeto de lei que versa sobre regime jurídico dos servidores públicos estaduais é da iniciativa privativa do Governador.



Podemos classificar o processo legislativo da seguinte maneira:

a) Quanto às **formas de organização política**: divide-se em quatro espécies:

- **Autocrático**: caracteriza-se por ser expressão do próprio governante, que se atribui a competência de editar leis, em detrimento da participação dos cidadãos, seja esta direta ou indireta.
- **Direto**: caracteriza-se por ser discutido e votado pelo próprio povo, diretamente.
- **Semidireto**: é aquele que exige concordância do eleitorado, por meio de referendo popular, para concretizar-se.
- **Indireto ou representativo**: é aquele em que o povo elege seus representantes, que recebem poderes para decidir sobre assuntos de competência constitucional.

b) Quanto à **sequência das fases procedimentais**: divide-se em duas espécies.

- **Comum**: destina-se à elaboração das leis ordinárias. Mais à frente, veremos que o processo legislativo comum se subdivide em outros tipos, que não nos interessam ainda nesse momento.
- **Especial**: é aquele utilizado para a elaboração de emendas à Constituição, leis complementares, leis delegadas, medidas provisórias, decretos legislativos, resoluções e leis financeiras (lei de plano plurianual, lei de diretrizes orçamentárias, leis orçamentárias anuais e abertura de créditos adicionais).

HORA DE PRATICAR!



(PGE-SP – 2026 – adaptada) Conforme a Constituição Federal, são elaborados(as) pelo processo legislativo estadual leis ordinárias e leis complementares.

Comentários:

De acordo com o art. 59 da CF/88, o processo legislativo compreende a elaboração de:

- Emendas à Constituição;
- Leis complementares;
- Leis ordinárias;
- Leis delegadas;
- Medidas provisórias;
- Decretos legislativos;
- Resoluções.

Questão correta.



(MPE-RO – 2023) Processo legislativo é o conjunto das regras que disciplinam a produção de todas as normas do poder público, desde emendas constitucionais até normas menores, como decretos e portarias.

Comentários:

Nos termos do art. 59 da CF/88, o processo legislativo compreende a elaboração de emendas à Constituição, leis complementares, leis ordinárias, leis delegadas, medidas provisórias, decretos legislativos e resoluções. Como se nota, decretos e portarias não estão abrangidos no conceito de processo legislativo. Questão errada.

Controle judicial preventivo de constitucionalidade

O controle de constitucionalidade pode ser **repressivo** ou **preventivo**.

O controle será **repressivo** quando incidir sobre a **norma pronta e acabada**, expurgando-a do ordenamento jurídico por ser incompatível com a Constituição. O controle repressivo de constitucionalidade é feito por qualquer tribunal do País (diante de casos concretos) ou pelo STF (no controle abstrato da norma, ao apreciar uma Ação Direta de Inconstitucionalidade ou uma Ação Declaratória de Constitucionalidade).

Por sua vez, o controle será **preventivo** quando incidir sobre norma que ainda **não entrou em vigor**, isto é, que ainda não está pronta e acabada. O controle preventivo de constitucionalidade poderá ser realizado pelo Poder Legislativo (quando, por exemplo, as Comissões da Câmara e do Senado apreciam a constitucionalidade dos projetos de lei), pelo Poder Executivo (quando o Presidente veta um projeto de lei por considerá-lo inconstitucional) ou mesmo pelo Poder Judiciário.

Conforme já assinalamos, o desrespeito ao processo legislativo constitucional implica em vício insanável da norma, que, portanto, padecerá de **inconstitucionalidade formal** ou nomodinâmica. Assim, uma lei que seja promulgada e publicada sem que tenham sido respeitadas todas as suas formalidades **poderá ser declarada inconstitucional pelo STF**, caso seja provocado por um dos legitimados do art. 103, CF/88.³ Teremos, nessa hipótese, um **controle repressivo** exercido pelo Poder Judiciário.

Todavia, também é possível o **controle preventivo** pelo Poder Judiciário. Esse controle não incidirá sobre a norma, mas **sobre o processo legislativo em si**. Ele será viabilizado mediante a **impetração de mandado de segurança** por congressista no STF. Há um direito líquido e certo do congressista sendo violado: o de ter o devido processo legislativo respeitado.

Cabe destacar que não se admite o controle judicial do processo legislativo mediante ação direta de inconstitucionalidade, pois o seu ajuizamento pressupõe uma norma pronta e acabada, já publicada e inserida no ordenamento jurídico. O meio hábil para fazer esse controle é o **mandado de segurança**, que viabilizará o **controle incidental pelo Poder Judiciário**.

Somente podem impetrar mandado de segurança os **congressistas da Casa Legislativa em que estiver tramitando a proposta**. Se o projeto de lei ou emenda constitucional estiver tramitando no Senado Federal, apenas os Senadores poderão impetrar o mandado de segurança; caso o

³ O art. 103, CF/88 relaciona os legitimados a ajuizar Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) e Ação Declaratória de Constitucionalidade (ADC).



projeto esteja tramitando na Câmara, os deputados federais estarão legitimados a fazê-lo. Em qualquer caso, o **encerramento do processo legislativo** (aprovação e entrada em vigor da norma) retira do congressista a legitimidade para continuar no feito, restando **prejudicado o mandado de segurança**.

A **competência originária** para apreciar o mandado de segurança que visa invalidar o processo legislativo é do **STF**, órgão responsável por apreciar os atos emanados do Congresso Nacional, suas Casas e componentes.

Procedimentos Legislativos

É importante distinguirmos processo legislativo de procedimento legislativo. O **processo legislativo** é o **mecanismo** por meio do qual são elaboradas as normas jurídicas do art. 59, CF/88. Por sua vez, **procedimento legislativo** é a **sucessão de atos** necessários para a elaboração das normas do art. 59, CF/88; em outras palavras, procedimento é o trâmite para a produção de cada ato normativo primário.

Os procedimentos legislativos podem ser classificados em:

- a) **Procedimento legislativo comum**: destinado à elaboração de leis ordinárias.
- b) **Procedimento legislativo especial**: destinado à elaboração das outras espécies normativas primárias (leis complementares, leis delegadas, medidas provisórias, emendas constitucionais, decretos legislativos, resoluções).

Procedimento legislativo comum

O procedimento legislativo comum é o destinado à **elaboração de leis ordinárias**. Ele **subdivide-se** nos seguintes tipos:

- a) **Procedimento legislativo ordinário**: consiste no procedimento mais completo, em que não há prazos definidos para o encerramento das fases de discussão (deliberação) e votação. Devido à não imposição de prazos, é o procedimento que permite estudo mais aprofundado sobre as matérias objeto do projeto de lei.
- b) **Procedimento legislativo sumário**: possui as mesmas fases do procedimento legislativo ordinário, mas há imposição de prazo para o encerramento da fase de discussão (deliberação) e votação.
- c) **Procedimento legislativo abreviado**: é o procedimento que se aplica a projetos de lei que, na forma dos regimentos internos das Casas Legislativas, dispensam a discussão e a votação em Plenário. Assim, por meio desse procedimento legislativo, teremos projetos de lei aprovados diretamente pelas Comissões, sem necessidade de irem a Plenário.

Vamos, a seguir, tratar em detalhes de cada um desses procedimentos legislativos.

Procedimento legislativo ordinário

Conforme já afirmamos, o procedimento legislativo ordinário é o mais completo, no qual não há qualquer imposição de prazos para encerramento das fases de discussão (deliberação) e votação. É, por isso, o procedimento mais demorado, havendo a possibilidade de aprofundar-se no exame do projeto de lei.



O processo legislativo ordinário apresenta **três fases**: i) fase introdutória; ii) fase constitutiva e iii) fase complementar.

A **fase introdutória** compreende a **iniciativa de lei**. Diz respeito à apresentação do projeto de lei ao Congresso Nacional.

A **fase constitutiva**, por sua vez, abrange: i) a **deliberação** sobre o projeto de lei; ii) a **votação** do projeto de lei; e iii) a manifestação do Chefe do Executivo (**sanção ou veto**). Se for o caso, haverá, ainda, a apreciação do veto presidencial pelo Poder Legislativo.

A **fase complementar** abrange a **promulgação** e a **publicação** da lei.

Fase Introdutória: Iniciativa

O processo legislativo é instaurado por meio da apresentação de projeto de lei por um dos legitimados a fazê-lo. A iniciativa da lei é, portanto, o primeiro passo do processo legislativo; em outras palavras, é o **ato que desencadeia (deflagra) o processo legislativo**.

E quem são os legitimados para apresentar projeto de lei?

A resposta está no art. 61, CF/88:

Art. 61. A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer membro ou Comissão da Câmara dos Deputados, do Senado Federal ou do Congresso Nacional, ao Presidente da República, ao Supremo Tribunal Federal, aos Tribunais Superiores, ao Procurador-Geral da República e aos cidadãos, na forma e nos casos previstos nesta Constituição.

Como se vê, o **rol de legitimados** a apresentar projeto de lei é **relativamente extenso**, compreendendo autoridades dos três Poderes da República. Percebe-se que a iniciativa de lei pode ser **parlamentar** (quando o projeto é apresentado por membro ou Comissão das Casas Legislativas) ou **extraparlamentar**.

Assim, a iniciativa de projeto de lei foi atribuída expressamente pela Constituição:

- a) A qualquer membro ou comissão da Câmara dos Deputados, do Senado Federal ou do Congresso Nacional;
- b) Ao Presidente da República;
- c) Ao Supremo Tribunal Federal;
- d) Aos Tribunais Superiores;
- e) Ao Procurador-Geral da República;
- f) Aos cidadãos.

Esse rol de legitimados **não é taxativo**, pois não menciona o **Tribunal de Contas da União** e a **Defensoria Pública**, que também podem apresentar projetos de lei sobre determinadas matérias.

É importante destacar que aquele que apresenta projeto de lei **pode solicitar sua retirada**. Entretanto, para ter validade, o pedido necessitará do deferimento das Casas Legislativas, de acordo com as regras regimentais.



A iniciativa pode ser classificada em **3 (três) tipos**: **privativa** (exclusiva ou reservada), **geral** (comum ou concorrente) e **popular**.

Iniciativa privativa (exclusiva ou reservada)

É a que existe quando **apenas determinados órgãos ou agentes políticos** gozam do poder para propor leis sobre uma matéria específica. É o caso da previsão constitucional de que cabe ao Supremo Tribunal Federal propor lei complementar sobre o Estatuto da Magistratura (CF/88, art. 93). Outro exemplo é a previsão de que compete ao Presidente da República a iniciativa de projeto de lei sobre regime jurídico dos servidores públicos federais. É relevante enfatizar que **não se admite delegação** da iniciativa privativa atribuída pela Constituição.

Devido ao princípio da separação de poderes, o **Poder Legislativo não pode fixar prazo** para que o detentor da iniciativa reservada apresente projeto de lei sobre determinada matéria, ressalvados os casos em que o prazo for definido pela própria Constituição. Com base no mesmo fundamento, também **não cabe ao Judiciário obrigar órgão ou autoridade de outro Poder** a exercer tal iniciativa. Entretanto, devido à previsão expressa da Constituição, pode o Poder Judiciário, por meio de mandado de injunção ou ação direta de inconstitucionalidade por omissão, **reconhecer a mora do detentor da iniciativa reservada** e, em consequência disso, declarar a inconstitucionalidade de sua inércia.

a) Iniciativa privativa do Presidente da República:

As matérias da iniciativa privativa do Presidente da República estão elencadas no art. 61, §1º, CF/88. As leis que tratam das matérias relacionadas nesse dispositivo constitucional **somente podem ser objeto de projeto apresentado pelo Presidente da República**, sob pena de nulidade.

Destaque-se que, em virtude do **princípio da simetria**, essas matérias, na órbita estadual e municipal, serão da iniciativa privativa do Governador e Prefeito, respectivamente. Como exemplo, lei que versa sobre o regime jurídico dos servidores públicos estaduais é de iniciativa privativa do Governador.

Segundo o STF, o art. 61, §1º, CF/88, é de **observância obrigatória** para os Estados-membros, que, ao disciplinarem o processo legislativo ordinário em suas respectivas Constituições, não podem se afastar desse modelo, sob pena de nulidade da lei.⁴

Além disso, tais matérias **não podem ser exaustivamente tratadas** na Constituição Estadual e na Lei Orgânica de município ou do Distrito Federal, **sob pena de invadir a iniciativa privativa do chefe do Executivo**. Nesse sentido, entende a Corte que *"é inconstitucional a norma de Constituição do Estado-membro que disponha sobre valor da remuneração de servidores policiais militares"*.⁵ Considerou o STF que essa matéria deve ser objeto de projeto de lei de iniciativa privativa do Governador e que, ao inseri-la na Constituição Estadual, havia sido usurpada a competência do Chefe do Poder Executivo local. Há, portanto, flagrante **inconstitucionalidade formal** (ou nomodinâmica).

§ 1º - São de iniciativa privativa do Presidente da República as leis que:

I - fixem ou modifiquem os efetivos das Forças Armadas;

II - disponham sobre:

⁴ STF, Pleno, ADIn nº 11961-1/RO, 24.03.1995, ADIn nº 1.197-9/RO, ADI 3176/AP, 30.06.2011.

⁵ STF, ADI 3.555, Rel. Min. Cezar Peluso, 08.05.2009.



- a) criação de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta e autárquica ou aumento de sua remuneração;
- b) organização administrativa e judiciária, matéria tributária e orçamentária, serviços públicos e pessoal da administração dos Territórios;
- c) servidores públicos da União e Territórios, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria;
- d) organização do Ministério Público e da Defensoria Pública da União, bem como normas gerais para a organização do Ministério Público e da Defensoria Pública dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios;
- e) criação e extinção de Ministérios e órgãos da administração pública, observado o disposto no art. 84,
- f) militares das Forças Armadas, seu regime jurídico, provimento de cargos, promoções, estabilidade, remuneração, reforma e transferência para a reserva.

Do art. 61, §1º, CF/88, chamo a atenção de vocês para o seguinte:

1) O Presidente da República tem a iniciativa privativa de leis que disponham sobre **matéria tributária dos Territórios**. Note que isso **não se aplica a outros projetos sobre matéria tributária**, cuja iniciativa é geral (ou comum). Assim, uma lei tributária federal não precisa, necessariamente, ser proposta pelo Presidente. Agora, se o projeto de lei disser respeito à matéria tributária dos Territórios, somente o Presidente poderá apresentá-lo.

Ratificando esse entendimento, já decidiu o STF que *"a Constituição de 1988 admite a iniciativa parlamentar na instauração do processo legislativo em tema de direito tributário"*.⁶

2) O Presidente da República tem a iniciativa privativa de projeto de lei que trata da **organização do Ministério Público e da Defensoria Pública da União**. Além disso, ele também tem iniciativa privativa de projeto de lei que versa sobre **normas gerais** de organização do Ministério Público e da Defensoria Pública dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios. Trata-se da Lei nº 8.625/1993, que institui a **Lei Orgânica Nacional do Ministério Público** e dispõe sobre **normas gerais para a organização do Ministério Público dos Estados**. Trata-se de uma **lei nacional**, ou seja, aplicável à União e aos Estados.

Vale observar que, segundo o art. 128, § 5º, da CF/88, **leis complementares** da União e dos Estados, cuja iniciativa é facultada aos respectivos Procuradores-Gerais, estabelecerão a organização, as atribuições e o estatuto de cada Ministério Público.

No entendimento do STF, no âmbito dos **Estados**, cabe ao **chefe de cada Ministério Público a iniciativa de lei complementar estadual** que disponha sobre organização, atribuições e estatuto de cada instituição individualmente considerada, desde que observados os regramentos gerais definidos pela Lei Orgânica Nacional do Ministério Público. Logo, na esfera estadual coexistem dois regimes de organização: (i) o da Lei Orgânica Nacional (Lei nº 8.625/1993), que fixa as normas gerais; e (ii) o da Lei Orgânica

⁶ STF, Pleno, ADIn nº 724/RS, 17.04.2001.



do Estado, que delimita, em lei complementar de **iniciativa do Procurador-Geral de Justiça**, a organização, as atribuições e o estatuto de cada Ministério Público.⁷

Em relação ao **Ministério Público da União** (Lei Complementar nº 75/1993), prevalece o entendimento de que há uma iniciativa **concorrente** entre o Presidente da República e o Procurador Geral da República.

3) Dentre as matérias de iniciativa privativa do Presidente da República, a que é mais cobrada em prova é a do art. 61, §1º, II, "c". São da iniciativa privativa do Presidente da República projetos de lei que versem sobre "**servidores públicos da União e Territórios, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria**".

Para exemplificar a alínea "c" em âmbito estadual, o STF julgou **inconstitucional** uma lei estadual de **iniciativa parlamentar** que dispunha sobre concessão de anistia a infrações administrativas praticadas por policiais civis, militares e bombeiros.⁸ A Constituição Federal (CF) reserva ao **chefe do Poder Executivo** a iniciativa de leis que tratem do **regime jurídico de servidores desse Poder ou que modifiquem a competência e o funcionamento de órgãos administrativos**, no que se enquadra a legislação que concede anistia a infrações administrativas praticadas por servidores civis e militares de órgãos de segurança pública.

Por outro lado, o STF entendeu não haver vício de iniciativa na edição de norma de origem parlamentar que proíba a substituição de trabalhador privado em greve por servidor público.⁹

4) O Presidente da República tem iniciativa privativa das leis que disponham sobre a **criação e a extinção de Ministérios e órgãos da Administração Pública**. Dando uma **interpretação extensiva** a esse dispositivo, a iniciativa da lei de criação e extinção de entidades da administração indireta também seria de competência do Chefe do Poder Executivo.

Seguindo essa linha de pensamento, o STF considerou **inconstitucional** lei de **iniciativa parlamentar que disciplinava extinção** de sociedade de economia mista.¹⁰

INDO MAIS FUNDO!



Segundo o Supremo Tribunal Federal, não se exige reserva de iniciativa em norma que, **transcendendo o propósito de dispor sobre servidores públicos ou criar órgão público, dá configuração a uma instituição de Estado**, definindo os objetivos do Banco Central e tratando de sua autonomia, da nomeação e da exoneração de seu Presidente e diretores. Com base nesse raciocínio, o STF

⁷ ADI 4.142, Rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 20/12/2019.

⁸ ADI 4928/AL, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. Ac. Min. Alexandre de Moraes, julgamento virtual finalizado em 8.10.2021.

⁹ ADI 1164/DF, Rel. Min. Nunes Marques, julgado em 01/04/2022.

¹⁰ ADI 2295/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, julgado em 15/6/2016.



julgou constitucional a Lei Complementar nº 179/2021, que define os objetivos do Banco Central e dispõe sobre sua autonomia e sobre a nomeação e a exoneração de seu presidente e diretores.¹¹

A Constituição Federal atribuiu, ainda, ao Presidente da República, a **iniciativa privativa das leis orçamentárias** (plano plurianual, lei de diretrizes orçamentárias e lei orçamentária anual). Ressalte-se que a doutrina aponta que as leis orçamentárias são situações em que a **iniciativa é vinculada**, uma vez que o Presidente da República é obrigado a apresentar o projeto de lei, na forma e nos prazos previstos na Constituição.¹²

Segundo o STF, a iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo nas leis orçamentárias **impede que o Poder Judiciário determine**, ao Presidente da República, **a inclusão, no texto do projeto de lei orçamentária anual, de cláusula pertinente à fixação da despesa pública**, com a consequente alocação de recursos financeiros para satisfazer determinados encargos.¹³

A regra de iniciativa privativa do Poder Executivo para projetos de lei orçamentária é, segundo o STF, **obrigatória para os Estados e Municípios**. Assim, nos Estados, a iniciativa privativa das leis orçamentárias é do Governador; nos Municípios, é do Prefeito.¹⁴

Por último, é importante destacar que, à exceção das hipóteses de iniciativa vinculada (leis orçamentárias), compete ao Chefe do Poder Executivo **determinar a conveniência e a oportunidade** de exercer a iniciativa privativa de lei. Nesse sentido, **não podem os outros Poderes obrigá-lo** a exercer tal competência, sob pena de ofensa ao princípio da separação de poderes.

b) Iniciativa privativa dos tribunais do Poder Judiciário:

Segundo o art. 96, II, compete ao **Supremo Tribunal Federal**, aos **Tribunais Superiores** e aos **Tribunais de Justiça** propor ao respectivo Poder Legislativo:

- a) a alteração do número de membros dos tribunais inferiores;
- b) a criação e a extinção de cargos e a remuneração dos seus serviços auxiliares e dos juízos que lhes forem vinculados, bem como a fixação do subsídio de seus membros e dos juízes, inclusive dos tribunais inferiores, onde houver;
- c) a criação ou a extinção dos tribunais inferiores;
- d) a alteração da organização e da divisão judiciárias.

Ademais, o art. 96, I, "d", dispõe que compete aos **Tribunais em geral** propor a **criação de novas varas judiciárias**. Em outras palavras, os Tribunais têm a iniciativa privativa de projetos de lei que criem novas varas judiciárias.

Os **Tribunais de Justiça** têm a iniciativa privativa das **leis de organização judiciária** do respectivo estado (art. 125, §1º). A regra, segundo o Supremo Tribunal Federal, decorre do princípio da **independência e harmonia entre os Poderes**, aplicando-se tanto à legislatura ordinária quanto à constituinte estadual, em razão do que prescreve a Constituição Federal, art. 96, II, "b" e "d",

¹¹ ADI 6696/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, relator do acórdão Min. Roberto Barroso, julgado em 26.8.2021.

¹² MASSON, Nathalia. *Manual de Direito Constitucional*, Ed. Juspodium, Salvador: 2013, pp. 645.

¹³ STF, Pleno, MS no 22.185-2/RO, 04.04.1995.

¹⁴ STF, Pleno, ADIn nº 1.759-1/SC, 06.05.2001



CF/88. Os Tribunais de Justiça detêm, ainda, a iniciativa privativa de leis que disponham sobre **serventias judiciais e extrajudiciais**.¹⁵

O STF, por sua vez, tem a iniciativa privativa para apresentar **projeto de lei que disponha sobre o Estatuto da Magistratura**. Ressalte-se que o Estatuto da Magistratura deverá ser objeto de **lei complementar**. A fixação dos subsídios dos Ministros do STF é igualmente estabelecida por lei ordinária, de iniciativa privativa do Presidente da Corte Suprema.

c) Iniciativa privativa da Defensoria Pública:

Com a promulgação da EC nº 80/2014, a Defensoria Pública passou a ter **iniciativa privativa para apresentar projetos de lei sobre**:

- a) a alteração do número dos seus membros;
- b) a criação e a extinção de cargos e a remuneração dos seus serviços auxiliares, bem como a fixação do subsídio de seus membros;
- c) a criação ou extinção dos seus órgãos; e
- d) a alteração de sua organização e divisão.

d) Iniciativa privativa dos Chefes dos Ministérios Públicos:

A Constituição Federal atribui ao Ministério Público independência e autonomia e, para garantir essas prerrogativas, concedeu-lhe a **iniciativa para deflagrar o processo legislativo**. Nos termos do art. 127, § 2º, o Ministério Público poderá propor ao Poder Legislativo a **criação e a extinção dos cargos da instituição e de seus serviços auxiliares**, com provimento obrigatório por concurso público de provas e de provas e títulos.

Com base no art. 128, § 5º, CF/88, o **Procurador-Geral da República** tem a iniciativa privativa de projeto de **lei complementar** que estabeleça a **organização, atribuições e o estatuto do Ministério Público da União**. Ainda com base no mesmo dispositivo, a iniciativa de lei complementar que estabeleça a organização, as atribuições e o estatuto dos Ministérios Públicos dos Estados é dos respectivos Procuradores-Gerais de Justiça.

Deve-se ressaltar que se trata, no âmbito federal, de iniciativa que não é exercida isoladamente pelo Procurador-Geral da República; ao contrário, ele exerce tal iniciativa em conjunto com o Chefe do Poder Executivo (art. 61, §1º, II, "d"). A doutrina considera que se trata de hipótese de **iniciativa concorrente** entre o **Chefe dos Ministério Público da União** e o **Chefe do Poder Executivo Federal**. Assim, temos que:

- a) A lei complementar de organização do Ministério Público da União é da iniciativa concorrente entre o Procurador-Geral da República e o Presidente da República.
- b) A lei complementar de organização de cada Ministério Público Estadual é da iniciativa privativa do respectivo Procurador-Geral de Justiça.

Hipótese diferente dá-se acerca da lei ordinária que trata de **normas gerais** sobre organização do Ministérios Públicos dos Estados, Distrito Federal e Territórios, cuja iniciativa privativa é do Presidente da República.

e) Iniciativa privativa dos Tribunais de Contas:

¹⁵ STF, Pleno, ADI 3.773, 04.09.2009.



O Tribunal de Contas da União (TCU) tem a iniciativa privativa de lei que trata de sua **organização administrativa, criação de cargos e remuneração** de seus servidores, bem como **fixação de subsídios** dos membros da Corte. Por simetria, os Tribunais de Contas dos Estados também têm a iniciativa privativa de leis que tratam dessas matérias.

A **organização** dos **Ministérios Públicos que atuam junto aos Tribunais de Contas** também é objeto de lei de iniciativa privativa das respectivas Cortes de Contas.

f) Iniciativa privativa do Poder Legislativo:

A **criação e a extinção de cargos públicos** na Câmara dos Deputados e no Senado Federal não dependem de lei, mas sim de **resolução** (art. 51, IV c/c art. 52, XIII). No entanto, a **fixação da remuneração dos servidores** da Câmara dos Deputados e do Senado depende de **lei** de iniciativa de cada Casa Legislativa.

Iniciativa geral (comum ou concorrente)

O art. 61, CF/88, relaciona os legitimados a apresentar projeto de lei. Dentre eles, podem apresentar projeto de lei sobre **qualquer matéria** (excetuadas aquelas da competência privativa) o **Presidente da República**, os **deputados e senadores**, as **comissões da Câmara, do Senado e do Congresso Nacional** e os **cidadãos**.

FIQUE ATENTO!



Há autores que consideram “iniciativa geral” como sinônimo de “iniciativa concorrente”. Porém, há outros que afirmam que **iniciativa concorrente** é aquela que **pertence, simultaneamente, a mais de um órgão ou pessoa**. É o que se verifica, por exemplo, na iniciativa de lei complementar sobre a organização do Ministério Público da União, que é concorrente entre o Presidente da República e o Procurador-Geral da República (art. 61, §1º, II, “d”, c/c art. 128, § 5º, CF). Fique atento, pois pode ser cobrado das duas maneiras em sua prova!

Iniciativa popular

Os **cidadãos**, assim considerados aqueles que possuem capacidade eleitoral ativa (direito de votar), também poderão apresentar projeto de lei. É a chamada iniciativa popular de leis, que **é do tipo geral** (ou comum), sendo exercida pelos cidadãos nas condições estabelecidas pela Constituição. Em outras palavras, os cidadãos podem apresentar **projeto de lei sobre qualquer matéria**, observadas as regras previstas no texto constitucional. Trata-se de instrumento de exercício da soberania popular (consagrada no art. 14, III, CF/88), típico de uma **democracia semidireta**.

A iniciativa popular é aplicável tanto a **projetos de lei ordinária** quanto a **projetos de lei complementar**; não pode, todavia, ser utilizada para a apresentação de propostas de emendas constitucionais. Cabe destacar que projetos de lei de iniciativa popular deverão ser **apresentados à Câmara dos Deputados**.



A iniciativa popular de leis editadas pela União exige a subscrição de, no mínimo, **1% (um por cento) do eleitorado nacional**, distribuído por, pelo menos, **5 (cinco) estados brasileiros**, com não menos de **0,3% (três décimos por cento) dos eleitores** de cada um deles. Não são requisitos muito fáceis de serem cumpridos, motivo pelo qual não há muitas leis federais cujas proposições se deram por meio da iniciativa popular. Citamos quatro exemplos: Lei nº 8.930/94 (modificou a disciplina dos crimes hediondos), Lei nº 9.840/99 (combate à compra de votos nas eleições), Lei nº 11.124/05 (criou uma sistemática de acesso da população de baixa renda à terra urbanizada a fim de reduzir o déficit habitacional) e a Lei Complementar nº 135/10 (a famosa "Lei da Ficha Limpa").

Também existe iniciativa popular de leis estaduais e municipais. Nos **estados e no Distrito Federal**, a Carta Magna **deixou à lei a função de dispor sobre a iniciativa popular**. Segundo o art. 27, § 4º, "*a lei disporá sobre a iniciativa popular no processo legislativo estadual*". Assim, Estados e Distrito Federal podem, mediante lei estadual ou distrital, dispor livremente sobre iniciativa popular. Nesse sentido, o STF entende ser facultado aos Estados, no exercício de seu poder de auto-organização, a previsão de iniciativa popular para o processo de reforma das respectivas Constituições estaduais, em prestígio ao princípio da soberania popular.¹⁶

Nos **Municípios**, a iniciativa popular de leis dar-se-á através da manifestação de, pelo menos, **5% do eleitorado**. Segundo o art. 29, XIII, CF/88, a Lei Orgânica deverá prever iniciativa popular de projetos de lei de interesse específico do Município, da cidade ou de bairros, através de manifestação de pelo menos cinco por cento do eleitorado.

HORA DE PRATICAR!



(ALECE – 2026 – adaptada) A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer membro ou comissão da Câmara dos Deputados, do Senado Federal ou do Congresso Nacional, ao Presidente da República, ao Supremo Tribunal Federal, aos Tribunais Superiores, ao Procurador-Geral da República e aos cidadãos, nos casos e na forma previstos na Constituição.

Comentários:

A afirmativa reproduz, praticamente de forma literal, o art. 61, caput, da CF/88:

"A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer membro ou Comissão da Câmara dos Deputados, do Senado Federal ou do Congresso Nacional, ao Presidente da República, ao Supremo Tribunal Federal, aos Tribunais Superiores, ao Procurador-Geral da República e aos cidadãos, na forma e nos casos previstos nesta Constituição". Questão correta.

(PGE-RJ – 2022) A Constituição Federal de 1988 (CF) permite, excepcionalmente, a iniciativa popular para a propositura de emendas constitucionais.

Comentários:

¹⁶ ADI 825. Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 25.10.2018.



A iniciativa popular não é cabível para a apresentação de emenda constitucional, nos termos do art. 61, § 2º, da CF/88. Contudo, em relação aos Estados, é possível processo de reforma da Constituição Estadual por meio de iniciativa popular, no entendimento do STF.

Fase Constitutiva

Em virtude do **bicameralismo** no Poder Legislativo federal, um projeto de lei irá, necessariamente, tramitar pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal. Na fase constitutiva, o projeto de lei é **discutido** e **votado** nas duas Casas do Congresso Nacional e, sendo aprovado, sofre **sanção ou veto** do Presidente da República. Caso o projeto aprovado pelo Legislativo seja vetado pelo Chefe do Executivo, a fase constitutiva ainda compreenderá a **apreciação do veto** pelo Congresso Nacional.

Deliberação parlamentar: discussão e votação

No âmbito federal, um projeto de lei deverá, necessariamente, tramitar pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal; em outras palavras, ele deverá ser **discutido e votado nas duas Casas Legislativas**.

Há, portanto, no processo legislativo federal, a **Casa Iniciadora** e a **Casa Revisora**. A Casa Iniciadora, como o próprio nome já indica, é aquela na qual o **projeto de lei começa a tramitar**. A Casa Revisora, por sua vez, é aquela que revê o trabalho da Casa Iniciadora.

E qual é a Casa Iniciadora? Qual é a Casa Revisora?

Depende. Tanto a Câmara dos Deputados quanto o Senado Federal podem atuar como Casa Iniciadora ou Casa Revisora. A **definição da Casa Iniciadora** depende **de quem foi a iniciativa** do projeto de lei.

Serão **apreciados inicialmente pela Câmara dos Deputados** (ou seja, a Câmara atuará como Casa Iniciadora) os projetos de lei de iniciativa de deputado federal ou de alguma comissão da Câmara dos Deputados, do Presidente da República, do Supremo Tribunal Federal, dos Tribunais Superiores, do Procurador-Geral da República e dos cidadãos. Já ao **Senado cabe apreciar inicialmente** os projetos de lei de iniciativa de senador ou de comissão do Senado Federal. Por fim, nos casos de **iniciativa de Comissão Mista do Congresso Nacional** (composta por deputados e senadores), a apreciação inicial será feita **alternadamente** pela Câmara e pelo Senado.

Na maior parte das vezes, a Casa Iniciadora será, portanto, a Câmara dos Deputados. A Casa Iniciadora, como estudaremos mais à frente, goza de certa **primazia** no processo legislativo. Em razão disso, a doutrina considera que há uma **certa inferioridade do Senado Federal**, que será Casa Revisora na maior parte dos projetos de lei.

Após ser apresentado, o projeto de lei passará pela **fase de instrução** na **Casa Legislativa iniciadora**, na qual será submetido à **apreciação das comissões**. Essa apreciação se dará em duas comissões diferentes: uma comissão temática, que examinará aspectos relacionados à matéria; e a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), que avaliará aspectos referentes à constitucionalidade. Cabe à CCJ a análise dos aspectos constitucionais, legais, jurídicos, regimentais ou de técnica legislativa dos projetos, emendas ou substitutivos, bem como a admissibilidade da proposta de emenda à Constituição. A apreciação do projeto de lei pelas comissões **também acontece na Casa revisora**. Se a Casa iniciadora for a Câmara dos Deputados, a revisora será o Senado Federal e vice-versa.



Aprovado o projeto pelas comissões tanto no aspecto formal quanto no aspecto material, será encaminhado ao Plenário. No Plenário, o projeto de lei é posto em discussão e depois em votação, na forma estabelecida nos regimentos das Casas legislativas. Determina o art. 47 da Constituição que, salvo disposição constitucional em contrário, as deliberações de cada Casa e de suas Comissões serão tomadas por maioria dos votos, presente a maioria absoluta de seus membros. Assim, há dois quóruns diferentes:

a) Quórum de presença: maioria absoluta dos membros da Casa Legislativa. Destaque-se que a maioria absoluta é “o primeiro número inteiro acima da metade” (e não a “a metade mais um”, como é muito comum se dizer). Assim, a maioria absoluta de 81 Senadores é 41; a maioria absoluta de 513 Deputados Federais é 257.

b) Quórum de aprovação: maioria dos votos. As abstenções não são consideradas.

Na Casa iniciadora, o projeto poderá ser aprovado ou rejeitado. Aprovado, será encaminhado à Casa revisora. Rejeitado, será arquivado e a matéria somente poderá ser objeto de novo projeto, na mesma sessão legislativa, se houver proposta da maioria absoluta dos membros de qualquer das Casas. Em outras palavras, a matéria constante de projeto de lei rejeitado não poderá ser objeto de novo projeto na mesma sessão legislativa, salvo por proposta da maioria absoluta dos membros de qualquer das Casas Legislativas. Trata-se do princípio da irrepetibilidade.

FIQUE ATENTO!



Mais à frente estudaremos sobre o processo legislativo das emendas constitucionais e das medidas provisórias. No entanto, desde já, saiba que o princípio da irrepetibilidade também se aplica a essas espécies normativas. Sua aplicação, todavia, é um pouco diferente!

1) A vedação à edição de projeto de lei na mesma sessão legislativa em que foi rejeitado é relativa. Assim, a matéria constante de projeto de lei rejeitado poderá ser objeto de novo projeto na mesma sessão legislativa, desde que por proposta da maioria absoluta dos membros de qualquer uma das Casas.

2) A vedação à edição de medidas provisórias e emendas constitucionais na mesma sessão legislativa em que foram rejeitadas é absoluta. Não existe nenhuma possibilidade de reedição de medida provisória ou de apresentação de proposta de emenda constitucional na mesma sessão legislativa em que foram rejeitadas.

Na Casa Revisora, após a apreciação pelas comissões, discussão e votação, poderá haver três possibilidades: i) o projeto ser aprovado da mesma forma como foi recebido da Casa iniciadora; ii) o projeto ser aprovado com emendas; ou iii) o projeto ser rejeitado.

Se o projeto de lei for rejeitado, ele será arquivado, com aplicação do princípio da irrepetibilidade; não poderá, portanto, ser apresentado, na mesma sessão legislativa, projeto de



lei com a mesma matéria, a não ser por proposta da maioria absoluta de qualquer uma das Casas legislativas.

Se o projeto for **aprovado sem emendas** parlamentares, ele será **encaminhado ao Chefe do Executivo** para sanção ou veto.

Se o projeto de lei for **aprovado com emendas**, ele **voltará à Casa Iniciadora**, para que as emendas sejam apreciadas. Voltando o projeto à Casa Iniciadora, **não poderá ser subemendado**; cabe à Casa Iniciadora apenas apreciar as emendas. Destaca-se que, para o STF, quando a emenda parlamentar feita pela Casa Revisora **não importar em mudança substancial** do sentido do texto, **não há necessidade de retorno à Casa Iniciadora**.¹⁷ Isso ocorre nas chamadas “emendas de redação”.

Se a Casa Iniciadora **aceitar as emendas**, o projeto de lei (contendo as emendas) será encaminhado ao Chefe do Executivo para sanção ou veto. Se a Casa Iniciadora **rejeitá-las**, o **projeto de lei é encaminhado (sem as emendas)** ao Chefe do Executivo para que sancione ou vete o texto original da Casa Iniciadora. Observa-se, portanto, que no processo legislativo federal, a **Casa iniciadora tem predominância** sobre a revisora. Com efeito, a Casa Iniciadora tem a **prerrogativa de rejeitar as emendas** feitas pela Casa Revisora, encaminhando ao Presidente o projeto de lei sem as emendas.

Após aprovação do projeto nas duas Casas do Congresso Nacional, ele seguirá para a **fase do autógrafo**, que é o documento formal que reproduz o texto definitivamente aprovado pelo Legislativo (STF, ADIn no 1.393-9/DF, 09.10.1996).

Emendas Parlamentares

Durante a fase de deliberação parlamentar, podem ser propostas as chamadas **emendas parlamentares**. As emendas são **proposições legislativas acessórias** e podem ser de diferentes tipos:

- a) **Supressivas**: quando eliminam qualquer parte da proposição principal;
- b) **Aditivas**: quando acrescentam algo à proposição principal;
- c) **Aglutinativas**: quando resultam da fusão de outras emendas, ou dessas com o texto original;
- d) **Modificativas**: caracterizam-se por alterar a proposição sem modificá-la substancialmente;
- e) **Substitutivas**: são apresentadas como sucedâneo a parte de outra proposição, que, após a alteração, passará a se chamar “substitutivo”. Essa modificação pode ser substancial ou formal;
- f) **De redação**: quando visam sanar vícios de linguagem, incorreção da técnica legislativa ou lapso manifesto.

As emendas só podem ser apresentadas pelos parlamentares, **não existindo emendas extraparlamentares**. Cabe mencionar, apenas, que o Presidente da República poderá **enviar mensagem ao Congresso Nacional** propondo modificações nas leis orçamentárias (plano plurianual, lei de diretrizes orçamentárias e lei orçamentária anual). Embora não seja considerada

¹⁷ STF, Pleno, ADIn nº 2.666-6/DF, 06.12.2002; STF, Pleno, ADIn nº 2.238-5, 21.05.2002.



emenda extraparlamentar, a mensagem do Presidente ao Congresso propondo modificações nas leis orçamentárias é o que mais se aproxima disso.

Questão importante diz respeito à possibilidade de **apresentação de emendas parlamentares a projeto de lei de iniciativa reservada** ou privativa. A doutrina e a prática legislativa reconhecem essa possibilidade. Assim, se o Presidente da República apresenta projeto de lei sobre matéria de sua iniciativa privativa, os congressistas poderão apresentar emenda a esse projeto.

O **poder de emendar não é absoluto, ilimitado**. É necessário que se cumpram alguns requisitos:

a) o conteúdo da emenda deve ser pertinente à matéria da proposição, isto é, deverá haver **pertinência temática**;

b) no caso de **projetos de iniciativa privativa** (exclusiva) do Chefe do Poder Executivo, **não podem ser feitas emendas que acarretem aumento de despesa**, ressalvadas as emendas à lei orçamentária anual e à lei de diretrizes orçamentárias (art. 63, I).

Dessa forma, podem ser feitas emendas a projetos de lei de iniciativa privativa do Presidente, desde que elas não impliquem em aumento de despesa. A exceção fica por conta das leis orçamentárias (LOA e LDO), que, mesmo sendo de iniciativa privativa do Presidente, poderão ser emendadas com aumento de despesa;

c) nos **projetos de lei sobre a organização dos serviços administrativos** da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, dos tribunais federais e do Ministério Público, **não podem ser feitas emendas que resultem em aumento de despesa** (art. 63, II).

Segundo o STF, essa regra **não se aplica aos projetos de lei sobre organização judiciária**, limitando-se aos projetos de lei sobre organização dos serviços administrativos. Nas palavras da Corte, *"o projeto de lei sobre organização judiciária pode sofrer emendas parlamentares de que resulte, até mesmo, aumento da despesa prevista."*¹⁸ Isso porque o art. 63, II, aplica-se exclusivamente aos serviços administrativos estruturados na secretaria dos tribunais.

Agora que já sabemos os limites do poder de emendar, vamos a uma situação que pode ocorrer relacionada a essa problemática. Suponha que o Presidente da República tenha apresentado ao Congresso Nacional projeto de lei de sua iniciativa privativa. Um deputado federal, então, apresenta uma emenda que resulta em aumento de despesa e, mesmo assim, o projeto é aprovado. Houve um claro vício no processo legislativo: o **vício de emenda**. Mesmo se o projeto de lei for posteriormente sancionado pelo Presidente, a lei será inválida. A **sanção presidencial**, além de não convalidar o vício de iniciativa, **não convalida o vício de emenda**.¹⁹

HORA DE PRATICAR!



¹⁸ STF, ADI 865, MC. Rel. Min Celso de Mello. 08.04.1994.

¹⁹ STF, Pleno, ADIn no 1.201-1/RO, 09.06.1995.



(TELEBRAS - 2026) Esgotado o prazo constitucional para apreciação do veto presidencial em sessão conjunta do Congresso Nacional, ocorre a caducidade ou preclusão dessa prerrogativa do Poder Legislativo.

Comentários:

Esgotado o prazo constitucional para apreciação do veto presidencial, não ocorre caducidade nem preclusão da prerrogativa do Congresso Nacional. Nos termos do art. 66, § 4º, da Constituição Federal, o veto deve ser apreciado pelo Congresso Nacional em sessão conjunta, dentro de 30 dias a contar do recebimento. Se não for apreciado nesse prazo, o veto será colocado na ordem do dia da sessão imediata, sobrestadas as demais proposições, até sua votação final. Questão errada.

(TCE-SC – 2021) É possível a admissão de proposição de emenda parlamentar a projeto de lei de iniciativa exclusiva do presidente da República que dê ensejo a aumento de despesas, desde que, ao final dos trâmites cabíveis, o projeto seja sancionado pelo presidente da República.

Comentários:

Mesmo se o projeto de lei for posteriormente sancionado pelo Presidente, a lei será inválida, pois não é possível a aposição de emenda parlamentar em projeto de lei de iniciativa privativa do Presidente da República que aumente despesas. Questão errada.

Sanção e Veto

Sanção

A sanção é **ato unilateral do Presidente da República**, por meio do qual ele manifesta sua **aquiescência** (concordância) com o projeto de lei aprovado pelo Poder Legislativo. É um **ato irretratável** do Chefe do Poder Executivo: uma vez sancionado um projeto de lei, a sanção não poderá ser revogada.

Por meio da sanção, o **projeto de lei é convertido em lei**; em outras palavras, a sanção presidencial **incide sobre projeto de lei**. Assim, é tecnicamente inadequado dizer que o Presidente sanciona lei; na verdade, o Presidente sanciona projeto de lei, transformando-o em lei. Destaque-se que a sanção **somente é aplicável** a **projetos de lei ordinária** e **projetos de lei complementar**; não há que se falar em sanção para leis delegadas, emendas constitucionais e, em regra, para medidas provisórias.²⁰

A sanção pode ser **expressa** ou **tácita**. Ocorrerá a **sanção expressa** se o Presidente da República concordar com o texto do projeto de lei, **formalizando por escrito o ato de sanção no prazo de 15 dias úteis**, contados da data do recebimento do projeto. Depois disso, ele promulgará e determinará a publicação da lei.

Ocorrerá a **sanção tácita** se o Presidente da República **optar pelo silêncio no prazo de 15 dias úteis**, contados do recebimento do projeto. Nessa hipótese, ele terá um prazo de 48 horas para promulgar a lei resultante da sanção. Do contrário, o Presidente do Senado, em igual prazo, deverá promulgá-la. Se não o fizer, caberá ao Vice-Presidente do Senado a promulgação da lei, sem prazo definido constitucionalmente.

²⁰ Existe sanção presidencial em relação a projetos de lei de conversão, que são resultantes de medida provisória.



Veto

O veto é o ato unilateral do Presidente da República, por meio do qual ele **manifesta a discordância** com o projeto de lei aprovado pelo Poder Legislativo. Segundo o art. 66, §1º, CF/88, *"se o Presidente da República considerar o projeto, no todo ou em parte, **inconstitucional** ou **contrário ao interesse público**, vetá-lo-á total ou parcialmente, no **prazo de quinze dias úteis**, contados da data do recebimento, e comunicará, dentro de quarenta e oito horas, ao Presidente do Senado Federal os motivos do veto"*.

Segundo o entendimento do STF,²¹ o poder de veto previsto no art. 66, § 1º, da CF/88 **não pode** ser exercido **após** o decurso do prazo constitucional de **15 dias**.

O veto será sempre **motivado**. O Presidente da República, ao vetar um projeto de lei, deverá informar ao Presidente do Senado, **dentro de 48 horas**, os motivos do veto. Se o Presidente considerar que o projeto de lei é **inconstitucional**, estaremos diante do **veto jurídico**; por outro lado, se o Presidente entender que o projeto de lei é **contrário ao interesse público**, teremos um **veto político**.

O veto jurídico traduz um **controle de constitucionalidade político** (pois exercido por órgão que não integra a estrutura do Poder Judiciário) e **preventivo** (evita que uma lei inconstitucional seja inserida no ordenamento jurídico). O veto político, por sua vez, traduz um **juízo político de conveniência** do Presidente da República, em seu papel de representante e defensor da sociedade.

O veto será sempre **expresso**. **Não há veto tácito** em nosso ordenamento jurídico. Caso o Presidente da República não manifeste sua posição em relação a um projeto de lei no prazo de 15 dias úteis, ele será sancionado tacitamente.

O veto pode ser **total** ou **parcial**. Será total quando incidir sobre todo o projeto de lei, e parcial quando se referir a apenas alguns dos dispositivos do projeto. Destaca-se, todavia, que o veto parcial deverá **abranjer texto integral** de artigo, de parágrafo, de inciso ou de alínea. Não se admite que o veto parcial incida sobre palavras ou expressões.

O veto é **relativo**, ou seja, pode ser superado (rejeitado). Quando o Presidente veta um projeto de lei, ele deve informar ao Presidente do Senado Federal dentro de 48 horas. Ele estará, na prática, devolvendo o projeto de lei para apreciação do Congresso Nacional. O veto será apreciado em **sessão conjunta** do Congresso Nacional, **dentro de 30 dias** a contar do seu recebimento.

O veto poderá, então, ser **rejeitado pelo voto da maioria absoluta** dos deputados e senadores, em **votação aberta**. Se, dentro do prazo de 30 dias, não houver a deliberação do veto, ele **será colocado na ordem do dia da sessão imediata**, retardando as demais deliberações do Congresso Nacional, até que ocorra a sua votação Magna (art. 66, § 6º, CF). Note que, nesse caso, haverá o trancamento de pauta da sessão conjunta do Congresso Nacional, não de sessão da Câmara ou do Senado.

Havendo **rejeição do veto** (por maioria absoluta dos deputados e senadores), o **projeto será enviado ao Presidente da República**. Ele terá um prazo de **48 horas para emitir o ato de promulgação**. Caso não o faça nesse prazo, a competência para promulgar passará a ser do Presidente do Senado, que terá igual prazo para promulgar. Se ele também não o fizer, a promulgação será de responsabilidade do Vice-Presidente do Senado, sem prazo definido

²¹ ADPF 893/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Red. Ac. Min. Roberto Barroso, j. 20.6.2022.



constitucionalmente. Destaque-se que, quando ocorre a rejeição do veto, teremos uma situação em que uma lei surge (nasce) sem que tenha sido sancionada. Daí dizermos que a **sanção não é ato imprescindível** ao surgimento das leis.

A rejeição do veto produz **efeitos ex nunc** (prospectivos). Imagine que ocorra o **veto parcial** de um projeto de lei: o Presidente da República veta 1 artigo do projeto, de um total de 100 (cem) artigos. O veto é encaminhado ao Presidente do Senado Federal dentro de 48 horas. O Congresso Nacional terá, então, 30 dias para apreciar o veto.

Enquanto o veto não é apreciado, a **parte não vetada do projeto é promulgada e publicada**. Os dispositivos não vetados ingressam no mundo jurídico, **independentemente da apreciação do veto** pelo Congresso Nacional. Os dispositivos vetados serão publicados sem texto, constando apenas a expressão "vetado". Posteriormente, **caso o veto seja superado**, os artigos a ele referentes serão encaminhados à promulgação e, **após a devida publicação, começarão a produzir efeitos (ex nunc)**.

O veto é um **ato político** e, como tal, **suas razões não poderão ser questionadas** perante o Poder Judiciário. Não cabe ao Poder Judiciário apreciar o **mérito** do veto. Entretanto, é admissível o **controle judicial sobre a inoportunidade do veto**; em outras palavras, se o veto ocorrer após o período de 15 dias úteis, isso poderá ser questionado perante o Poder Judiciário. Segundo o STF, o controle judicial, nesse caso, justifica-se porque, após o decurso do prazo de 15 dias úteis, já ocorreu a sanção tácita e a preclusão do direito de exercer o veto.²²

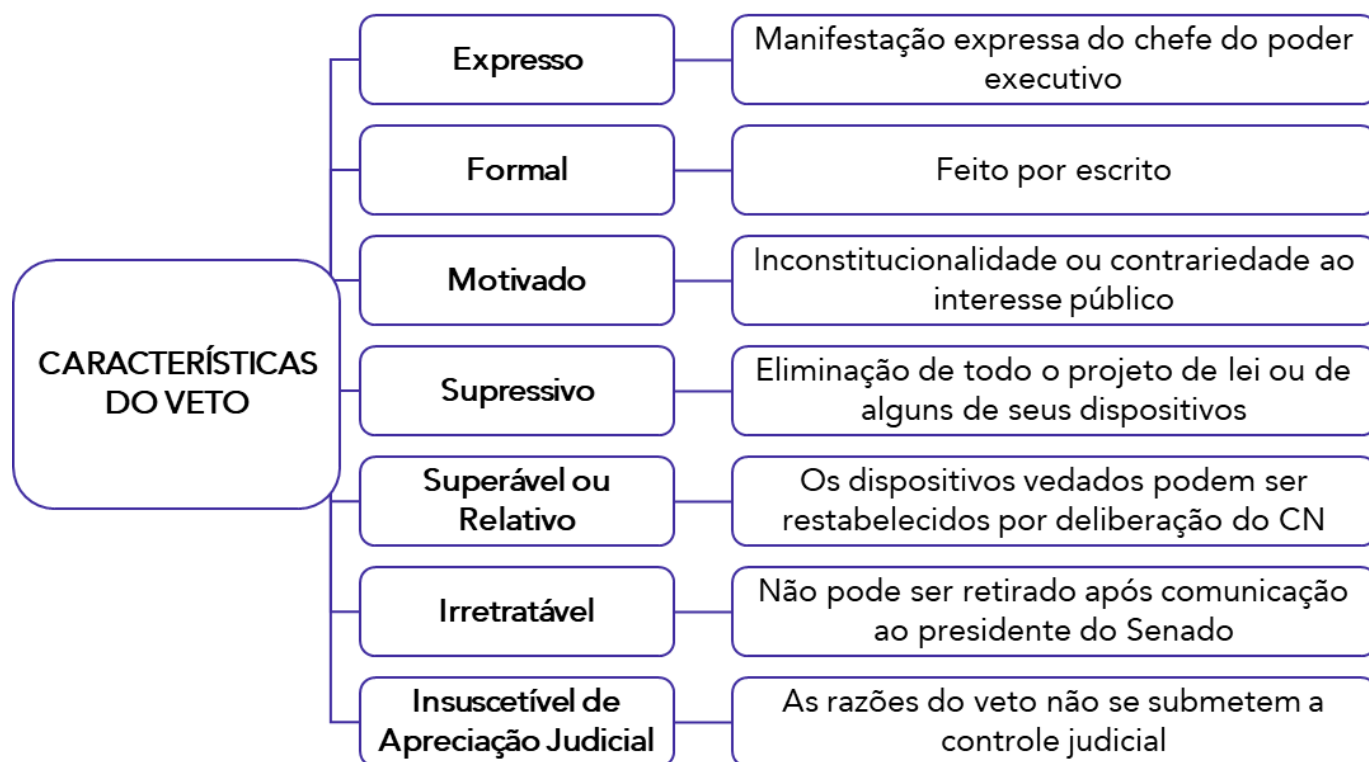
Por último, ressaltamos que **não se admite a retratação do veto**, tampouco a retratação de sua derrubada ou manutenção pelo Legislativo.²³

Veja, abaixo, as **características do veto** no processo legislativo ordinário:

²² ADI 1254/RJ, 1999.

²³ ADI 1254/RJ, 1999.





HORA DE PRATICAR!



(TELEBRAS - 2026) Ultrapassado o prazo constitucional de 15 dias úteis sem manifestação do presidente da República a respeito de projeto de lei enviado pela casa do Congresso Nacional que concluiu sua votação, opera-se a sanção tácita do projeto, ficando definitivamente precluso o exercício do poder de veto presidencial.

Comentários:

De acordo com os §§ 1º e 3º do art. 66, se o Presidente da República considerar o projeto, no todo ou em parte, inconstitucional ou contrário ao interesse público, vetá-lo-á total ou parcialmente, no prazo de quinze dias úteis, contados da data do recebimento, e comunicará, dentro de quarenta e oito horas, ao Presidente do Senado Federal os motivos do veto. Decorrido o prazo de quinze dias, o silêncio do Presidente da República importará sanção. Questão correta.

(DPE-RS - 2022) Rejeitado o veto parcial pelo Congresso Nacional, constitui-se o dever constitucional de o Presidente da República promulgar a parte vetada do projeto de lei.

Comentários:

Se o veto parcial foi rejeitado pelo Congresso, cumpre ao Presidente da República promulgar a lei com a parte cujo veto foi rejeitado, por força do art. 66, §§ 4º e 5º, da Constituição Federal. Questão correta.



Fase Complementar

Promulgação

A promulgação é o **ato solene que atesta a existência da lei**, confirmando o seu surgimento; é como se fosse uma “certidão de nascimento da lei”. A **promulgação incide sobre a lei pronta**, declarando a sua potencialidade para produzir efeitos. Assim, a lei nasce com a sanção, mas tem sua existência declarada pela promulgação.

O prazo para promulgação é de **48 horas**, no caso de **sanção tácita** e **rejeição do veto**. Quando a **sanção for expressa**, a promulgação ocorrerá **simultaneamente** a ela.

Em princípio, a promulgação cabe ao Chefe do Poder Executivo. Entretanto, há hipóteses em que a **promulgação poderá ser feita pelo Poder Legislativo**. Quando há **rejeição do veto**, por exemplo, o Presidente deverá promulgar a lei; caso não o faça dentro de 48 horas, a competência desloca-se para o Presidente do Senado Federal. Da mesma forma, quando há **sanção tácita**, o Presidente deverá promulgar a lei em 48 horas; se não o fizer, novamente a competência se desloca para o Presidente do Senado Federal.

Existem, ainda, casos em que a **promulgação é ato de competência originária do Poder Legislativo**: emendas à Constituição (promulgadas pelas Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal), decretos legislativos (promulgados pelo Presidente do Congresso Nacional, que é o Presidente do Senado) e resoluções (promulgadas pelo Presidente do órgão que a edita).

Publicação

A publicação consiste no **ato de divulgação oficial da lei**; ela consiste na comunicação a todos de que a lei existe e deve ser cumprida. Trata-se de **condição de eficácia da lei**: a partir do momento em que a lei é publicada, ela passa a estar **apta a produzir todos os seus efeitos**, embora ainda não esteja, necessariamente, em vigor.

A publicação **não se confunde com a promulgação**, que lhe é anterior. Por meio da promulgação, reconhece-se que a lei existe; com a publicação, adquire a potencialidade para produzir efeitos. Destaque-se que a Carta Magna **não estabelece prazo** para o ato de publicação da lei.

Por último, embora não esteja expresso na Constituição, a publicação da lei ordinária é ato de competência do Presidente da República.

Procedimento legislativo sumário

A Carta Magna disciplina o processo legislativo sumário ou de urgência no seu art. 64, §1º, no qual estabelece que o **Presidente da República poderá solicitar urgência** para a apreciação de **projetos de sua iniciativa**. Ressalte-se, entretanto, que **não é necessário que a matéria seja da iniciativa privativa** do Presidente da República. O regime de urgência poderá ser solicitado pelo Presidente em relação a quaisquer projetos de lei que ele tiver apresentado ao Congresso Nacional, em qualquer fase de sua tramitação.

Embora a Constituição disponha que o procedimento legislativo sumário pode ser estabelecido por solicitação do Presidente, a doutrina aponta que é verdadeiro caso de “**requisição**”. Isso quer dizer que o **Congresso Nacional deverá, obrigatoriamente, instaurar o procedimento legislativo sumário** quando assim for requerido pelo Presidente; trata-se de **ato vinculado** do Congresso Nacional.



O processo legislativo sumário deve terminar no **prazo máximo de cem dias** (45 dias na Câmara, 45 dias no Senado e mais 10 dias para a Câmara apreciar as emendas dos senadores, se houver), desconsiderando os períodos de recesso do Congresso Nacional.

Se as Casas não se manifestarem, cada uma, em até **45 dias, trancar-se-á a pauta das deliberações legislativas** da respectiva Casa, com **exceção das que tenham prazo constitucional determinado**, até que se ultime a votação. Observe que esse prazo corre separadamente em cada Casa do Congresso Nacional. Assim, se a Câmara encerrar a apreciação do projeto de lei no 45º dia, ele segue para o Senado, que terá novos 45 dias para apreciá-lo.

A Constituição estabelece que o processo legislativo sumário (ou de urgência) **não poderá ser aplicado aos projetos de códigos**.

FIQUE ATENTO!



É **constitucional** a previsão regimental de rito de urgência para proposições que tramitam na Câmara dos Deputados e no Senado Federal, descabendo ao Poder Judiciário examinar concretamente as razões que justificam sua adoção. A adoção do rito é matéria *interna corporis*, sendo defeso ao STF adentrar em tal seara, o que implicaria indevido controle jurisdicional sobre a interpretação do sentido e do alcance de normas meramente regimentais, **infringindo o princípio da separação dos Poderes** (STF, ADI 6968/DF, Rel. Min. Edson Fachin, julgamento virtual finalizado em 20.04.2022).

Procedimento legislativo abreviado

O procedimento legislativo abreviado é o que **dispensa a discussão e votação de projeto de lei em Plenário**. Quando utilizado o procedimento legislativo abreviado, o projeto de lei será **discutido e votado diretamente pelas comissões** das Casas respectivas.

O procedimento legislativo abreviado está previsto no art. 58, § 2º, I, segundo o qual **competem às comissões "discutir e votar projeto de lei que dispensar, na forma do regimento, a competência do Plenário, salvo se houver recurso de um décimo dos membros da Casa"**. Assim, a discussão e a votação de projeto de lei não são competências apenas dos Plenários das Casas Legislativas; a Carta Magna também outorga essas competências, nas **situações e matérias que o regimento determinar**.

Trata-se do que a doutrina denomina de **delegação "interna corporis"**: esse nome deriva do fato de que os Regimentos Internos das Casas Legislativas delegam a competência para discussão e votação de certos projetos de lei a órgãos integrantes do Poder Legislativo (órgãos internos do Poder Legislativo).

Ressalte-se que, **caso um décimo (1/10) dos membros da Casa respectiva** decida que uma comissão não pode apreciar e votar o projeto de lei, ele **irá para plenário**.



Procedimentos legislativos especiais

Emendas Constitucionais

A Constituição Federal de 1998 é do tipo **rígida**, portanto, o **processo legislativo de emenda constitucional** (o chamado processo de reforma da Constituição) é **mais laborioso do que o ordinário**. Ele está detalhado no art. 60, da Carta Magna e compreende as seguintes fases:

a) **Iniciativa** de um dos legitimados do art. 60, CF/88.

Art. 60. A Constituição poderá ser emendada mediante proposta:

I - de um terço, no mínimo, dos membros da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal;

II - do Presidente da República;

III - de mais da metade das Assembleias Legislativas das unidades da Federação, manifestando-se, cada uma delas, pela maioria relativa de seus membros.

b) **Discussão e votação** em cada Casa do Congresso Nacional, em **dois turnos**, considerando-se aprovada quando obtiver, em ambos, **3/5 dos votos** dos membros de cada uma delas (**voto favorável de 308 deputados e 49 senadores**). Caso a proposta seja rejeitada ou havida por prejudicada, será arquivada, não podendo a matéria dela constante ser objeto de nova proposta na mesma sessão legislativa. Trata-se do **princípio da irrepetibilidade**.

c) **Promulgação** pelas Mesas da Câmara e do Senado, com o respectivo número de ordem, se aprovada.

O poder de reforma da Constituição é **permanente**, podendo se manifestar a qualquer tempo enquanto for vigente a CF/88. Obedece aos requisitos estabelecidos pelo art. 60 da Carta Magna, que também é de **observância obrigatória pelos Estados-membros** quando da reforma de suas Constituições.

A reforma à Constituição apresenta quatro tipos de limitações: **materiais, formais, circunstanciais e temporais**.

1) As **limitações temporais** ocorrem quando o Poder Constituinte Originário estabelece um prazo durante o qual não pode haver modificações ao texto da Constituição. Nesse período, a Constituição é imutável. A CF/88 não apresenta esse tipo de limitação. Desde sua vigência, não houve um período sequer em que seu texto não pudesse ter sido alterado. Essa limitação temporal aconteceu apenas na Constituição de 1824.

2) As **limitações circunstanciais** verificam-se quando a Constituição estabelece que em certos momentos de instabilidade política do Estado seu texto não poderá ser modificado. Assim, circunstâncias extraordinárias impedem a modificação da Constituição. A Carta da República instituiu **três circunstâncias excepcionais** que impedem a modificação do seu texto: **estado de sítio, estado de defesa e intervenção federal** (CF, art. 60, § 1º). Destaca-se que, nesses períodos, as propostas de emenda à Constituição poderão ser apresentadas, discutidas e votadas. O que **não se permite é a promulgação** das emendas constitucionais.



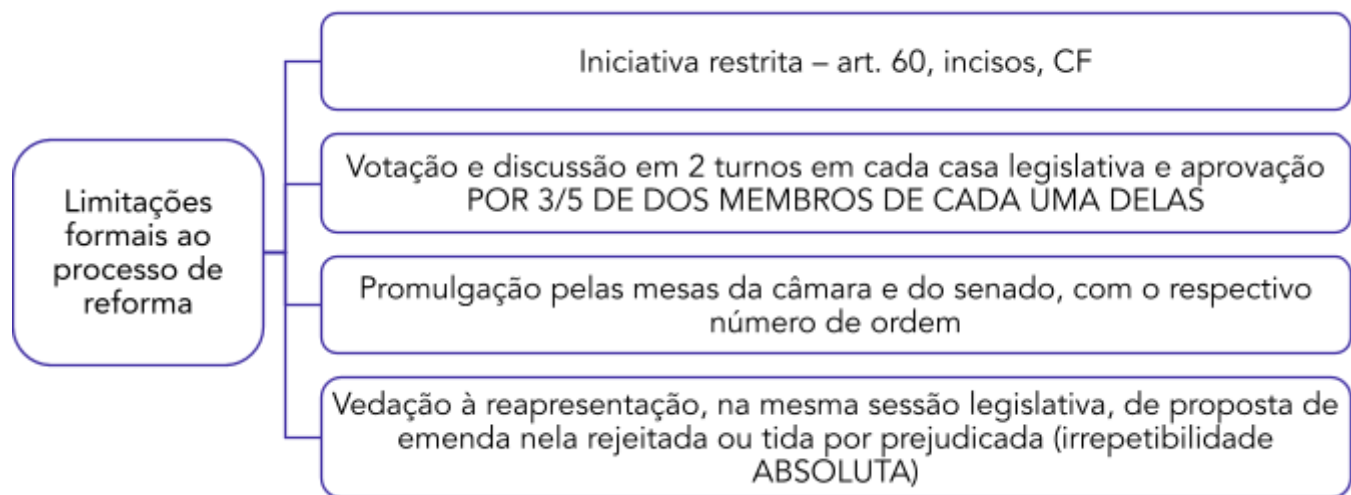
Outro ponto importante a ser memorizado é que a **vedação referente à intervenção federal** abrange somente aquela **decretada e executada pela União**. Eventual intervenção de Estado em Município não é limitação circunstancial à modificação da CF/88.

3) As **limitações formais (ou processuais)** ao processo de reforma à Constituição devem-se à rigidez constitucional. Como você se lembra, a CF/88 é do tipo rígida, e como tal exige um processo especial para modificação do seu texto, mais difícil do que aquele de elaboração das leis.

As limitações formais, **também chamadas processuais**, estão previstas no art. 60, I ao III, e §§ 2º, 3º e 5º.

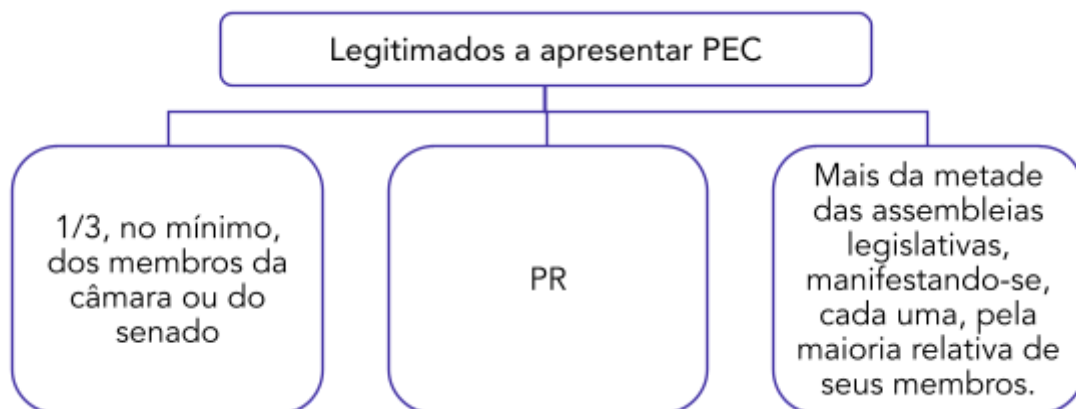
“Quais são essas limitações, professora?”

Para facilitar nossa análise, veja o quadro a seguir:



A **primeira limitação formal à reforma da Constituição refere-se à iniciativa**. Os incisos I a III do art. 60 estabelecem os legitimados no processo legislativo de reforma da Constituição, ou seja, quem poderá apresentar uma proposta de emenda constitucional (PEC) perante o Congresso Nacional. Esse número, como se pode perceber, é **bem menor que o de legitimados no processo legislativo de elaboração das leis**, arrolados no art. 61 da Constituição.

Veja quem são esses legitimados no gráfico a seguir:



No que diz respeito à **iniciativa**, destacam-se as seguintes características:

- a) **Ausência de iniciativa popular**: ao contrário do que ocorre no processo legislativo das leis, não há previsão para que o cidadão apresente proposta de emenda à Constituição Federal;
- b) **Ausência de iniciativa reservada**: diferentemente do que ocorre no processo legislativo das leis, não há iniciativa reservada a emenda constitucional. Qualquer dos legitimados pode apresentar proposta de emenda constitucional sobre todas as matérias não vedadas pela Carta Magna;
- c) **Ausência de participação dos Municípios**. Esses entes federados não dispõem de iniciativa de proposta de emenda constitucional, nem participam das discussões e votações da mesma.
- d) **Participação dos Estados e do Distrito Federal**. Esses entes da Federação participam tanto na apresentação de proposta de emenda constitucional, por meio das Assembleias Legislativas (CF, art. 60, II I), quanto das discussões e deliberações sobre a mesma. Isso porque o Senado Federal representa os Estados e o Distrito Federal. Nesse ponto, diferenciam-se dos Municípios, que não participam do processo de reforma à Constituição por não terem representantes no Congresso Nacional.

Outras **importantes características** do processo legislativo de emenda à Constituição são:

- a) **Ausência de previsão, pela Constituição, de Casa iniciadora obrigatória**. A discussão e a votação de proposta de emenda à Constituição podem ser iniciadas tanto na Câmara dos Deputados quanto no Senado Federal.
- b) **Ausência de Casa "revisora"**. A segunda Casa Legislativa, diferentemente do que ocorre no procedimento legislativo ordinário (referente às leis), **não revisa o texto aprovado pela Casa em que foi apresentada a emenda**. Ao contrário disso, **ela aprecia o texto como se fosse novo, podendo alterá-lo livremente**. Em caso de alterações substanciais, o texto retorna à primeira Casa, para que ela faça sua apreciação integral, podendo, igualmente, modificá-lo à vontade. O texto final é aprovado quando a matéria recebe votos favoráveis de, pelo menos, 3/5 dos membros de ambas as Casas (Senado Federal e Câmara dos Deputados), em dois turnos de votação.

É importante destacar que o STF entende que **somente é obrigatório o retorno** da proposta de emenda à Constituição à Casa Legislativa de origem **quando ocorrer modificação substancial de seu texto**. Se a modificação do texto não resultar em alteração substancial do seu sentido, a proposta de emenda constitucional não precisa voltar à Casa iniciadora.²⁴

Continuando o estudo das limitações formais ao processo de reforma da Constituição, destaca-se que outra importante limitação desse tipo diz respeito à **discussão, à votação e à aprovação** do projeto de emenda Constitucional. De acordo com o art. 60, § 2º da CF/88, a proposta de emenda constitucional será discutida e votada **em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos**, considerando-se aprovada se obtiver, em ambos, **três quintos dos votos dos respectivos membros**. Trata-se, portanto, de um processo legislativo mais dificultoso que aquele de aprovação de uma lei, que exige votação em apenas um turno. O mesmo dispositivo exige,

²⁴ ADI 2.666/DF, rel. Min. Ellen Gracie; ADC 3/DF, rel. Min. Nelson Jobim.



ainda, deliberação qualificada para a aprovação da emenda (três quintos dos votos dos respectivos membros), bem mais difícil de se obter do que a de aprovação das leis (maioria simples - art. 47 da CF).

FIQUE ATENTO!



No âmbito dos Estados, é **inconstitucional** norma de Constituição estadual que preveja quórum diverso de 3/5 dos membros do Poder Legislativo para aprovação de emendas constitucionais.

As regras e os parâmetros do processo legislativo federal, como é o caso do processo de reforma constitucional, na forma disposta pela Constituição Federal, são de **reprodução obrigatória nas Constituições estaduais**, em estrita observância ao princípio da simetria, ao qual a autonomia dos estados-membros se submete.

A terceira limitação ao poder de reforma da Constituição diz respeito à **promulgação**. O § 3º do art. 60 determina que a emenda à Constituição será promulgada **pelas Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal**, com o respectivo número de ordem. Esse dispositivo estabelece, portanto, diferenças importantes no que se refere ao processo legislativo das leis:

- a) Diferentemente do que ocorre no projeto de lei, a proposta de emenda à Constituição **não se submete a sanção ou veto** do Chefe do Poder Executivo;
- b) Ao contrário do que ocorre no processo legislativo das leis, o **Presidente da República não dispõe de competência para promulgação** de uma emenda à Constituição;
- c) A numeração das emendas à Constituição **segue ordem própria**, distinta daquela das leis (EC nº 1; EC nº 2; EC nº 3 e assim sucessivamente).

CUIDADO: Mesa do Congresso Nacional NÃO É a mesma coisa do que as Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Para a promulgação das emendas constitucionais, devem-se reunir as Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal.

Finalmente, tem-se a limitação processual ou formal prevista no § 5º do art. 60, que determina que “a matéria constante de proposta de emenda rejeitada ou havida por prejudicada não pode ser objeto de nova proposta na mesma sessão legislativa”. O dispositivo estabelece, portanto, a **irrepetibilidade**, na **mesma sessão legislativa**, de proposta de emenda à Constituição rejeitada ou havida por prejudicada. Essa **irrepetibilidade é absoluta**. Matéria constante de proposta de emenda constitucional rejeitada ou havida por prejudicada **jamaiz** poderá constituir nova proposta de emenda na mesma sessão legislativa.

Verifica-se, portanto, mais uma distinção em relação ao processo legislativo das leis. Isso porque **a matéria constante de projeto de lei rejeitado poderá constituir objeto de novo projeto**, na mesma sessão legislativa, **desde que mediante proposta da maioria absoluta** dos membros de qualquer das Casas do Congresso Nacional (CF, art. 67). Assim, a irrepetibilidade de proposta de



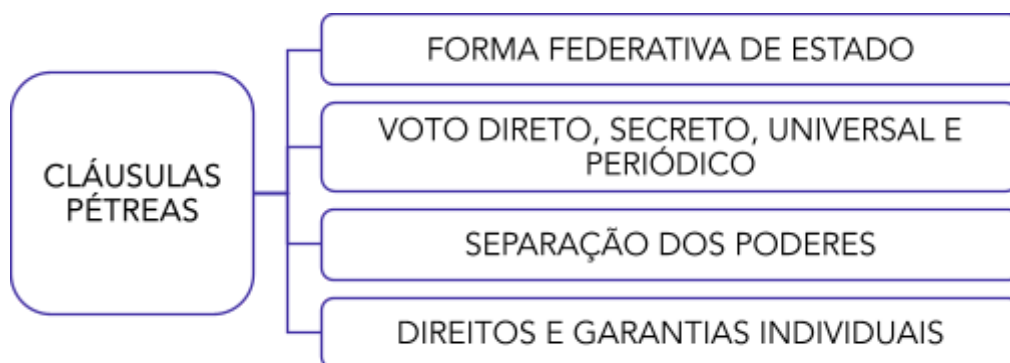
emenda constitucional rejeitada ou havida por prejudicada é absoluta, enquanto de projeto de lei rejeitado é relativa.

4) No que concerne às **limitações materiais**, essas existem quando a Constituição estabelece que **determinadas matérias não poderão ser abolidas por meio de emenda**. O legislador constituinte originário, portanto, estabelece um núcleo essencial que não poderá ser suprimido por ação do poder constituinte derivado.

Essas limitações são divididas doutrinariamente em dois grupos: **explícitas ou expressas**, quando constam expressamente do texto constitucional e, em oposição, **implícitas ou tácitas**, quando não estão expressas no texto da Carta Magna. Os dois tipos de limitações materiais estão presentes na CF/88.

O primeiro tipo delas – explícitas ou expressas – verifica-se no § 4º do art. 60, segundo o qual **não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir**: a **forma federativa de Estado**; o **voto direto, secreto, universal e periódico**; a **separação dos Poderes** e os **direitos e as garantias individuais**. Trata-se das chamadas “cláusulas pétreas expressas”, que são insuscetíveis de abolição por meio de emenda constitucional.

Perceba que a cláusula pétrea pode ser modificada, por exemplo, para ser ampliada, para ter sua redação modificada e até mesmo para ser reduzida. Contudo, ela não pode ser **abolida**. Outro aspecto importante: cláusulas pétreas não podem ser criadas pelo Poder Constituinte Derivado. **Só o Poder Constituinte Originário pode criar cláusulas pétreas.**



Um ponto importante a destacar-se é que, considerando que o processo legislativo de emendas constitucionais deve observância à Constituição Federal, o STF entende que **qualquer proposta de emenda tendente a abolir cláusula pétrea**, ou que desrespeite as prescrições do art. 60 da CF/88, **não pode sequer ser objeto de deliberação no Congresso Nacional**. Isso porque, nesse caso, o processo legislativo representa desrespeito à Constituição Federal.

Outro ponto a ser memorizado por você é que o Pretório Excelso entende que a cláusula pétrea “direitos e garantias individuais” **protege direitos e garantias fundamentais dispersos pela Constituição**, e não apenas aqueles enumerados no artigo 5º da Carta Magna. Ainda que a literalidade da CF/88 fale em direitos e garantias individuais, o STF entende que os direitos e garantias fundamentais **como um todo** são alcançados pela cláusula pétrea.

Já as **limitações implícitas** ao poder de reforma são limites tácitos que, segundo a doutrina, impõem-se ao constituinte derivado. São oriundas de **interpretação** e podem ser **materiais** (cláusulas pétreas implícitas) ou **formais** (processo legislativo). Um exemplo de cláusula pétrea



implícita é a de que o titular do poder constituinte é o povo, pois não está expressa na Constituição Federal. Já um exemplo de limitação implícita formal é a impossibilidade de abolir, por exemplo, o art. 60 da CF/88. Da mesma forma, não se admite alteração ao rito para a elaboração e aprovação de emendas constitucionais.

Vamos aos limites implícitos mais relevantes: a **titularidade do Poder Constituinte Originário e Derivado** e os procedimentos de **reforma e revisão constitucional**.

Analisemos, pois, cada uma dessas limitações.

A primeira delas, como se viu, refere-se à titularidade do poder constituinte originário. Sabe-se que a titularidade do poder constituinte originário é do povo: somente a ele cabe decidir a conveniência e a oportunidade de elaborar uma nova Constituição. Por esse motivo, **é inconstitucional qualquer emenda à Constituição que retire tal atribuição do povo**, outorgando-a a um órgão constituído.

No que se refere à titularidade do poder constituinte derivado, pelas mesmas razões expressas acima, **é inconstitucional qualquer emenda à Constituição que transfira a competência de reformar a Constituição atribuída ao Congresso Nacional** (representante do povo) **a outro órgão do Estado** (ao Presidente da República, por exemplo). Isso porque tal competência foi fixada pelo poder constituinte originário, cabendo, portanto, unicamente a esse poder determinar a competência para sua modificação.

Por fim, o **procedimento de revisão constitucional** (ADCT, art. 3º), bem como o de **reforma constitucional** (CF, art. 60), são **limitações materiais implícitas**. Seria flagrantemente **inconstitucional**, por exemplo, emenda à Constituição que estabelecesse **novo quórum para a aprovação de emendas constitucionais**. Da mesma forma, não seria válida emenda constitucional que criasse **novas cláusulas pétreas**.

FIQUE ATENTO!



Norma constitucional não tem "*vacatio legis*", ou melhor dizendo, "*vacatio constitutiones*".

Lembre-se: *vacatio* é o lapso temporal entre a publicação oficial de uma norma e o momento em que ela passa a produzir efeitos jurídicos. A finalidade é dar tempo para a sociedade se adaptar à nova norma para poder cumpri-la adequadamente após o interstício temporal. Uma norma constitucional somente terá *vacatio* se a própria norma constitucional dispuser a respeito. Se nada dispuser a respeito, uma emenda constitucional promulgada entrará em vigência no momento de sua publicação.

Ainda sobre as emendas constitucionais, lembre-se do § 3º do art. 5º da CF/88, cuja redação é a seguinte:



Art. 5º, § 3º Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados, em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, por três quintos dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes às emendas constitucionais.

Tratado é um “acordo internacional concluído por escrito entre Estados e regido pelo Direito Internacional, quer conste de um instrumento único, quer de dois ou mais instrumentos conexos, qualquer que seja sua denominação específica” (Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados, de 1969).

O Presidente da República celebra o tratado e o Congresso Nacional referenda tal celebração, incorporando-o ao ordenamento jurídico brasileiro. É necessária, ainda, a promulgação pelo Presidente da República para que o tratado passe a ter vigência e possa produzir efeitos. Essa promulgação tem a forma de um decreto da Presidência da República.

Pois bem, se o tratado internacional versar sobre **direitos humanos**, e se for aprovado por 3/5 (três quintos) dos membros da Câmara dos Deputados e do Senado, em 2 turnos de votação, ele terá status de **emenda constitucional**. Portanto, terá valor de emenda constitucional após ser promulgado pelo Presidente da República.

Revisando: tratados internacionais incorporados ao ordenamento jurídico possuem, via de regra, status de lei ordinária federal. Contudo, se versarem sobre direitos humanos, têm valor supralegal, conforme o entendimento do Supremo Tribunal Federal. Se por acaso esses tratados sobre direitos humanos obedecerem ao rito de aprovação das emendas constitucionais, terão status de norma constitucional e passarão a integrar o **bloco de constitucionalidade**, ao lado das normas constitucionais originárias e das emendas constitucionais.

Leis Complementares

As leis complementares apresentam **processo legislativo próprio**, mais dificultoso que o das leis ordinárias, porém mais fácil que o de reforma à Constituição. Isso porque o legislador constituinte entendeu que certas matérias, **embora de extrema relevância**, não deveriam ser regulamentadas pela própria Constituição Federal, mas também **não poderiam se sujeitar à possibilidade de constantes alterações** pelo processo legislativo ordinário.

Diante disso, tem-se que as leis complementares se diferenciam das ordinárias em dois aspectos: o **material** e o **formal**.

A diferença do ponto de vista material consiste no fato de que os **assuntos tratados por lei complementar estão expressamente previstos na Constituição**, o que não acontece com as leis ordinárias, que têm campo material residual.

Já a diferença do ponto de vista **formal** diz respeito ao processo legislativo. Enquanto o quórum para a aprovação da lei ordinária é de maioria simples (art. 47, CF), o da **lei complementar é de maioria absoluta** (art. 69), ou seja, o primeiro número inteiro subsequente à metade dos membros da Casa Legislativa. As demais fases do procedimento de elaboração da lei complementar seguem o processo ordinário.



Medidas Provisórias

A medida provisória é um **ato normativo primário geral**, editado pelo Presidente da República. Segundo o art. 62 da Carta Magna, em caso de **relevância e urgência**, o Presidente da República poderá adotar medidas provisórias, com força de lei, devendo submetê-las de imediato ao Congresso Nacional. Caso esteja de recesso, **não há a necessidade de convocação extraordinária**.

Os requisitos de "**relevância**" e "**urgência**", necessários para a edição de medida provisória, são **conceitos jurídicos indeterminados**, por isso, estão inseridos na esfera da **discricionariedade administrativa**. O Presidente da República é que avalia, discricionariamente, se esses requisitos estão presentes.

Diante disso, surge um questionamento importante: o Poder Judiciário pode examinar o mérito dos requisitos de "**urgência e relevância**"?

O STF considera que **é possível o controle jurisdicional** dos requisitos de urgência e relevância, mas **apenas em casos excepcionais**, nos quais for evidente a ausência desses pressupostos.²⁵ O Poder Judiciário poderá, então, avaliar a relevância e a urgência de medida provisória sem que isso configure qualquer violação ao princípio da separação de poderes.

A medida provisória não pode tratar de qualquer matéria, em virtude da existência de **limitações constitucionais à sua edição**. De acordo com o art. 62, §1º, da CF:

§ 1º É vedada a edição de medidas provisórias sobre matéria:

I - relativa a:

- a) nacionalidade, cidadania, direitos políticos, partidos políticos e direito eleitoral;
- b) direito penal, processual penal e processual civil;
- c) organização do Poder Judiciário e do Ministério Público, a carreira e a garantia de seus membros;
- d) planos plurianuais, diretrizes orçamentárias, orçamento e créditos adicionais e suplementares, ressalvado o previsto no art. 167, § 3º;

II - que vise a detenção ou sequestro de bens, de poupança popular ou qualquer outro ativo financeiro;

III - reservada a lei complementar;

IV - já disciplinada em projeto de lei aprovado pelo Congresso Nacional e pendente de sanção ou veto do Presidente da República.

No que se refere à **matéria orçamentária**, há uma **exceção** à vedação de que medida provisória disponha sobre ela: trata-se da **possibilidade de abertura de créditos extraordinários**²⁶ por meio desse instrumento normativo.

²⁵ ADI 4029, Rel. Min. Luiz Fux. Julgamento: 08.03.2012.

²⁶ Os créditos extraordinários são espécies do gênero créditos adicionais, destinados a reforçar o orçamento previsto na Lei Orçamentária Anual (LOA). Destinam-se a despesas urgentes e imprevisíveis, tais como guerra, calamidade pública ou comoção interna.



Segundo o STF,²⁷ **não caracteriza** afronta à vedação imposta pelo art. 62, § 1º, IV, da Constituição Federal a edição de medida provisória **no mesmo dia** em que o Presidente da República sanciona ou veta projeto de lei com conteúdo semelhante. Isso porque projeto de lei aprovado pelo Congresso Nacional e sancionado pelo Presidente da República **não mais se encontra "pendente de sanção ou veto"**.

Vejamos, agora, como se dá o rito de aprovação da medida provisória. Uma vez editada pelo Presidente, ela deverá ser **submetida, de imediato, ao Congresso Nacional**, onde terá o **prazo de 60 (sessenta) dias** (prorrogáveis por mais sessenta) para ser apreciada. Esses prazos **não correm** durante os períodos de recesso do Congresso Nacional.

Lá, ela será apreciada por uma **comissão mista**, composta de senadores e deputados, que apresentará um parecer favorável ou não à sua conversão em lei. Emitido o parecer, o Plenário das Casas Legislativas examinará a medida provisória. A votação será **iniciada, obrigatoriamente, pela Câmara dos Deputados**, que é a Casa iniciadora.

A partir daí, há **3 (três) possibilidades** no processo de deliberação de medida provisória:

- a) Caso a medida provisória seja **integralmente convertida em lei**, o Presidente do Senado Federal irá promulgá-la, remetendo-a para publicação. Nesse caso, **não há que se falar em sanção ou veto** do Presidente da República, uma vez que a medida provisória foi aprovada exatamente nos termos por ele propostos.
- b) Caso a medida provisória seja **integralmente rejeitada** ou **perca sua eficácia por decurso de prazo** (em face da não apreciação pelo Congresso Nacional no prazo estabelecido), o Congresso Nacional baixará ato declarando-a insubsistente e deverá **disciplinar, por meio de decreto legislativo**, no prazo de sessenta dias, as **relações jurídicas dela decorrentes**. Caso contrário, as relações jurídicas surgidas no período permanecerão regidas pela medida provisória.

A omissão do Congresso Nacional, ao deixar de editar decreto legislativo, faz com que surja **hipótese de ultratividade de medida provisória rejeitada** (expressa ou tacitamente), ou seja, a medida provisória continuará regendo as relações jurídicas constituídas e os atos praticados durante o período em que ela vigorou.

- c) Se forem **introduzidas modificações no texto** original da medida provisória (conversão parcial), ela será transformada em **"projeto de lei de conversão"**, o qual, após aprovação, será encaminhado ao Presidente da República para **sanção ou veto**. A partir daí, seguirá o trâmite do processo legislativo ordinário.

FIQUE ATENTO!



Quando uma medida provisória é editada, ela **suspende a eficácia da norma anterior que lhe for contrária**. Caso a medida provisória não seja convertida em

²⁷ ADI 2601/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, julgamento em 19.8.2021.



lei ou perca sua eficácia por decurso de prazo, será restaurada a eficácia da norma suspensa. É o que se chama de "efeito repristinatório".

Na ADI nº 5127, o STF decidiu que o Congresso Nacional não pode incluir, em medidas provisórias editadas pelo Poder Executivo, emendas parlamentares que não tenham pertinência temática com a norma. Em outras palavras, as alterações em medida provisória devem ter pertinência temática com o seu texto original. Caso as emendas parlamentares em medida provisória sejam estranhas ao conteúdo do texto original, fica configurado o "contrabando legislativo", prática vedada pela Constituição Federal.²⁸

Como já dissemos, as medidas provisórias têm eficácia pelo prazo de sessenta dias a partir de sua publicação, prorrogável uma única vez por igual período. A prorrogação dá-se de forma automática, sem precisar de ato do Chefe do Executivo. Os prazos não correm durante os períodos de recesso do Congresso Nacional.

Destaque-se que, mesmo após decorrido o prazo de cento e vinte dias, contado da sua edição, uma medida provisória conserva integralmente a sua vigência se, nesse período, tiver sido aprovado, pelo Congresso Nacional, um projeto de lei de conversão e esse projeto estiver aguardando sanção presidencial.

Se a medida provisória não for apreciada em até 45 dias contados de sua publicação, entrará em regime de urgência, subsequentemente, em cada uma das Casas do Congresso Nacional. Nesse caso, ficarão sobrestadas, até que se ultime a votação, "todas as demais deliberações legislativas" da Casa em que a medida provisória estiver tramitando (art. 62, § 6º, CF/88).

Para o STF, esse trancamento de pauta não abrange toda e qualquer deliberação da Casa Legislativa, mas apenas aquelas matérias que sejam passíveis de regramento por medida provisória.²⁹ Assim, podem ser apreciadas pela Casa Legislativa propostas de emenda constitucional, projetos de lei complementar, resoluções e decretos legislativos, ainda que haja o trancamento de pauta pela demora na apreciação de medida provisória.

O trancamento da pauta da Casa Legislativa não interromperá a contagem do prazo (sessenta dias, prorrogáveis por mais sessenta) para a conclusão do processo legislativo da medida provisória. Deduz-se, com isso, que é possível que, mesmo com o trancamento de pauta, haja expiração do prazo para a conclusão do processo legislativo, sem que o Congresso Nacional tenha ultimado a apreciação da medida provisória. Nessa situação, a medida provisória perderá sua eficácia, desde a sua edição, por decurso de prazo (*ex tunc*).

A jurisprudência do STF não admite que medida provisória submetida ao Congresso Nacional seja retirada pelo Chefe do Poder Executivo. Entretanto, aceita que medida provisória nessa situação seja revogada por outra. Nesse caso, a matéria constante da medida provisória revogada não poderá ser reeditada, em nova medida provisória, na mesma sessão legislativa.

No que se refere aos estados-membros, segundo o STF, eles podem adotar medida provisória, desde que haja previsão de edição dessa espécie normativa em sua Constituição, nos mesmos moldes da Constituição Federal. Para maior compreensão do tema, destaca-se o seguinte julgado, tendo como Relatora a Ministra Ellen Gracie:

²⁸ ADI 5127, Rel. Min. Rosa Weber, rel. p/ o acórdão Min. Edson Fachin, Julg: 15.10.2015.

²⁹ MS 27931/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Julgamento em 29.06.2017.



*“No julgamento da ADI 425, rel. Min. Maurício Corrêa, DJ 19.12.03, o Plenário desta Corte já havia reconhecido, por ampla maioria, a **constitucionalidade da instituição de medida provisória estadual**, desde que, primeiro, esse instrumento esteja expressamente previsto na Constituição do Estado e, segundo, sejam observados os princípios e as limitações impostas pelo modelo adotado pela Constituição Federal, tendo em vista a necessidade da **observância simétrica** do processo legislativo federal. Outros precedentes: ADI 691, rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ 19.06.92 e ADI 812-MC, rel. Min. Moreira Alves, DJ 14.05.93. Entendimento reforçado pela significativa indicação na Constituição Federal, quanto a essa possibilidade, no capítulo referente à organização e à regência dos Estados, da competência desses entes da Federação para ‘explorar diretamente, ou mediante concessão, os serviços locais de gás canalizado, na forma da lei, vedada a edição de medida provisória para a sua regulamentação’ (art. 25, § 2º)” (ADI 2391 SC, 15/08/2006).*

Dessa forma, a instituição de medidas provisórias pelos estados-membros é **facultativa**, dependendo de previsão expressa na Constituição Estadual. De qualquer maneira, caso o estado opte por instituir medidas provisórias, deverão ser **respeitados os princípios e limites** estabelecidos pela Constituição Federal de 1988.

HORA DE PRATICAR!



(CÂMARA DOS DEPUTADOS - 2026) O presidente da República pode editar medida provisória sobre matéria de direito civil, mas não sobre matéria de direito processual civil.

Comentários:

Segundo o art. 62, §1º, I, “b”, da CF/88, é vedada medida provisória sobre direito penal, processual penal e processual civil. Assim, o Presidente pode editar medida provisória sobre matéria de direito civil, desde que não haja outra vedação constitucional, mas não pode sobre matéria de direito processual civil. Questão correta.

(TCE-SC - 2022) Medida provisória não revoga lei anterior, apenas suspende seus efeitos no ordenamento jurídico, devido a seu caráter transitório e precário.

Comentários:

Apesar de nascer com força de lei, a medida provisória, a partir do momento em que é editada, suspende os efeitos da lei que seja com ela conflitante. Somente após ser convertida em lei, essa MP revogará, definitivamente, a lei anterior. Questão correta.

Leis Delegadas

As leis delegadas são **elaboradas pelo Presidente da República**, no exercício de sua **função atípica legislativa**. O Presidente editará a lei delegada com base em delegação do Congresso Nacional; é justamente isso o que dá nome de lei “delegada” a essa espécie normativa. Pelo fato de o Congresso Nacional delegar a atribuição de legislar a alguém que não integra o Poder Legislativo, a doutrina diz que se trata da **delegação “externa corporis”**.



A elaboração de uma lei delegada depende, em primeiro lugar, de uma **solicitação do Presidente ao Congresso Nacional**. Por meio de mensagem, o Presidente solicita que o Congresso lhe delegue a competência para legislar sobre determinada matéria. Feita essa solicitação, o Congresso Nacional examinará e, **caso a aprove, editará resolução** que especificará o conteúdo e os termos para o exercício da delegação concedida. Será **inconstitucional** um **ato de delegação genérico, vago**, que dê poderes ilimitados ao Presidente da República em termos de competência legislativa.

A delegação é **ato discricionário** do Congresso Nacional, podendo ser revogada a qualquer tempo. Pode ser de dois tipos:

a) **Delegação típica (própria)**: nesse tipo de delegação (que costuma ser a regra), o Congresso Nacional limita-se a atribuir ao Presidente a competência para editar lei sobre determinada matéria. O Presidente irá, então, elaborar, promulgar e publicar a lei delegada, **sem qualquer intervenção do Congresso** nesse procedimento.

b) **Delegação atípica (imprópria)**: nesse tipo de delegação, a resolução do Congresso Nacional prevê que o projeto de lei delegada elaborado pelo Presidente **deverá ser apreciado pelo Poder Legislativo** antes de ser convertido em lei.

Nesse caso, o Congresso Nacional sobre ele deliberará, em votação única, vedada qualquer emenda. Caso **aprovada**, a **lei delegada será encaminhada ao Presidente da República**, para que a promulgue e publique. Se **rejeitado**, o **projeto será arquivado**, somente podendo ser reapresentado, na mesma sessão legislativa, por solicitação da maioria absoluta dos membros de uma das Casas do Congresso Nacional (princípio da irrepetibilidade).

A delegação **não vincula o Presidente da República**, que, mesmo diante dela, **poderá não editar a lei delegada**. Também não retira do Legislativo o poder de regular a matéria. Além disso, o Congresso Nacional pode revogar a delegação antes do encerramento do prazo fixado na resolução.

Da mesma forma que ocorre com as medidas provisórias, as **leis delegadas não podem cuidar de qualquer matéria**. De modo geral, a matéria vedada à medida provisória coincide com a que é proibida à lei delegada. Essa coincidência, porém, não é absoluta, pois há proibições que se aplicam somente à medida provisória (por exemplo, determinar sequestro de bens), bem como vedações que somente são impostas à lei delegada (por exemplo, dispor sobre direitos individuais). Vejamos o que dispõe o art. 68, § 1º, da Constituição Federal:

§ 1º - Não serão objeto de delegação os atos de competência exclusiva do Congresso Nacional, os de competência privativa da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal, a matéria reservada à lei complementar, nem a legislação sobre:

I - organização do Poder Judiciário e do Ministério Público, a carreira e a garantia de seus membros;

II - nacionalidade, cidadania, direitos individuais, políticos e eleitorais;

III - planos plurianuais, diretrizes orçamentárias e orçamentos.



A Carta Magna outorgou ao **Congresso Nacional** a competência para **sustar os atos do Executivo que exorbitem dos limites da delegação legislativa**. O ato de sustação surtirá **efeitos não retroativos (ex nunc)**. Trata-se do chamado “veto legislativo”.

Esse controle legislativo não veda uma eventual declaração de inconstitucionalidade pelo Poder Judiciário, quanto à matéria ou quanto aos requisitos formais do processo legislativo. De acordo com o STF, se o Congresso Nacional sustar os efeitos de ato normativo do Poder Executivo, **a ação de sustação poderá sofrer controle repressivo judicial**. Assim, após o ato de sustação efetuado pelo Congresso Nacional (decreto legislativo), poderá o Chefe do Executivo pleitear judicialmente a declaração de sua inconstitucionalidade, por meio de ação direta de inconstitucionalidade (ADI) ajuizada perante o Supremo Tribunal Federal.

HORA DE PRATICAR!



(Câmara de Altinópolis – 2026 – adaptada) De acordo com o art. 68 da Constituição Federal, não podem ser objeto de delegação atos de competência exclusiva do Congresso Nacional, competências privativas da Câmara ou do Senado, e a organização do Poder Judiciário e do Ministério Público.

Comentários:

De acordo com o art. 68, §1º, da CF/88, não podem ser objeto de delegação:

- Atos de competência exclusiva do Congresso Nacional;
- Atos de competência privativa da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal;
- Matéria reservada à lei complementar;
- Legislação sobre organização do Poder Judiciário e do Ministério Público, a carreira e a garantia de seus membros;
- Legislação sobre nacionalidade, cidadania, direitos individuais, políticos e eleitorais;
- Legislação sobre planos plurianuais, diretrizes orçamentárias e orçamentos.

Questão correta.

(Câmara de Bady Bassitt-SP – 2023) As leis delegadas serão elaboradas pelo Presidente da República, por solicitação ao Congresso Nacional, que deverá aprovar a delegação por meio de decreto legislativo.

Comentários:

Conforme o art. 68, § 2º, a delegação ao Presidente da República terá a forma de **resolução** do Congresso Nacional. Questão errada.



Decretos Legislativos e Resoluções

Os decretos legislativos e as resoluções são **espécies normativas primárias**, com hierarquia de lei ordinária. **Não estão sujeitos à sanção ou ao veto** do Presidente da República.

Os **decretos legislativos** são atos editados pelo **Congresso Nacional** para o tratamento de matérias de sua **competência exclusiva** (art. 49 da CF), dispensada a sanção presidencial. Segundo o Prof. José Afonso da Silva, os decretos legislativos são atos com **efeitos externos** ao Congresso Nacional.

As **resoluções**, por sua vez, são espécies normativas editadas pelo Congresso Nacional, pelo Senado Federal ou pela Câmara dos Deputados. São utilizadas para dispor sobre assuntos de sua competência que **não estão sujeitos à reserva de lei**. Esses assuntos são basicamente aqueles enumerados nos arts. 51 e 52 da Constituição, que apontam as **competências privativas** da Câmara e do Senado, respectivamente.

A Carta Magna exige a **edição de resoluções** também em outros dispositivos constitucionais, dentre os quais:

- a) delegação legislativa para a edição de lei delegada (resolução do Congresso Nacional);
- b) definição das alíquotas máximas do imposto da competência dos Estados e do DF, sobre transmissão "*causa mortis*" e doações de quaisquer bens ou direitos (resoluções do Senado);
- c) fixação das alíquotas do imposto sobre circulação de mercadorias e serviços aplicáveis às operações e prestações interestaduais e de exportação (resoluções do Senado);
- d) suspensão de execução de lei declarada inconstitucional pelo STF (resoluções do Senado).

A promulgação da resolução dá-se pelo **Presidente da respectiva Casa legislativa**.

Processo Legislativo Orçamentário

O PPA, a LDO e a LOA são leis de **iniciativa do Poder Executivo** (art. 165, CF), devendo ser apreciadas pelas duas Casas do Congresso Nacional, nos parâmetros do regimento comum (art. 166, CF). Seu processo legislativo apresenta várias peculiaridades, conforme veremos a seguir.

O art. 165, § 9º, da Constituição Federal de 1988 determina que:

Art. 165, § 9.º Cabe à lei complementar:

- I – dispor sobre o exercício financeiro, a vigência, os prazos, a elaboração e a organização do plano plurianual, da lei de diretrizes orçamentárias e da lei orçamentária anual;
- II – estabelecer normas de gestão financeira e patrimonial da administração direta e indireta bem como condições para a instituição e funcionamento de fundos.
- III - dispor sobre critérios para a execução equitativa, além de procedimentos que serão adotados quando houver impedimentos legais e técnicos, cumprimento de



restos a pagar e limitação das programações de caráter obrigatório, para a realização do disposto no § 11 do art. 166.

Como essa lei ainda não foi editada, é a Lei nº 4.320/64, recepcionada como lei complementar, que prevê as **normas gerais de direito financeiro** para os entes federados.

O processo legislativo inicia-se com a elaboração da **proposta legislativa**. As leis orçamentárias são, conforme o art. 165 da Constituição Federal, de iniciativa do Poder Executivo. Na esfera federal, essa iniciativa é de competência privativa do Presidente da República (art. 84, XXIII, CF). Trata-se de **iniciativa vinculada**, uma vez que deve ser exercida obrigatoriamente pelo seu titular em determinado período, por disposição constitucional e legal. Nesse sentido, o art. 85 da Constituição Federal determina que são crime de responsabilidade os atos do Presidente da República que atentem contra a lei orçamentária.

Destaque-se que a Constituição Federal assegurou a **autonomia administrativa e financeira** ao Poder Judiciário, ao Ministério Público e à Defensoria Pública. Assim, os tribunais (art. 99, § 1º, CF), o Ministério Público (art. 127, § 3º, CF) e as Defensorias Públicas (art. 134, § 2º) elaborarão suas **propostas orçamentárias**, dentro dos limites estabelecidos na LDO.

Os **prazos para o ciclo orçamentário**, no âmbito **federal**, são determinados pelo art. 35, § 2º, I a III, do ADCT:

Art. 35, § 2.º Até a entrada em vigor da lei complementar a que se refere o art. 165, § 9.º, I e II, serão obedecidas as seguintes normas:

I – o projeto do plano plurianual, para vigência até o final do primeiro exercício financeiro do mandato presidencial subsequente, será encaminhado até quatro meses antes do encerramento do primeiro exercício financeiro e devolvido para sanção até o encerramento da sessão legislativa;

II – o projeto de lei de diretrizes orçamentárias será encaminhado até oito meses e meio antes do encerramento do exercício financeiro e devolvido para sanção até o encerramento do primeiro período da sessão legislativa;

III – o projeto de lei orçamentária da União será encaminhado até quatro meses antes do encerramento do exercício financeiro e devolvido para sanção até o encerramento da sessão legislativa.

Note que o texto constitucional prevê **dois prazos**, para cada uma das leis orçamentárias: um para **encaminhamento da proposta** e outro para **devolução**. O primeiro consiste na data limite para o Executivo enviar ao Legislativo os projetos de lei orçamentária. Já o segundo corresponde à data limite para que o Poder Legislativo envie os projetos para a sanção do Chefe do Executivo. Esquematizando:



PPA

- Encaminhamento: até 4 meses antes do encerramento do 1.º Exercício financeiro (31.08).
- Devolução : até o encerramento da sessão legislativa (22.12).

LDO

- Encaminhamento: até 8 meses e meio antes do encerramento do exercício financeiro (15.04).
- Devolução : até o encerramento do primeiro período da sessão legislativa (17.07).

LOA

- Encaminhamento : até 4 meses antes do encerramento do exercício financeiro (31.08).
- Devolução : até o encerramento da sessão legislativa (22.12).

Os prazos referentes ao ciclo orçamentário dos Estados e dos Municípios constam das respectivas Constituições Estaduais ou Leis Orgânicas.

A **fase de discussão** subdivide-se em proposição de emendas (emendamento), voto do relator, redação final e proposição em Plenário. Nela, os parlamentares debatem sobre a proposta legislativa. A apreciação dos projetos das leis orçamentárias (PPA, LDO e LOA) é **feita pelas duas Casas do Congresso Nacional**, na forma do regimento comum (art. 166, CF).

No que se refere à **fase de emendamento**, determina a Constituição que as emendas aos **projetos de leis orçamentárias serão apresentadas na Comissão mista**, que sobre elas emitirá parecer, e apreciadas, na forma regimental, pelo Plenário das duas Casas do Congresso Nacional. Essa comissão, como o nome nos faz imaginar, é composta de deputados e senadores (art. 166, § 2º, CF/88).

As emendas ao projeto de lei do orçamento anual ou aos projetos que o modifiquem **somente podem ser aprovadas caso** (art. 166, § 3º, CF/88):

- a) Sejam **compatíveis com o plano plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias**;
- b) **Indiquem os recursos necessários**, admitidos apenas os provenientes de anulação de despesa, excluídas as que incidam sobre dotações para pessoal e seus encargos ou serviço da dívida, ou, ainda, sobre transferências tributárias constitucionais para Estados, Municípios e Distrito Federal;
- c) Sejam relacionadas com a **correção de erros ou omissões ou com os dispositivos do texto do projeto de lei**.

A fase de emendamento do projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias também é objeto de limitações pela Lei Fundamental. Reza a Carta Magna (art. 166, § 4º) que as emendas ao projeto de lei de diretrizes orçamentárias **não poderão ser aprovadas quando incompatíveis com o plano plurianual**.

É importante destacar o entendimento do Supremo Tribunal Federal de que, embora a iniciativa dos projetos de leis orçamentárias seja de competência reservada do Chefe do Poder Executivo, **podem os membros do Legislativo oferecer emendas aos mesmos**. Isso porque o poder de emendar projetos de lei é prerrogativa de ordem político-jurídica inerente ao exercício da atividade legislativa (ADI 1.050-MC, DJ de 23.04.2004). Também é importante ressaltar que o



STF entende que o **plano plurianual não pode ser modificado para aumentar as despesas** (ADI 2.810, DJ de 25.04.2003 e ADI 1.254-MC, DJ de 18.08.1995).

No que se refere à **fase de deliberação**, a regra é a **não rejeição das leis orçamentárias**. Nesse sentido, dispõe a Constituição que a **sessão legislativa não deverá ser interrompida** sem a aprovação do projeto de lei de diretrizes orçamentárias (art. 57, § 2º, CF). Há, contudo, uma exceção à regra. É possível a rejeição do projeto de LOA, o que se infere a partir do art. 166, § 8º:

Art. 166, § 8º - Os recursos que, em decorrência de veto, emenda ou rejeição do projeto de lei orçamentária anual, ficarem sem despesas correspondentes poderão ser utilizados, conforme o caso, mediante créditos especiais ou suplementares, com prévia e específica autorização legislativa.

No processo legislativo orçamentário, a **mensagem presidencial** é o instrumento usado na comunicação entre o Presidente da República e o Congresso Nacional. A mensagem serve para **encaminhar os projetos do PPA, da LDO e da LOA** e também pode ser enviada para **propor modificação nesses projetos**, enquanto não iniciada a votação, na Comissão mista, da parte cuja alteração é proposta (art. 166, § 5º, CF).

Emenda Constitucional nº 86/2015 – A PEC do Orçamento Impositivo

O orçamento público tem a característica de ser **autorizativo**, e não impositivo. O Poder Executivo **não está obrigado a executar** as despesas previstas na Lei Orçamentária Anual (LOA), possuindo mera autorização para fazê-lo. Por exemplo, suponha que a LOA destine R\$ 5 bilhões para a Segurança Pública. Desse valor, nem tudo precisa ser gasto, ou seja, nem tudo precisa ser executado.

Isso sempre levou a uma **intensa negociação política** entre Poder Executivo e o Poder Legislativo. Você já ouviu falar do “toma lá, dá cá”, não é? Pois bem. Os parlamentares sempre tiveram a prerrogativa de apresentar emendas parlamentares para alteração da LOA, mas o Poder Executivo não era obrigado a executá-las.

O Poder Executivo, então, só executava as emendas parlamentares daqueles congressistas que “*votassem com o governo*”. Por outro lado, os parlamentares que não apoiassem o governo, não tinham suas emendas executadas, ficando em “maus lençóis” com sua base de apoio.

Foi por essa razão que se começou a trabalhar na Emenda Constitucional nº 86/2015, que ficou conhecida como “**PEC do Orçamento Impositivo**”. Vamos entender o porquê desse nome.

Quando se fala em “**orçamento impositivo**”, a referência que se faz é à **obrigatoriedade de que ocorra a execução** das despesas previstas na LOA. Em outras palavras, os gestores públicos deverão efetivamente gastar aquilo que está previsto no orçamento. É diferente da ideia de “**orçamento autorizativo**”, segundo a qual a **LOA apenas autoriza despesas**, sem impor ao gestor público que lhes execute.

Mas o que isso tudo tem a ver com a Emenda Constitucional nº 86?

Na verdade, a EC nº 86/2015 poderia ser chamada de “**PEC das Emendas Parlamentares Impositivas**” (e não PEC do Orçamento Impositivo!). Explico...



As despesas previstas na LOA **continuam sendo uma mera autorização** para o gasto pelos gestores públicos. Todavia, estabeleceu-se que as **emendas parlamentares individuais** (aprovadas no limite atual de 2% da receita corrente líquida) **serão obrigatoriamente executadas**.

Esse é um dos pontos centrais dessa Emenda Constitucional nº 86/2015. Mas não é só isso...

A partir da EC nº 86/2015, e também após a promulgação da Emenda nº 126/2022, **os parlamentares** (considerando-se o universo total de Deputados e Senadores!) terão direito a **apresentar emendas individuais à LOA em um montante total de 2% da receita líquida** prevista no projeto de lei orçamentária encaminhada pelo Poder Executivo. Algumas observações relevantes:

- a) As emendas parlamentares são alterações da Lei Orçamentária Anual. Até a EC nº 86/2015, não se sabia exatamente o valor dos recursos a serem destinados às emendas parlamentares individuais. Com as Emendas Constitucionais, o valor das emendas parlamentares individuais passa a ser um valor certo, definido em **2% da Receita Corrente Líquida do exercício anterior ao do encaminhamento do projeto da lei orçamentária**.
- b) Do total previsto para as emendas parlamentares individuais, **metade** (ou seja, 1% da receita corrente líquida do exercício anterior ao do encaminhamento do projeto) **será destinada a ações e serviços públicos de saúde**.
- c) Do limite de 2% da receita corrente líquida do exercício anterior ao do encaminhamento do projeto, **1,55% caberá às emendas de Deputados e 0,45% às de Senadores**. Considera-se **equitativa** a execução das programações de caráter obrigatório que observe **critérios objetivos e imparciais** e que atenda de forma **igualitária e impessoal às emendas apresentadas**, independentemente da autoria, observada a divisão de percentuais entre Deputados e Senadores citadas neste tópico.
- d) As programações orçamentárias efetuadas com base nas “emendas parlamentares impositivas” somente **não serão de execução obrigatória** nos casos de **impedimentos de ordem técnica**.

A EC nº 86/2015 definiu também um **percentual mínimo** para os **gastos da União com ações e serviços públicos de saúde**. Agora, segundo o art. 198, §2º, I, a União deverá aplicar, pelo menos, **15% da sua Receita Corrente Líquida** em ações e serviços públicos de saúde.

Emenda Constitucional nº 100/2019 – Emendas de bancada impositivas

As **emendas à LOA** representam uma forma de o **Poder Legislativo influenciar** na alocação dos recursos públicos. Elas podem ser de 4 (quatro) diferentes tipos: individuais, de bancada, de comissão e da relatoria. Para o nosso estudo, é interessante saber apenas a diferença entre as emendas individuais e as emendas de bancada.

As **emendas individuais** são apresentadas por cada Deputado ou Senador, individualmente. As **emendas de bancada**, por outro lado, são coletivas, sendo apresentadas pelas bancadas estaduais ou regionais.

A EC nº 86/2015 tratou das emendas individuais à LOA, determinando que elas se tornassem impositivas, ou seja, de execução obrigatória. As EC nº 100/2019, por outro lado, tem como escopo as **emendas de bancada**.



Art. 166 (...)

§ 12 A garantia de execução de que trata o § 11 deste artigo aplica-se também às programações incluídas por todas as emendas de iniciativa de bancada de parlamentares de Estado ou do Distrito Federal, no montante de até 1% (um por cento) da receita corrente líquida realizada no exercício anterior.

Assim, as **emendas de bancada**, aprovadas no montante de **até 1% da Receita Corrente Líquida (RCL)** do exercício anterior, **são de execução obrigatória**. Em outras palavras, as emendas de bancada passam a ser impositivas. Cabe destacar que, havendo impedimentos de ordem técnica, as emendas de bancada, assim como as individuais, não serão executadas.

Emenda Constitucional nº 105/2019 – Emendas individuais de Deputados Federais e Senadores

A Emenda nº 105/2019 acrescentou o art. 166-A à Constituição Federal. Esse dispositivo trata das **emendas individuais impositivas** à Lei Orçamentária Anual que acarretam na **transferência de recursos do orçamento da União para os Estados, Distrito Federal e Municípios**. Lembre-se de que as emendas individuais já foram objeto de atenção do reformador constituinte por ocasião da promulgação da Emenda nº 86/2015.

As emendas individuais impositivas podem levar ao repasse de recursos da União por meio de duas espécies de **transferências financeiras** (ou repasses de recursos): transferências especiais e transferências com finalidade definida. Essas espécies serão definidas e melhor explicadas em aula específica a respeito das Finanças Públicas na Constituição Federal.

Processo Legislativo nos Estados-membros

As **regras básicas** do processo legislativo estabelecidas na Constituição são de **observância obrigatória** no âmbito dos Estados-membros, Distrito Federal e Municípios. Assim, esses entes federados devem prever, de forma idêntica à da Constituição Federal:

- a) as espécies normativas integrantes do processo legislativo federal, bem como o respectivo procedimento e quórum para sua aprovação;
- b) as hipóteses de iniciativa reservada e concorrente;
- c) os limites do poder de emenda parlamentar;
- d) as diferentes fases do processo legislativo, nas diversas espécies normativas;
- e) o princípio de irrepetibilidade de projetos rejeitados na mesma sessão legislativa.



REFORMA CONSTITUCIONAL

Introdução

Quando o Poder Constituinte Originário elabora uma nova Constituição, busca refletir os **dogmas e valores sociais** em voga naquele momento. Mas a sociedade evolui, criando a **necessidade de que o texto constitucional a acompanhe**, sob pena de não mais refletir a realidade e se tornar uma mera “folha de papel”.

Por isso, é comum que o próprio Poder Constituinte Originário preveja a possibilidade de alteração da Lei Fundamental pelo **Poder Constituinte Derivado**. Na Constituição Federal, foram previstos **dois procedimentos** para sua modificação: i) **emenda constitucional** e; ii) **revisão constitucional**. Ambos constituem manifestação do Poder Constituinte Derivado. A doutrina majoritária considera que a reforma constitucional é gênero, do qual são espécies a emenda e a revisão constitucional.

Existe ainda um **processo informal** de modificação da Constituição, o qual é chamado pela doutrina de **mutação constitucional**. A mutação constitucional é obra do **Poder Constituinte Difuso**.

Emenda Constitucional

Atualmente, a única possibilidade de alteração formal da Constituição é mediante emenda constitucional. A proposta de emenda constitucional é **discutida e votada em cada Casa do Congresso Nacional**, em **dois turnos**, considerando-se aprovada quando obtém em ambos, **três quintos** dos votos dos respectivos membros. Trata-se de procedimento mais dificultoso do que o de elaboração das leis, o que nos permite classificar nossa Constituição como **rígida**.

As emendas constitucionais **podem ser elaboradas a qualquer tempo**: em outras palavras, o Poder Constituinte Derivado pode se manifestar a qualquer momento, alterando a Constituição. Basta que sejam observados os limites constitucionais ao poder de reforma.

A aprovação das emendas constitucionais é feita em **sessão bicameral**, ou seja, cada uma das Casas do Congresso Nacional atua separadamente na discussão e votação dessa espécie normativa. Como consequência, as emendas constitucionais são **promulgadas pelas Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal**.

Pelo princípio da simetria, o procedimento de emenda constitucional, previsto no art. 60, CF/88, é de **reprodução obrigatória** nas Constituições Estaduais. Segundo o STF, o procedimento de modificação das Constituições estaduais deve ter exatamente a **mesma rigidez** do procedimento exigido para alteração da Carta Magna.

Revisão Constitucional

A revisão constitucional é outro **procedimento de modificação formal** da Constituição estabelecido pelo Poder Constituinte Originário, devendo, portanto, obedecer rigorosamente aos parâmetros por ele estabelecidos. Esse procedimento está previsto no art. 3º do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT):



Art. 3º - A revisão constitucional será realizada após cinco anos, contados da promulgação da Constituição, pelo voto da maioria absoluta dos membros do Congresso Nacional, em sessão unicameral.

O Poder Constituinte Originário previu que a **revisão constitucional** ocorreria **5 (cinco) anos após a promulgação da CF/88**, ou seja, em 1993. Nesse mesmo ano, estava prevista a **realização de plebiscito** destinado a escolher a forma de governo (Monarquia ou República) e o sistema de governo (Presidencialismo ou Parlamentarismo) a ser adotado pelo Brasil. O objetivo do Poder Constituinte Originário, portanto, foi permitir ampla modificação do texto constitucional caso fosse necessário adequá-lo a uma Monarquia ou a um sistema parlamentarista.

As **formalidades** do procedimento de revisão eram **mais simples** do que as exigidas, como veremos a seguir, pela reforma constitucional. Em decorrência disso, em 1993/1994 foram aprovadas seis emendas constitucionais de revisão.

As emendas constitucionais de revisão foram aprovadas em **turno único** de votação, por **maioria absoluta** dos membros do Congresso Nacional. Além disso, para realizar a revisão constitucional, o Congresso Nacional reuniu-se em **sessão unicameral**. Uma observação: na sessão unicameral, a discussão e a deliberação se fazem em conjunto, envolvendo os congressistas de ambas as Casas Legislativas. Câmara e Senado se unem e se comportam como se fossem uma única Casa Legislativa.

Como se tratou de **sessão unicameral**, a **promulgação** das emendas constitucionais de revisão foi feita **pela Mesa do Congresso Nacional**. Relembre-se de que as emendas constitucionais, por serem aprovadas em sessão bicameral, são promulgadas pela Mesa da Câmara dos Deputados e do Senado Federal.

O procedimento de revisão constitucional foi previsto para ser **único**. Considerando-se que o prazo para sua realização já se encerrou, qualquer mudança formal da Constituição hoje em dia somente pode se dar por meio de **emenda constitucional** (art. 60, CF/88).

Ao procedimento de revisão constitucional aplicaram-se **os mesmos limites que o procedimento de emenda constitucional** (limitações materiais e circunstanciais, de que trataremos adiante).

Por fim, o procedimento de revisão constitucional não foi previsto para os **Estados-membros**. Isso, porque ele só existiu devido à indefinição da Assembleia Constituinte quanto à forma de governo (república ou monarquia) e ao sistema de governo (presidencialismo ou parlamentarismo) a serem adotados pelo Brasil.

PROCEDIMENTOS	
Revisão constitucional	Emenda constitucional
Maioria absoluta, em sessão unicameral	Discussão e votação em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, com aprovação, em ambos, por 3/5 dos membros de cada Casa. Sessão bicameral.
Promulgação pela Mesa do Congresso Nacional	Promulgação pelas duas Casas Legislativas, separadamente.

Processo Legislativo das Emendas Constitucionais

A Constituição Federal de 1988 é **rígida**, ou seja, sua modificação depende de um processo legislativo **mais dificultoso** do que o aplicável à elaboração das leis. Atualmente, a alteração da



Carta Magna somente pode ser feita mediante **emendas constitucionais**, as quais têm um processo legislativo com certas peculiaridades.

O processo legislativo das emendas constitucionais está previsto no art. 60, CF/88. Vamos, a seguir, detalhar cada uma das peculiaridades desse processo:

a) **Iniciativa das emendas constitucionais**

A iniciativa é o ato que deflagra o processo legislativo. É o “pontapé inicial” do processo legislativo e consiste na **apresentação de uma PEC** (Proposta de Emenda Constitucional) ao Congresso Nacional.

Os **legitimados** a apresentar uma proposta de emenda constitucional são os seguintes:

- 1/3 (um terço), no mínimo, dos membros da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal;
- Presidente da República;
- Mais da metade das Assembleias Legislativas das unidades da Federação, manifestando-se, cada uma delas, pela maioria relativa de seus membros.

É perceptível que o **rol de legitimados para apresentação de projetos de lei** (art.61, CF/88) é **bem mais amplo** do que o dos legitimados a apresentar uma proposta de emenda constitucional. Um Senador ou Deputado pode, sozinho, apresentar projeto de lei, o que não é possível para uma PEC.

Embora exista a iniciativa popular para a apresentação de projetos de lei, isso não se aplica às emendas à Constituição Federal. Assim, pode-se afirmar que a iniciativa de emenda constitucional **não é facultada aos cidadãos**. Essa é a posição da doutrina majoritária, ainda que haja opiniões respeitáveis em sentido contrário, reconhecendo a iniciativa popular em emendas constitucionais.¹

Os Estados, por meio das Assembleias Legislativas, têm a prerrogativa de apresentar proposta de emenda constitucional. Os **Municípios**, por sua vez, não possuem esse poder. Aliás, esses entes não têm qualquer participação no processo legislativo das emendas à Constituição.

Outro ponto relevante é que, para as emendas constitucionais, **não há que se falar em iniciativa privativa em razão da matéria**. Os legitimados a apresentar proposta de emenda constitucional (art. 60, I, II e III) poderão fazê-lo qualquer que seja o assunto.

Por último, vale destacar que **não há Casa Iniciadora** para propostas de emenda constitucional. As propostas de emenda à Constituição poderão iniciar sua tramitação em qualquer uma das Casas Legislativas.

b) **Emendas Parlamentares**

As emendas parlamentares são **proposições legislativas acessórias** que **alteram**, de algum modo, os projetos de lei e até mesmo as emendas constitucionais. Há que se enfatizar, todavia, que existe uma particularidade importante para as emendas parlamentares às propostas de emendas constitucionais.

Segundo o art. 60, § 2º, CF/88, a proposta de emenda constitucional será **discutida e votada em cada Casa do Congresso Nacional**, em **dois turnos**, considerando-se aprovada se obtiver, em

¹ SILVA, José Afonso da. *Curso de Direito Constitucional Positivo*. 35ª ed. São Paulo: Ed. Malheiros, 2012, p. 64



ambos, **três quintos** dos votos dos respectivos membros. Isso quer dizer que uma emenda constitucional somente será considerada aprovada se as duas Casas Legislativas (Câmara dos Deputados e Senado Federal) obtiverem consenso quanto ao seu texto.

Suponha, então, que uma proposta de emenda constitucional (PEC) seja aprovada na Câmara dos Deputados. Chegando ao Senado Federal, são apresentadas emendas parlamentares a essa PEC. Como consequência, a PEC terá que retornar à Câmara dos Deputados, para nova votação, em dois turnos. Caso sejam apresentadas novas emendas parlamentares na Câmara dos Deputados, a PEC terá que voltar ao Senado. Vira um verdadeiro “pingue-pongue”!

Dessa forma, pode-se concluir que as **emendas parlamentares aprovadas em uma das Casas** levam à **revisão de todo o texto da PEC** pela outra Casa Legislativa (e não somente das emendas por ela aprovadas!). Esse **processo ocorre sucessivamente** até que a matéria receba integralmente votos favoráveis de, pelo menos, três quintos (3/5) dos membros de **ambas as Casas**, em dois turnos de votação.

É importante ressaltar, todavia, que já decidiu o STF que o **retorno de uma PEC para a outra Casa Legislativa**, após sofrer emenda parlamentar, somente será necessário caso seja promovida **alteração substancial** no texto. Meras alterações na redação da PEC não implicam seu retorno à outra Casa Legislativa. Dessa maneira, caso as modificações do texto **não sejam substanciais ou não alterem o seu sentido normativo**, a proposta de emenda constitucional **poderá ser promulgada** pelas Mesas da Câmara e do Senado Federal, desde que cumpridas todas as demais formalidades.

c) Deliberação (votação)

Para que uma proposta de emenda constitucional seja aprovada, deve haver **consenso quanto ao texto** entre as duas Casas Legislativas. Caso seja apresentada uma emenda parlamentar em uma das Casas Legislativas que promova alteração substancial no texto, a PEC deverá retornar à outra Casa Legislativa, para nova apreciação.

Com o passar dos anos, consolidou-se no Congresso Nacional uma prática cujo **objetivo é evitar que uma PEC retorne à outra Casa Legislativa**: a “PEC- paralela”. Suponha, por exemplo, que a Câmara dos Deputados aprove uma PEC que possui 5 artigos. A PEC segue para o Senado, que decide suprimir 2 desses artigos. Em tese, o novo texto deveria retornar à Câmara dos Deputados, para nova apreciação.

Para evitar isso, o Senado **divide a PEC em duas**: i) parte em que há consenso entre as Casas Legislativas e; ii) parte em que não há consenso. A **parte da PEC em que há consenso** entre a Câmara dos Deputados e o Senado **é promulgada**, enquanto a outra retorna à Câmara.

O STF tem reconhecido como legítima a prática da “PEC-paralela”. Segundo a Corte Suprema, *“não precisa ser reapreciada pela Câmara dos Deputados expressão suprimida pelo Senado Federal em texto de projeto que, na redação remanescente, aprovada de ambas as Casas do Congresso, não perdeu sentido normativo”*.²

d) Sanção e Veto

A **sanção** é ato unilateral do Presidente da República, por meio do qual este manifesta sua **aquiescência** (concordância) com o projeto de lei aprovado pelo Poder Legislativo. O **veto**, por

² ADI 3.367. Rel. Min. Cezar Peluso. Julgamento em 13.04.2005.



sua vez, é o ato unilateral do Presidente da República por meio do qual ele **manifesta a discordância** com o projeto de lei aprovado pelo Poder Legislativo.

Diversamente do que acontece no processo legislativo ordinário (elaboração das leis comuns), as propostas de emenda constitucional **não se submetem à sanção ou veto do Presidente da República**. Uma vez tendo sido aprovadas pelo Poder Legislativo, as propostas de emenda constitucional são **diretamente promulgadas pelas Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal**.

e) Promulgação e Publicação

Segundo o art. 60, § 3º, CF/88, a emenda à Constituição será **promulgada pelas Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal**, com o respectivo número de ordem. Assim, a promulgação é feita pelo Poder Legislativo (e não pelo Poder Executivo).

HORA DE PRATICAR!



(CÂMARA DOS DEPUTADOS – 2026) É admissível que uma proposta de emenda constitucional seja apresentada por mais da metade das assembleias legislativas das unidades da Federação.

Comentários:

De acordo com o inciso III, art. 60, da CF 88, a Constituição poderá ser emendada mediante proposta de mais da metade das Assembleias Legislativas das unidades da Federação, manifestando-se, cada uma delas, pela maioria relativa de seus membros. Questão correta.

(PGE-RJ – 2022) A CF pode ser emendada mediante proposta de mais da metade das assembleias legislativas das unidades da Federação. Nesse caso, cada uma das assembleias proponentes terá de se manifestar pela maioria relativa de seus membros.

Comentários:

A proposta de emenda constitucional pode ser apresentada por **mais da metade das Assembleias Legislativas** das unidades da Federação, manifestando-se, cada uma delas, pela **maioria relativa** de seus membros. Questão correta.

Limitações Constitucionais ao Poder de Reforma

As limitações constitucionais ao poder de reforma são de **4 (quatro) tipos** diferentes: i) limitações materiais; ii) limitações formais; iii) limitações circunstanciais; e iv) limitações temporais. Caso essas limitações não sejam obedecidas, a emenda constitucional poderá ser declarada inconstitucional, como veremos à frente.

a) Limitações materiais

As limitações materiais são aquelas que restringem o poder de reforma **quanto ao conteúdo**, à matéria. Decorrem da intenção do Poder Constituinte Originário de estabelecer um núcleo essencial que não poderá ser suprimido por meio de emenda constitucional. Podem ser de **dois tipos**: i) explícitas ou expressas e; ii) implícitas.



As **limitações explícitas**, como o próprio nome já nos indica, estão expressamente previstas no texto constitucional. Segundo o art. 60, § 4º, CF/88, **não será objeto de deliberação** a proposta de emenda **tendente a abolir** as seguintes normas: i) forma federativa de Estado; ii) voto direto, secreto, universal e periódico; iii) separação dos Poderes e; iv) direitos e garantias individuais. A Constituição estabelece, assim, um núcleo intangível, que está protegido contra investidas do poder de reforma. São as chamadas **cláusulas pétreas**.

É relevante destacar que a expressão **"tendente a abolir"** tem importância central no estudo das cláusulas pétreas. As matérias que constituem cláusulas pétreas expressas no texto constitucional **podem ser objeto de emenda constitucional**, desde que não haja tendência a seu esvaziamento. Nesse sentido, uma emenda constitucional que estabeleça o **voto facultativo** não estará violando cláusula pétrea e será plenamente válida. Da mesma forma, também será válida emenda constitucional que **amplie direitos e garantias individuais**.

Um ponto extremamente relevante sobre esses direitos é que não estão arrolados apenas no art. 5º, da CF/88. **Há diversos outros espalhados pelo texto constitucional**. Seguindo essa linha, o STF já teve a oportunidade de dizer que o **princípio da anterioridade tributária** (art. 150, III, b) e o **princípio da anterioridade eleitoral** (art. 16) são garantias individuais e, portanto, estão gravados por cláusula pétrea.



Emenda constitucional pode criar uma cláusula pétrea?

Não. Emenda constitucional **não pode criar cláusula pétrea**; apenas o Poder Constituinte Originário tem esse poder. Destaque-se, inclusive, que novo direito ou garantia individual (criado por emenda constitucional) **não pode ser considerado uma cláusula pétrea**.

Há **polêmica doutrinária** quanto aos **direitos sociais** (e.g., saúde, educação, trabalho, dentre outros) serem ou não considerados cláusula pétrea.³ Alguns autores optam por uma tese mais restritiva, defendendo que apenas os direitos e garantias individuais seriam cláusula pétrea. Outros, adeptos de uma teoria mais expansiva, indicam que o legislador constituinte disse menos do que queria, incorrendo em verdadeira **"lacuna de formulação"**. Para esses últimos, os direitos fundamentais sociais também poderiam ser enquadrados como cláusula pétrea.

No estudo das cláusulas pétreas, é fundamental entender o alcance da expressão **"não será objeto de deliberação"**. Segundo o STF, qualquer proposta de emenda tendente a abolir cláusula pétrea **não poderá sequer ser objeto de deliberação** no Congresso Nacional. Caso isso ocorresse, estaria sendo **violado o devido processo legislativo constitucional**.

³ MENDES, Gilmar Ferreira; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. *Curso de Direito Constitucional*. 10. ed. São Paulo: Editora Saraiva, 2015, p. 129.



Com isso, terminamos o estudo das limitações materiais explícitas. Falaremos, agora, das **implícitas**. Trata-se de limites tácitos, que **asseguram a efetividade das cláusulas pétreas expressas**.⁴ A doutrina aponta a existência das seguintes:

- **Titularidade do Poder Constituinte Originário**: somente ao **povo** cabe decidir a conveniência e a oportunidade de se elaborar uma nova Constituição. Por esse motivo, é inconstitucional qualquer emenda à Constituição que tente outorgar a titularidade do poder constituinte originário a qualquer órgão constituído.
- **Titularidade do Poder Constituinte Derivado**: **é inconstitucional** qualquer emenda à Constituição que **transfira a competência de reformar a Constituição atribuída ao Congresso Nacional** (representante do povo) a outro órgão do Estado.
- **Procedimentos de reforma constitucional**: o **procedimento** de revisão constitucional (ADCT, art. 3º) e o de emenda constitucional (CF, art. 60) são limitações materiais implícitas. Seria flagrantemente **inconstitucional**, por exemplo, emenda à Constituição que estabelecesse **novo quórum para a aprovação de emendas constitucionais**. Da mesma forma, não seria válida emenda constitucional que criasse **novas cláusulas pétreas**.

HORA DE PRATICAR!



(PGE-RJ – 2022) Proposta de emenda constitucional com o objetivo de tornar facultativo a todos os cidadãos o voto nas eleições a serem realizadas no Brasil em 2024 viola a CF visto que o voto obrigatório configura cláusula pétrea.

Comentários:

O voto obrigatório não é uma cláusula pétrea. De acordo com o art. 60, § 4º, da CF/88, é cláusula pétrea o voto direto, secreto, universal e periódico. Questão errada.

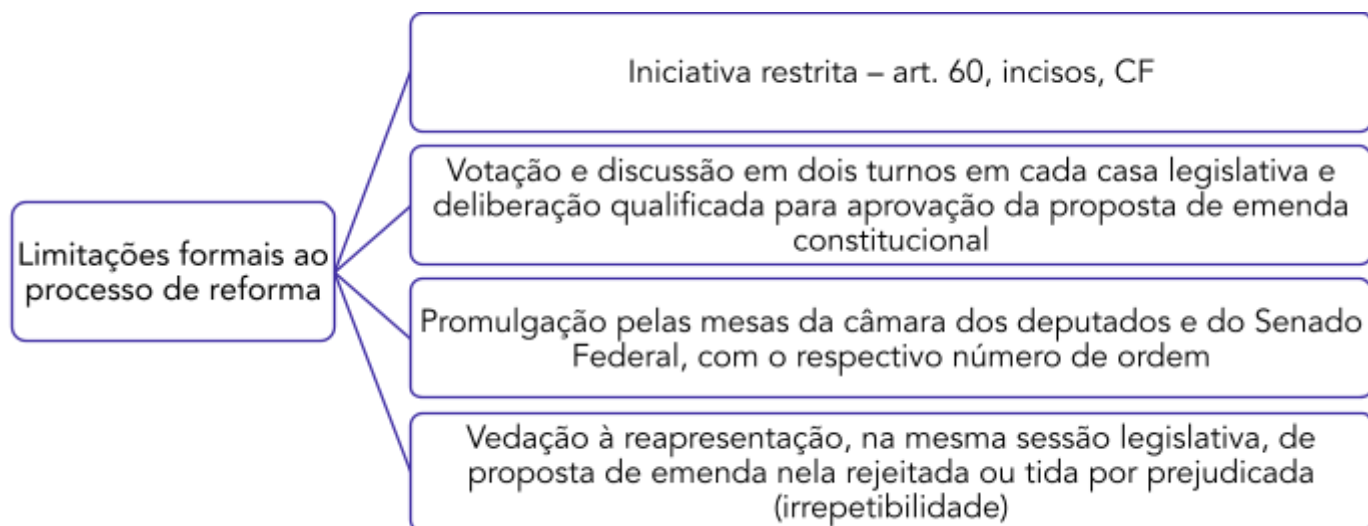
b) Limitações formais

As **limitações formais** ao processo de reforma à Constituição **se devem à rigidez constitucional**. Como você se lembra, a CF/88 é do tipo rígida e, como tal, exige um processo especial para modificação do seu texto, mais difícil do que aquele de elaboração das leis.

Mas quais são as limitações formais? Vimos algumas delas quando tratamos do processo legislativo das emendas constitucionais. Elas estão previstas no art. 60, I ao III, e §§ 2º, 3º e 5º. Para facilitar nossa análise, vejamos o quadro a seguir:

⁴ CANOTILHO, J. J. Gomes. *Direito Constitucional*, 1993.





A **primeira limitação formal** à reforma da Constituição se refere à **iniciativa**. Os incisos I a III do art. 60 estabelecem os **legitimados no processo legislativo de reforma da Constituição**, ou seja, quem pode apresentar proposta de emenda constitucional (PEC) perante o Congresso Nacional. São eles:

- 1/3 (um terço), no mínimo, dos membros da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal;
- Presidente da República;
- Mais da metade das Assembleias Legislativas das unidades da federação, manifestando-se, cada uma delas, pela maioria relativa de seus membros.

Ainda no que diz respeito à iniciativa, destacamos os seguintes tópicos:

- **Ausência de iniciativa popular:** ao contrário do que ocorre no processo legislativo das leis, não há previsão para que o cidadão apresente proposta de emenda à Constituição Federal;
- **Ausência de iniciativa reservada:** diferentemente do que ocorre no processo legislativo das leis, não há iniciativa reservada à emenda constitucional. Qualquer dos legitimados pode apresentar proposta de emenda constitucional sobre todas as matérias não vedadas pela Carta Magna;
- **Ausência de participação dos Municípios.** Esses entes federados não dispõem de iniciativa de proposta de emenda constitucional, nem participam das discussões e votações da mesma.
- **Participação dos Estados e do Distrito Federal.** Esses entes da Federação participam tanto na apresentação de proposta de emenda constitucional, por meio das Assembleias Legislativas (CF, art. 60, II I), quanto das discussões e deliberações sobre a mesma. Isso, porque o Senado Federal representa os Estados e o Distrito Federal. Nesse ponto, diferenciam-se dos Municípios, que não participam do processo de reforma à Constituição por não terem representantes no Congresso Nacional.
- **Ausência de previsão, pela Constituição, de Casa iniciadora obrigatória.** A discussão e a votação de proposta de emenda à Constituição podem ser iniciadas tanto na Câmara dos Deputados quanto no Senado Federal.



- **Ausência de Casa "revisora"**. A segunda Casa Legislativa, diferentemente do que ocorre no procedimento legislativo ordinário (referente às leis), não revisa o texto aprovado pela Casa em que foi apresentada a emenda. Ela o aprecia como novo, podendo alterá-lo livremente.

A **segunda limitação formal** à reforma da Constituição diz respeito à **discussão, votação e aprovação** da proposta de emenda constitucional. De acordo com o art. 60, § 2º da CF/88, a proposta de emenda constitucional será discutida e votada **em cada Casa do Congresso Nacional**, em **dois turnos**, considerando-se aprovada se obtiver, em ambos, **três quintos** dos votos dos respectivos membros.

A **terceira limitação formal** ao poder de reforma diz respeito à **promulgação**. O art. 60, § 3º, determina que a emenda à Constituição será promulgada pelas **Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal**, com o respectivo número de ordem. Observe que:

- Diferentemente do que ocorre no projeto de lei, a proposta de emenda à Constituição **não se submete à sanção ou veto** do Chefe do Poder Executivo;
- Ao contrário do que ocorre no processo legislativo das leis, o **Presidente da República não dispõe de competência para promulgação** de uma emenda à Constituição;
- A **numeração das emendas à Constituição segue ordem própria**, distinta daquela das leis (EC nº 1; EC nº 2; EC nº 3 e assim sucessivamente).

A **quarta e última limitação formal** ao poder de reforma está prevista no art. 60, § 5º, CF/88, que trata do **princípio da irrepetibilidade**. Segundo esse dispositivo, *"a matéria constante de proposta de emenda rejeitada ou havida por prejudicada não pode ser objeto de nova proposta na mesma sessão legislativa"*. Assim, uma proposta de emenda constitucional rejeitada ou havida por prejudicada somente poderá ser objeto de nova proposta em uma **próxima sessão legislativa**.

Trata-se de mais uma distinção em relação ao processo legislativo ordinário. A **irrepetibilidade de proposta de emenda constitucional** rejeitada ou havida por prejudicada é **absoluta**; já a irrepetibilidade de **projeto de lei** rejeitado é **relativa**.

c) Limitações circunstanciais

Diante de certas **situações excepcionais e de anormalidade institucional**, a Constituição **não pode ser reformada**. O objetivo é garantir a independência do Poder Constituinte Derivado.

A Carta da República instituiu três circunstâncias excepcionais que impedem a modificação do seu texto: **estado de sítio**, **estado de defesa** e **intervenção federal** (CF, art. 60, § 1º). Nesses períodos, as propostas de emenda à Constituição poderão ser apresentadas, discutidas e votadas. O que **não se permite é que sejam promulgadas**.

d) Limitações temporais

Segundo a doutrina majoritária, a Constituição Federal de 1988 **não possui limitações temporais** ao poder de reforma. Estas consistiriam no estabelecimento de um lapso temporal dentro do qual a Constituição seria imodificável. Exemplificando, a Constituição de 1824 (Constituição do Império) estabeleceu um limite temporal ao poder de reforma: seu texto somente poderia ser modificado após 4 anos de sua vigência.



HORA DE PRATICAR!



(ARSAL – 2026) A matéria constante de proposta de emenda rejeitada ou havida por prejudicada poderá ser objeto de nova proposta de emenda na mesma sessão legislativa, desde que apresentada pela maioria absoluta dos membros de qualquer das casas do Congresso Nacional.

Comentários:

De acordo com o art. 60, § 5º, da CF/88, a matéria constante de proposta de emenda rejeitada ou havida por prejudicada não pode ser objeto de nova proposta na mesma sessão legislativa. Questão errada.

(DPE-RS – 2022) As limitações ao poder de reforma constitucional incluem as temporais, como as que vedam emendas durante a vigência de intervenção federal, de estado de defesa ou de estado de sítio; as formais, as quais estabelecem obstáculos procedimentais; e as materiais, que definem núcleos essenciais inacessíveis ao poder constituinte derivado.

Comentários:

As limitações indicadas referem-se às limitações circunstanciais ao poder de reforma constitucional (art. 60, §1º, CF). Não há limitações temporais na CF/1988, tanto que, desde sua publicação, o poder constituinte derivado reformador poderia editar emendas constitucionais livremente, independentemente das Emendas de revisão (art. 3º, ADCT). Questão errada.

O Controle Judicial do processo de reforma constitucional

Como vimos, o processo de reforma constitucional deve obedecer a todos os limites impostos pelo Poder Constituinte Originário, sob pena de inconstitucionalidade. Cabe, portanto, **controle de constitucionalidade dos atos de reforma constitucional** em caso de desrespeito às limitações estabelecidas pelo art. 60 da CF/88.

A inconstitucionalidade pode ser **material** ou **formal**. Será material quando houver **ofensa à cláusula pétrea**, ferindo limitações de conteúdo estabelecidas pelo legislador constituinte originário. Por outro lado, será formal quando **desobedecer às formalidades** estabelecidas pela Constituição para a elaboração da emenda constitucional.

Uma vez promulgada, a emenda constitucional poderá ser questionada perante o Poder Judiciário tanto na **via incidental** (caso concreto submetido à apreciação do Judiciário) quanto na **via abstrata** (mediante impugnação da norma "em tese"), caso se vislumbre ofensa a algum dos dispositivos do art. 60 da Constituição Federal.

Na **via incidental**, a iniciativa poderá ser de qualquer pessoa prejudicada pelos termos da emenda constitucional, perante **qualquer juiz ou tribunal** do país. Nesse caso, a decisão do Poder Judiciário somente **alcançará as partes** do processo (eficácia "inter partes").

Já quando o controle se der pela **via abstrata**, a iniciativa caberá apenas a um dos legitimados arrolados no art. 103, da CF/88, sendo realizado **perante o Supremo Tribunal Federal**. Nesse



caso, a decisão do STF tem eficácia contra todos, **expurgando a norma inconstitucional** do ordenamento jurídico (eficácia "erga omnes").

Há, ainda, a possibilidade de que seja realizado o **controle de constitucionalidade** de proposta de **emenda constitucional em tramitação** no Congresso Nacional (**controle preventivo de constitucionalidade**). Nesse caso, busca-se impedir a tramitação de proposta de emenda que tenda a abolir cláusula pétrea, nos termos do art. 60, § 4º, da CF/88.

Segundo o STF, a **instauração desse procedimento de controle de constitucionalidade** somente pode ser dar pela ação de um **congressista**. A ação cabível para tanto é o **mandado de segurança**, uma vez que se visa a proteção do direito líquido e certo do congressista de ver respeitado o devido processo legislativo constitucional. Por esse motivo, terceiros (não congressistas) jamais poderiam instaurar esse procedimento de controle de PEC em tramitação.

O mandado de segurança deverá ser **ajuizado perante o STF**, visto que compete à Corte Suprema apreciar, originariamente, os atos emanados dos órgãos do Congresso Nacional, de suas Casas e de suas Comissões. Entretanto, **caso a emenda constitucional seja promulgada antes do julgamento do mandado de segurança**, a **ação restará prejudicada**, por perda de objeto. Não haverá mais apreciação do mandado de segurança pelo STF, uma vez que o processo legislativo que era seu objeto não mais existe.

Mutação Constitucional

A mutação constitucional é um **processo informal** de alteração da Constituição. Ao contrário do poder de reforma, que promove alterações no texto da Constituição, a mutação constitucional **não produz qualquer alteração textual na Carta Magna**. O texto da Constituição permanece intacto, íntegro.

Nesse processo, muda-se a interpretação dada ao texto constitucional, em conformidade com a **evolução dos costumes e valores** da sociedade. Nas palavras de Dirley da Cunha Jr., "*a mutação constitucional é um processo informal de alteração de sentidos, significados e alcance dos enunciados normativos contidos no texto constitucional através de uma interpretação constitucional que se destina a adaptar, atualizar e manter a Constituição em contínua interação com a sua realidade social*".⁵

Segundo o STF, existem **3 (três) situações** que **legitimam uma mutação constitucional**: a) mudança na percepção do direito; b) modificações na realidade fática e; c) consequência prática negativa de determinada linha de entendimento. (ADI 5540/MG, rel. Min. Edson Fachin, julgamento em 03.05.2017)

Trata-se de manifestação do denominado **Poder Constituinte Difuso**, que é um **poder derivado** que se manifesta de maneira não escrita. O Poder Constituinte Difuso é assim chamado porque não se sabe bem como e quando se inicia o processo de alteração da Constituição por ele promovido.⁶

Nas Constituições rígidas, quanto mais dificultosas as exigências para a reforma constitucional, **maior a frequência das mutações constitucionais** como meio de adaptação da Carta Magna às exigências sociais. Outro fator que favorece a ocorrência desse fenômeno é o caráter abstrato e

⁵ CUNHA JÚNIOR, Dirley da. *Curso de Direito Constitucional*. 6. ed. Salvador: Ed. Juspodum, 2012, p. 263-264.

⁶ MASSON, Nathalia. *Manual de Direito Constitucional*. Salvador: Ed, Juspodum, 2013, p. 146-147.



aberto de grande parte dos dispositivos constitucionais, por deixar um grande espaço de atuação aos intérpretes do Texto Maior, que podem modificar o sentido das normas de acordo com a realidade de cada época.



QUESTÕES COMENTADAS

1. (INSTITUTO IACP/Prefeitura de Nazaré da Mata-PE/Agente Comunitário de Saúde/2026) Nos termos da Constituição Federal é CORRETO afirmar que a aprovação de leis complementares depende de maioria:

- a) qualificada.
- b) simples.
- c) distrital.
- d) absoluta.
- e) ordinária.

Comentários:

Questão simples e objetiva! O quórum de aprovação das leis complementares é de maioria absoluta, nos termos do art. 69 da CRFB/88: “As leis complementares serão aprovadas por maioria absoluta”.

Gabarito: Letra D.

2. (FUNDATEC/CREF 2ª Região – RS/2026) Segundo a Constituição Federal, a iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe também aos cidadãos. Nestes termos, a iniciativa popular pode ser exercida pela apresentação ao(à) _____ de projeto de lei subscrito por, no mínimo, _____ do eleitorado nacional, distribuído pelo menos por _____ Estados, com não menos de três décimos por cento dos eleitores de cada um deles.

Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas do trecho acima.

- a) Câmara dos Deputados – 1% – 5
- b) Câmara dos Deputados – 2%– 6
- c) Câmara dos Deputados – 1%– 6
- d) Senado Federal – 2%– 6
- e) Senado Federal – 1%– 5

Comentários:

A iniciativa popular para projetos de lei no âmbito federal deve respeitar os requisitos previstos no art. 61, § 2º da Constituição Federal. Vejamos:

“A iniciativa popular pode ser exercida pela apresentação à **Câmara dos Deputados** de projeto de lei subscrito por, no mínimo, **um por cento do eleitorado nacional, distribuído pelo menos por cinco Estados, com não menos de três décimos** por cento dos eleitores de cada um deles”.

Gabarito: Letra A.



3. (VUNESP/Câmara de Mogi das Cruzes-SP/Técnico Legislativo/2026) Em caso de relevância e urgência, a Constituição Federal autoriza ao Presidente da República adotar medidas provisórias, com força de lei. Sobre esse assunto, assinale a alternativa correta.

- a) Matérias relativas ao direito penal somente podem ser objeto de medida provisória se for para abrandar a dosimetria de penas.
- b) É vedada a edição de medida provisória que implique instituição ou majoração de impostos.
- c) Se a medida provisória não for apreciada em até quarenta e cinco dias contados de sua publicação, perderão eficácia, devendo o Congresso Nacional disciplinar, por decreto legislativo, as relações jurídicas dela decorrentes.
- d) A votação das medidas provisórias deve ser iniciada pelo Senado Federal e, somente se aprovadas por esta Casa, serão submetidas à apreciação da Câmara dos Deputados.
- e) É vedada a edição de medidas provisórias sobre matéria relativa à nacionalidade e cidadania.

Comentários:

LETRA A. INCORRETA. Temos vedação expressa à elaboração de Medida Provisória sobre matéria de direito penal, processual penal ou civil. (art. 62, §1º, alínea b, da CRFB/88).

LETRA B. INCORRETA. O que o art. 62, §2º da CRFB/88 estabelece como regra geral é que uma medida provisória que implique instituição ou majoração de impostos só produzirá efeitos no exercício financeiro seguinte se houver sido convertida em lei até o último dia daquele em que foi editada (exceto os impostos II, IE, IPI, IOF e imposto extraordinário de guerra).

LETRA C. INCORRETA. Maldade da banca examinadora! O prazo da MP é de 60 (sessenta) dias, conforme o art. 62, § 3º da Constituição Federal.

LETRA D. INCORRETA. Na verdade, as medidas provisórias terão sua votação iniciada na Câmara dos Deputados (art. 62, § 8º da CRFB/88).

LETRA E. CORRETA. É o gabarito! Temos vedação expressa na Constituição para edição de medida provisória sobre nacionalidade e cidadania (art. 62, §1º, I, "a", da CRFB/88).

Gabarito: Letra E.

4. (AVANÇA SP/Prefeitura de Potim-SP/2026) De acordo com a Constituição Federal, projeto de lei aprovado por uma Casa será revisto pela outra, em um só turno de discussão e votação, e enviado à sanção ou promulgação, se a Casa revisora o aprovar, ou arquivado, se o rejeitar. Entretanto, sendo o projeto emendado:

- a) Seguirá diretamente para a sanção presidencial, com as devidas emendas.
- b) Deverá ser promulgado pela Mesa da Casa revisora.
- c) Será submetido a nova votação pelo plenário do Supremo Tribunal Federal.
- d) Será arquivado automaticamente por vício de iniciativa.
- e) Voltará à Casa iniciadora.

Comentários:



Questão bem interessante sobre **processo legislativo**. Nossa Constituição Federal estabeleceu que, se um projeto de lei for emendado ele **voltará à casa iniciadora**, nos termos do art. 65, parágrafo único da CRFB/88.

Gabarito: Letra D.

5. (OBJETIVA CONCURSOS/Prefeitura de Horizontina-RS/2025) As leis, no Brasil, são elaboradas por um processo denominado processo legislativo. Segundo a Constituição Federal de 1988, o processo legislativo compreende a elaboração de, EXCETO:

- a) Portarias.
- b) Emendas à constituição.
- c) Leis ordinárias.
- d) Leis delegadas.

Comentários:

LETRA A. CORRETA. É o gabarito! A Constituição Federal não prevê as portarias como um instrumento de processo legislativo, de acordo com o art. 59 da CRFB/88:

Art. 59. O processo legislativo compreende a elaboração de:

- I - emendas à Constituição;
- II - leis complementares;
- III - leis ordinárias;
- IV - leis delegadas;
- V - medidas provisórias;
- VI - decretos legislativos;
- VII - resoluções.

LETRA B. INCORRETA. As Emendas Constitucionais fazem parte do processo legislativo, de acordo com o art. 59, inciso I da CRFB/88.

LETRA C. INCORRETA. As leis ordinárias também compõem o processo legislativo, conforme art. 59, inciso III da CRFB/88.

LETRA D. INCORRETA. A Constituição Federal determina que as leis delegadas fazem parte do processo legislativo, de acordo com o art. 59, inciso IV da CRFB/88.

Gabarito: Letra A.

6. (CEBRASPE/TRF 6ª Região/Analista Judiciário – Área Administrativa/2025) A discussão e a votação de projeto de lei de iniciativa dos tribunais superiores terão início no Senado Federal.

Comentários:



Questão interessante sobre o **Processo Legislativo**, em especial abordando o tema da **Casa Iniciadora para projetos de Lei**. A resposta passa pela compreensão do art. 64 da CRFB/88:

Art. 64. A **discussão e votação dos projetos de lei** de iniciativa do Presidente da República, do Supremo Tribunal Federal e **dos Tribunais Superiores terão início na Câmara dos Deputados**.

Diante do exposto, podemos concluir que a discussão e a votação dos projetos de lei de iniciativa do Presidente da República, do Supremo Tribunal Federal e dos Tribunais Superiores terão início na Câmara dos Deputados, e não no Senado Federal como afirma a questão.

Gabarito: Item errado.

7. (FCC/SEFAZ-PI/Analista do Tesouro Estadual/2025/Adaptada) A Constituição Federal de 1988, de acordo com o quanto nela constante, poderá ser emendada mediante proposta, dentre outros, de mais da metade das Assembleias Legislativas das unidades da Federação, manifestando-se, cada uma delas, pela maioria relativa de seus membros, sendo a proposta discutida e votada em cada Casa do Congresso Nacional, em turno único, considerando-se aprovada se obtiver dois quintos dos votos dos respectivos membros, salientando-se que a matéria constante de proposta de emenda rejeitada ou havida por prejudicada pode ser objeto de nova proposta na mesma sessão legislativa.

Comentários:

A Constituição Federal estabeleceu, em seu art. 60, inciso III, que é possível uma PEC ser apresentada por mais da metade das Assembleias Legislativas das unidades da Federação, manifestando-se, cada uma delas, pela maioria relativa de seus membros.

Por outro lado, o § 2º nos diz que: “A proposta será discutida e votada em cada Casa do Congresso Nacional, em **dois turnos**, considerando-se aprovada se obtiver, em ambos, **três quintos** dos votos dos respectivos membros”. Aqui, já temos dois erros apresentados. Além disso, temos mais um erro na redação final do enunciado, tendo em vista o que estabelece o § 5º do art. 60: “A matéria constante de proposta de emenda rejeitada ou havida por prejudicada **não pode ser objeto** de nova proposta na mesma sessão legislativa”.

Gabarito: Item errado.

8. (INSTITUTO CONSULPLAN/Câmara Municipal de Araraquara-SP/2025) Tramita perante o Congresso Nacional determinado projeto de lei cujo assunto tratado, pelo texto expresso da Constituição Federal, exigiria lei ordinária. O Congresso, contudo, votou e aprovou o projeto com caráter de lei complementar, alcançando o quórum de maioria absoluta determinado pela Carta Magna. Diante da situação, o partido N, com representação regular no Parlamento, ajuizou ação direta de inconstitucionalidade para tornar inválida a lei. Nos termos da interpretação do Supremo Tribunal Federal (STF), a referida lei deverá ser:

- a) Declarada nula.
- b) Declarada ineficaz.
- c) Ignorada como existente.
- d) Tratada como Lei Ordinária, apesar de ter sido tramitada como Lei Complementar.



e) Tratada como Resolução Legislativa, apesar de ter sido tramitada como Lei Complementar.

Comentários:

Estamos diante de um caso em que o projeto de lei versa sobre matéria de lei ordinária. Entretanto, foi aprovado como lei complementar. Ou seja, do ponto de vista formal, temos uma lei complementar, mas que materialmente o tema tratado é de simples lei ordinária. Logo, a referida lei será considerada como **lei materialmente ordinária**, podendo inclusive ser revogada ou modificada por outra lei ordinária.

Gabarito: Letra D.

9. (CEBRASPE/TRF 6ª Região/Técnico Judiciário – Área Administrativa/2025) É privativa do chefe do Poder Executivo a iniciativa legislativa para edição de normas que pretendam modificar a remuneração de servidores públicos.

Comentários:

Questão bacana sobre a **Iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo**. Para responder à assertiva seria necessário o conhecimento do art. 61, § 1º, inciso II, alínea "a", da CRFB/88. Vamos conferir o texto?

Art. 61. (...)

§ 1º São **de iniciativa privativa do Presidente da República** as leis que:

II - disponham sobre:

a) criação de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta e autárquica ou **aumento de sua remuneração**.

Portanto, podemos concluir que é privativa (ou reservada) a iniciativa legislativa do Presidente da República (que é chefe do Poder Executivo Federal) a edição de normas que pretendam modificar a remuneração de servidores públicos.

Gabarito: Item correto.

10. (FGV/CAGE-RS/Auditor do Estado/2025) Em reunião realizada com seus ministros, o Presidente da República recebeu a sugestão de que três matérias fossem disciplinadas por meio de medida provisória. A primeira matéria diz respeito à abertura de créditos orçamentários de natureza extraordinária. A segunda matéria está consubstanciada nos conflitos de competência em matéria tributária que surjam entre os entes federativos. Por fim, a terceira matéria diz respeito aos critérios a serem utilizados para distribuição de recursos públicos aos partidos políticos por meio do denominado fundo partidário. Ao fim da reunião, os participantes concluíram corretamente, em relação à possibilidade de disciplina das três matérias por meio de medida provisória, que isso é possível

a) em relação às três.

b) somente em relação à primeira.

c) somente em relação à segunda.



- d) somente em relação à primeira e à terceira.
- e) somente em relação à segunda e à terceira.

Comentários:

LETRA A. Os conflitos de competência em matéria que surjam entre os entes federados devem ser tratados por meio de lei complementar, conforme o art. 146, I, da CRFB/88 e as matérias reservadas a ela são vedadas de ser objetos de medida provisória. No mesmo sentido, os critérios a serem utilizados para distribuição de recursos públicos aos partidos políticos por meio do denominado fundo partidário também não podem ser objetos de medida provisória, tendo em vista a vedação prevista no art. 62, § 1º, inciso I, alínea "a", e III, da CRFB/88. Vejamos:

Art. 62. (...)

§ 1º É vedada a edição de medidas provisórias sobre matéria:

I - relativa a:

a) nacionalidade, cidadania, direitos políticos, **partidos políticos e direito eleitoral**;

III - reservada a lei complementar;

LETRA B. CORRETA. É o gabarito! Apenas a abertura de crédito orçamentário de natureza extraordinária pode ser objeto de medida provisória, se for utilizada para atender a despesas imprevisíveis e urgentes, como as decorrentes de guerra, comoção interna ou calamidade pública, de acordo com o art. 62, § 1º, inciso I, alínea "d" c/c art. 167, § 3º, da CRFB/88:

Art. 62. Em caso de relevância e urgência, o Presidente da República poderá adotar medidas provisórias, com força de lei, devendo submetê-las de imediato ao Congresso Nacional.

§ 1º É vedada a edição de medidas provisórias sobre matéria:

I - relativa a:

d) planos plurianuais, diretrizes orçamentárias, orçamento e créditos adicionais e suplementares, **ressalvado o previsto no art. 167, § 3º**;

Art. 167. São vedados:

§ 3º A abertura de crédito extraordinário somente será admitida para atender a despesas imprevisíveis e urgentes, como as decorrentes de guerra, comoção interna ou calamidade pública, observado o disposto no art. 62.

LETRA C. INCORRETA. Sobre conflitos de competência em matéria tributária que surjam entre os entes federativos, tal assunto a Constituição determina apenas que pode ser editada através de lei complementar. Além disso, o art. 62, § 1º, inciso III, do Texto Constitucional veda a edição de medida provisória sobre matéria reservada à lei complementar.

LETRA D. INCORRETA. Apenas em relação à primeira. Os critérios a serem utilizados para distribuição de recursos públicos aos partidos políticos por meio do denominado fundo partidário não podem ser matéria de medida provisória, porque a Constituição veda em seu art. 62, § 1º, inciso I, alínea "a", da CRFB/88.

LETRA E. INCORRETA. Resta equivocado, porque o disposto na segunda assertiva deve ser tratado por meio de lei complementar e as matérias reservadas a ela não podem ser objeto de



medida provisória. O disposto na terceira assertiva não pode ser objeto de medida provisória, tendo em vista a vedação constitucional no art. 62, § 1º, inciso I, alínea "a" e III, da CRFB/88:

Gabarito: Letra B.

11. (CEBRASPE/SEFAZ-RJ/Auditor-Fiscal/2025/Adaptada) No âmbito federal, a matéria tributária é de iniciativa privativa do presidente da República; no âmbito estadual, é de iniciativa privativa do governador do respectivo estado.

Comentários:

Muito cuidado, pois a matéria tributária não é de iniciativa privativa do Presidente da República, mas sim concorrente entre a União, Estados e Distrito Federal legislar, consoante art. 24, inciso I, da CRFB/88.

Gabarito: Item errado.

12. (CEBRASPE/SEFAZ-RJ/Auditor-Fiscal/2025/Adaptada) A matéria constante de projeto de lei rejeitado somente poderá constituir objeto de novo projeto em sessão legislativa subsequente à sessão de sua rejeição e mediante proposta da maioria simples dos membros de ambas as casas do Congresso Nacional.

Comentários:

Uma matéria que for objeto de projeto de lei rejeitado somente poderá ser objeto de novo projeto de lei na mesma sessão legislativa se for proposto pela maioria absoluta dos membros de qualquer casa do CN, de acordo com o art. 67 da CRFB/88. Trata-se do princípio da irrepetibilidade em matéria de processo legislativo.

Gabarito: Item errado.

13. (FGV/PC-MG/2025) O Governador do Estado Alfa encaminhou projeto de lei à Assembleia Legislativa criando uma nova taxa, o que foi feito com o delineamento dos seus distintos aspectos, como fato gerador, contribuintes, base de cálculo e alíquota. No Poder Legislativo, um grupo de parlamentares apresentou emenda aditiva a essa proposição, na qual foi alterado o fato gerador da referida taxa, de modo a ampliar o seu alcance, o que veio a ser aprovado. Após a aprovação, o projeto foi vetado pelo Governador do Estado sob o argumento de ser incompatível com a Constituição da República de 1988, mas o veto foi derrubado pela Assembleia Legislativa, daí resultando a promulgação da Lei nº X. De acordo com as informações acima, é correto afirmar que a Lei nº X é

A) inconstitucional, pois é competência privativa da União legislar sobre direito tributário.

B) inconstitucional, pois foi aprovada uma emenda ao projeto de lei de iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo.

C) inconstitucional, pois a emenda ao projeto de lei, que restou aprovada, não apresentou pertinência temática.

D) constitucional, pois o poder de emenda é da essência da atividade legislativa, não sendo



limitado pela Constituição.

E) constitucional, pois Alfa tem competência para legislar sobre a matéria, que não é de iniciativa privativa do Executivo.

Comentários:

LETRA A. INCORRETA. Não se trata de competência privativa da União legislar sobre direito tributário, segundo art. 24, inciso I, da CRFB/88, olhem só: "direito tributário, financeiro, penitenciário, econômico e urbanístico".

LETRA B. INCORRETA. O tema não é de iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo.

LETRA C. INCORRETA. Existe pertinência temática, porque um grupo de parlamentares apresentou emenda aditiva a essa proposição, na qual foi alterado o fato gerador da referida taxa.

LETRA D. INCORRETA. O poder de emenda é limitado. Vejamos o que diz o art. 63, I, da CRFB: "Não será admitido aumento da despesa prevista: I - nos projetos de iniciativa exclusiva do Presidente da República, ressalvado o disposto no art. 166, § 3º e § 4º".

LETRA E. CORRETA. É o gabarito! De fato, Alfa tem competência para legislar sobre a matéria, que não é de iniciativa privativa do Executivo: Tema de Repercussão Geral nº 682 do STF: "Recurso extraordinário em que se discute, à luz dos arts. 2º e 61, § 1º, II, b, da Constituição federal, se há reserva de iniciativa de leis tributárias ao Chefe do Poder Executivo, quando tais leis implique redução ou extinção de tributos, com a consequente diminuição de receitas orçamentárias". Tese: "Inexiste, na Constituição Federal de 1988, reserva de iniciativa para leis de natureza tributária, inclusive para as que concedem renúncia fiscal".

Gabarito: Letra E.

14. (CEBRASPE/SEFAZ-RJ/Auditor-Fiscal/2025/Adaptada) As medidas provisórias perderão eficácia se não forem convertidas em lei no prazo de sessenta dias, prorrogável uma vez por igual período, ainda que esteja em curso o intervalo de recesso do Congresso Nacional, hipótese em que haverá possibilidade de convocação extraordinária.

Comentários:

Nesse caso, o prazo da Medida Provisória será suspenso durante o período de recesso do Congresso Nacional, conforme art. 62, § 4º, da CRFB/88

Art. 62. Em caso de relevância e urgência, o Presidente da República poderá adotar medidas provisórias, com força de lei, devendo submetê-las de imediato ao Congresso Nacional.

§ 4º O prazo a que se refere o § 3º contar-se-á da publicação da medida provisória, suspendendo-se durante os períodos de recesso do Congresso Nacional.

Gabarito: Item errado.

15. (IBFC//TRF 5ª Região/Analista Judiciário – Área Administrativa/2024) Em junho de 2024, determinada matéria sobre meio ambiente é disciplinada em projeto de lei que é aprovado pelo



Congresso Nacional, mas que aguarda a sanção ou o veto do Chefe do Executivo. A respeito da manifestação do Presidente da República sobre o projeto de lei, assinale a alternativa correta.

- a) O Presidente da República só pode vetar o projeto de lei por motivo de inconstitucionalidade
- b) Se o Presidente da República vetar o projeto de lei, deverá comunicar, dentro de 48 horas, ao Presidente do Senado, os motivos do veto. O veto será apreciado em sessão conjunta, só podendo ser rejeitado pelo voto da maioria absoluta dos Deputados e Senadores
- c) A sanção do Presidente da República ao projeto de lei deve ser motivada
- d) Se o Presidente da República considerar o projeto de lei, no todo ou em parte, inconstitucional ou contrário ao interesse público, veta-lo-á totalmente no prazo de 15 dias úteis. Decorrido o prazo de 15 dias, o silêncio do Presidente da República importará veto

Comentários:

LETRA A. INCORRETA. O Presidente da República pode vetar projeto de lei por motivo de inconstitucionalidade e por **contrariedade ao interesse público**, de acordo com o art. 66, § 1º da Constituição Federal.

LETRA B. CORRETA. É o nosso gabarito! Caso o Presidente da República vete um projeto de lei, deverá comunicar, no prazo de 48 horas, ao Presidente do Senado, o motivo do veto. Em seguida, o veto deve ser apreciado em sessão conjunta. O veto só pode ser rejeitado pelo voto da maioria absoluta dos Deputados e Senadores,

Art. 66. A Casa na qual tenha sido concluída a votação enviará o projeto de lei ao Presidente da República, que, aquiescendo, o sancionará.

§ 1º Se o Presidente da República considerar o projeto, no todo ou em parte, inconstitucional ou contrário ao interesse público, vetá-lo-á total ou parcialmente, no prazo de quinze dias úteis, contados da data do recebimento, e comunicará, dentro de quarenta e oito horas, ao Presidente do Senado Federal os motivos do veto.

§ 4º O veto será apreciado em sessão conjunta, dentro de trinta dias a contar de seu recebimento, só podendo ser rejeitado pelo voto da maioria absoluta dos Deputados e Senadores.

LETRA C. INCORRETA. De forma alguma! A sanção consiste apenas no ato de concordância, não havendo necessidade de motivação.

LETRA D. INCORRETA. Na verdade, o silêncio do Presidente da República importará na sanção, conforme art. 66, § 3º da CRFB/88.

Gabarito: Letra B.

16. (IDECAN/Prefeitura de Macaíba-RN/GCM – Guarda Civil Municipal/2024) Dentre as atribuições do Presidente da República, consta o poder de considerar um projeto de lei, no todo ou em parte, inconstitucional ou contrário ao interesse público, vetando-o total ou parcialmente, no prazo de quinze dias úteis. No entanto, se o veto presidencial não for mantido pelos Deputados e Senadores, ocorrerá a:

- a) promulgação automática do projeto de lei.



- b) envio do projeto de lei, para promulgação, ao Presidente da República.
- c) envio do projeto de lei, para sanção, ao Senado Federal.
- d) envio do projeto de lei, para promulgação, ao Supremo Tribunal Federal.
- e) sanção automática do projeto de lei.

Comentários:

LETRA A. INCORRETA. A promulgação do projeto de lei não ocorre automaticamente, tendo em vista que é necessário que o projeto seja enviado para que o Presidente da República proceda com a promulgação, de acordo com o art. 66, § 5º da CRFB/88.

LETRA B. CORRETA. Quando o veto presidencial é derrubado pelos Deputados e Senadores, o projeto de lei deve ser enviado para o Presidente da República, para que este proceda com a promulgação, conforme art. 66, § 5º da CRFB/88: “Se o veto não for mantido, será o projeto **enviado, para promulgação**, ao Presidente da República”.

LETRA C. INCORRETA. Não há que se falar em sanção nessa fase. O projeto será enviado para promulgação, pelo Presidente da República, conforme art. 66, § 5º da CRFB/88.

LETRA D. INCORRETA. O STF não tem competência para tal. Se o veto presidencial não for mantido pelos Deputados e Senadores, deverá o projeto de lei ser enviado para promulgação, ao Presidente da República, conforme art. 66, § 5º da CRFB/88.

LETRA E. INCORRETA. Não ocorre sanção automática do projeto de lei que foi aprovado pelo Congresso Nacional. Na verdade, ele deve ser enviado ao Presidente da República, para que haja a promulgação (art. 66, § 5º da CRFB/88).

Gabarito: Letra B.

17. (IDECAN/Prefeitura de Macaíba-RN/GCM – Guarda Civil Municipal/2024) Alguns habitantes do Município X se manifestaram para propor um projeto de lei de interesse local para ser votado pelo Poder Legislativo Municipal. Segundo as disposições da Constituição Federal de 1988, para que tal iniciativa popular seja possível, é necessário que a manifestação dos referidos munícipes represente:

- a) não mais do que vinte por cento do eleitorado.
- b) entre cinco e dez por cento do eleitorado.
- c) pelo menos, vinte por cento do eleitorado.
- d) não mais do que dez por cento do eleitorado.
- e) pelo menos, cinco por cento do eleitorado.

Comentários:

LETRA A. INCORRETA. Na verdade, para que haja iniciativa popular de projeto de lei de interesse específico do Município, é necessária a manifestação de, pelo menos, 5% do eleitorado, de acordo com o art. 29, inciso XIII da CRFB/88.



LETRA B. INCORRETA. A Constituição especifica pelo menos 5% do eleitorado, de acordo com o art. 29, inciso XIII da CRFB/88.

LETRA C. INCORRETA. Deve ter no mínimo, 5% do eleitorado (art. 29, inciso XIII da CRFB/88).

LETRA D. INCORRETA. O mínimo é 5% do eleitorado (art. 29, inciso XIII da CRFB/88).

LETRA E. CORRETA. É o gabarito! A Constituição estabelece que para iniciativa popular de projeto de lei de interesse específico do Município, é necessária a manifestação de, pelo menos, cinco por cento do eleitorado, de acordo com o art. 29, inciso XIII da CRFB/88:

XIII - iniciativa popular de projetos de lei de interesse específico do Município, da cidade ou de bairros, através de manifestação de, **pelo menos, cinco por cento do eleitorado**.

Gabarito: Letra E.

18. (INSTITUTO MAIS/Prefeitura de Prado Ferreira-PR/2024) Segundo a Constituição Federal, as leis que disponham sobre organização do Ministério Público e da Defensoria Pública da União, bem como normas gerais para a organização do Ministério Público e da Defensoria Pública dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios são de iniciativa privativa do

- a) Conselho Nacional de Justiça.
- b) Presidente do Congresso Nacional.
- c) Conselho Nacional do Ministério Público.
- d) Presidente da República.
- e) Poder Judiciário e do Ministério Público.

Comentários:

LETRA A. INCORRETA. Não cabe ao Conselho Nacional de Justiça, mas sim ao Presidente da República elaborar leis que versam sobre o MP e a Defensoria Pública da União, incluindo normas gerais para a organização do Ministério Público e Defensoria Pública do Estado, DF e Territórios, de acordo com o art. 61, § 1º, inciso II, alínea "d" da CRFB/88.

LETRA B. INCORRETA. Nossa Carta Magna atribuiu privativamente ao Presidente da República a competência de elaborar leis que dispõe sobre organização do MP e da Defensoria Pública da União, incluindo o MP e da Defensoria dos Estados, DF e Territórios, conforme art. 61, § 1º, inciso II, alínea "d" da CRFB/88.

LETRA C. INCORRETA. A competência é privativa do Presidente da República, de acordo com o art. 61, § 1º, inciso II, alínea "d" da CRFB/88.

LETRA D. CORRETA. É o gabarito! A Constituição determinou que o Presidente da República tem a competência privativa para elaborar leis sobre o MP e DPU, inclusive sobre as normas gerais para organização do MP e Defensoria Pública do Estado, DF e Territórios, conforme art. 61, § 1º, inciso II, alínea "d" da CRFB/88:

§ 1º São de **iniciativa privativa** do Presidente da República as leis que:

II - disponham sobre:



d) **organização** do Ministério Público e da Defensoria Pública da União, bem como normas gerais para a organização do Ministério Público e da Defensoria Pública dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios;

LETRA E. INCORRETA. Trata-se de atribuição reservada do Presidente da República, de acordo com o art. 61, § 1º, inciso II, alínea "d" da CRFB/88.

Gabarito: Letra D.

19. (INSTITUTO VERBENA/TJ-AC/Analista Judiciário – Direito/2024) As leis complementares e leis ordinárias no ordenamento jurídico brasileiro se diferenciam da seguinte forma:

a) as leis complementares têm por objetivo regulamentar a Constituição Federal, exigindo quórum de aprovação superior ao das leis ordinárias, que tratam de matérias residual.

b) as leis complementares e as leis ordinárias são equivalentes no processo legislativo brasileiro, diferindo pela denominação.

c) as leis ordinárias são a espécie legislativa para dispor sobre organização judiciária por iniciativa dos Tribunais Superiores.

d) as leis ordinárias são aprovadas por maioria simples para diversos temas, mas as leis complementares se limitam a questões de Direito Penal, tendo um escopo de aplicação mais abrangente.

Comentários:

LETRA A. CORRETA. As Leis complementares têm como finalidade regulamentar a Constituição Federal, tendo um quórum de aprovação diferenciado, isto é, maioria absoluta. As leis ordinárias seguem o procedimento legislativo comum, tratando de matéria residual.

LETRA B. INCORRETA. As leis complementares e ordinárias não são equivalentes, tendo em vista as LCs têm um quórum de aprovação de maioria absoluta. Já as leis ordinárias seguem o procedimento comum, possuindo o quórum de maioria simples.

LETRA C. INCORRETA. Na verdade, quando se trata de organização judiciária, a lei complementar é o instrumento adequado para elaborar tal alteração.

LETRA D. INCORRETA. De forma alguma! As leis complementares versam sobre diversas matérias, não se limitando a um tema específico, conforme art. 61 da CRFB/88. As leis complementares destinam-se a disciplinar matérias que a Constituição Federal tratou expressamente.

Gabarito: Letra A.

20. (INSTITUTO VERBENA/TJ-AC/Analista Judiciário – Oficial de Justiça/2024) O Direito Constitucional brasileiro refere-se ao veto do Presidente da República que será apreciado pelos Deputados e Senadores, em sessão conjunta, dentro do prazo de

a) quinze dias, a contar de seu recebimento.

b) vinte dias, a contar de seu recebimento.



- c) vinte e cinco dias, a contar de seu recebimento.
- d) trinta dias, a contar de seu recebimento.

Comentários:

LETRA A. INCORRETA. A Constituição estabelece o prazo de trinta e não quinze dias, a contar do recebimento para que o veto seja apreciado pelos Deputados e Senadores, em sessão conjunta, de acordo com o art. 66, § 4º da CRFB/88.

LETRA B. INCORRETA. Não são vinte dias, mas sim trinta, conforme art. 66, § 4º da CRFB/88.

LETRA C. INCORRETA. Os Deputados e Senadores, têm o prazo de 30 dias para apreciar o veto do Presidente da República, segundo o art. 66, § 4º da CRFB/88.

LETRA D. CORRETA. Exatamente. A Constituição determina o prazo de trinta dias, a contar de seu recebimento, para que os Deputados e Senadores avaliem o veto do Presidente da República, consoante art. 66, § 4º da CRFB/88: "O veto será apreciado em sessão conjunta, dentro de **trinta dias** a contar de seu recebimento, só podendo ser rejeitado pelo voto da maioria absoluta dos Deputados e Senadores".

Gabarito: Letra D.

21. (IBAM/ Câmara Municipal de Cabo Frio-RJ/Assistente Jurídico/2024) Tendo em vista as normas da Constituição Federal que regem o processo legislativo, são de iniciativa privativa do Presidente da República as leis que disponham sobre:

- a) matéria tributária.
- b) direito civil e processual civil.
- c) criação de cargos na administração direta da União
- d) direito ambiental e urbanístico.

Comentários:

LETRA A. INCORRETA. A matéria tributária é competência concorrente entre a União, Estados e DF, de acordo com o art. 24, inciso I da CRFB/88.

LETRA B. INCORRETA. As matérias que versam sobre direito civil e processo civil são de competência privativa legislativa da União, conforme art. 22, inciso I da CRFB/88.

LETRA C. CORRETA. É o gabarito! Cabe privativamente ao Presidente da República a criar cargos na administração direta da União, de acordo com o art. 61, § 1º, inciso II, alínea "a" da CRFB/88:

Art. 61 (...) § 1º São de iniciativa privativa do Presidente da República as leis que:

II - disponham sobre:

- a) **criação de cargos**, funções ou empregos públicos na administração direta e autárquica ou aumento de sua remuneração.

LETRA D. INCORRETA. Trata-se de competência concorrente entre a União, Estados e DF, de acordo com o art. 24, inciso I e VI da CRFB/88.



Gabarito: Letra C.

22. (FUNATEC/Prefeitura de Abadiânia-GO/Fiscal de Tributos Municipais/2024) O que caracteriza uma Lei Ordinária:

- a) É aprovada por maioria absoluta na Câmara dos Deputados e no Senado Federal.
- b) Possui matéria reservada e é elaborada apenas em casos de urgência.
- c) Requer três quintos dos votos dos parlamentares para ser aprovada.
- d) É discutida e aprovada tanto na Câmara como no Senado Federal, necessitando de maioria simples para aprovação.

Comentários:

LETRA A. INCORRETA. Na verdade, são as leis complementares que possuem o quórum de maioria absoluta, conforme art. 69 da CRFB/88.

LETRA B. INCORRETA. As matérias reservadas apenas para casos de relevância e urgência são as Medidas Provisórias, conforme art. 62 da CRFB/88.

LETRA C. INCORRETA. O quórum de aprovação de 3/5 (três quintos) dos votos parlamentares é reservado às emendas constitucionais, conforme art. 60, § 2º da CRFB/88.

LETRA D. CORRETA. Exatamente. As leis ordinárias são discutidas e aprovadas em ambas as Casas, possuindo o quórum de maioria simples para sua aprovação.

Gabarito: Letra D.

23. (FUNDATEC/UFCSPA-RS/Técnico em Contabilidade/2024) De acordo com a Constituição Federal de 1988, o processo legislativo compreenderá, EXCETO:

- a) Leis ordinárias.
- b) Sentença judicial.
- c) Leis complementares.
- d) Medidas provisórias.
- e) Emenda à Constituição.

Comentários:

LETRA A. INCORRETA. Leis ordinárias fazem parte do processo legislativo, de acordo com o art. 59, inciso III da CRFB/88.

LETRA B. CORRETA. É o nosso gabarito! Sentença judicial não faz parte do processo legislativo, não havendo previsão na Constituição Federal.

LETRA C. INCORRETA. As leis complementares fazem parte do processo legislativo, conforme art. 59, inciso II da CRFB/88.



LETRA D. INCORRETA. A Constituição prevê que as Medidas Provisórias integram o processo legislativo, de acordo com o art. 59, inciso V da CRFB/88.

LETRA E. INCORRETA. As emendas constitucionais fazem parte do processo legislativo, de acordo com o art. 59, inciso I da CRFB/88.

Gabarito: Letra B.

24. (VUNESP/ Câmara Municipal de São José dos Campos-SC/2024) A respeito do processo legislativo em âmbito municipal, é correto afirmar que

a) não há hierarquia entre leis complementares e leis ordinárias municipais, sendo que, para a aprovação das primeiras, deve haver *quorum* qualificado de maioria absoluta com delimitação de seu campo material.

b) o STF já pacificou o entendimento de que não é possível a edição de medidas provisórias municipais por parte do Prefeito.

c) as emendas à Lei Orgânica demandam proposição do Prefeito ou de qualquer Vereador, votação em dois turnos, e aprovação pelo voto favorável da maioria de 2/3 dos membros da Câmara.

d) a lei delegada municipal origina-se de um ato normativo editado pelo Prefeito, nos termos e limites da delegação da Câmara, que deve definir a matéria que for objeto da delegação, mas não poderá estabelecer prazo de vigência determinado.

e) as resoluções destinam-se a regular matéria de competência exclusiva da Câmara, promulgada pelo Presidente da Mesa, não se sujeitando a sanção do Prefeito, produzindo efeito externo, com repercussão fora dela.

Comentários:

LETRA A. CORRETA. Não existe hierarquia entre Leis Complementares e Leis Ordinárias. A diferença está nos seguintes aspectos:

(1) Quórum de aprovação: da Lei Complementar é de maioria absoluta, enquanto o da Lei Ordinária é maioria simples.

(2) Diferença no conteúdo: as leis complementares possuem matéria reservada pela Constituição. Nossa CRFB/88, quando quis estabelecer que certos temas passassem pelo processo legislativo de uma Lei Complementar, assim o fez expressamente. Quando indica apenas "lei", está se referindo à Lei Ordinária.

Da mesma forma que não existe hierarquia entre leis complementares e ordinárias federais, não há no plano municipal.

LETRA B. INCORRETA. A Medida Provisória no Município é um instrumento jurídico que pode ser regulamentado pela Lei Orgânica do Município (LOM) e deve respeitar as disposições da Constituição Federal (art. 62).

LETRA C. INCORRETA. Os referidos requisitos não respeitam o Princípio da Simetria. Nesse sentido, veja a disposição do art. 60, §2º, da CRFB/88:

Art. 60. A Constituição poderá ser emendada mediante proposta:



§ 2º A proposta será discutida e votada em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, considerando-se aprovada se obtiver, em ambos, **três quintos dos votos** dos respectivos membros.

LETRA D. INCORRETA. Não há vedação no ordenamento jurídico para o estabelecimento de prazo de vigência determinado para a lei delegada. O restante do indicado na alternativa está de acordo com o estabelecido no art. 68 da CRFB/88, respeitando o Princípio da Simetria. Olhem só:

Art. 68. As leis delegadas serão **elaboradas pelo Presidente da República, que deverá solicitar a delegação ao Congresso Nacional.**

§ 1º Não serão objeto de delegação os atos de competência exclusiva do Congresso Nacional, os de competência privativa da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal, a matéria reservada à lei complementar, nem a legislação sobre:

I - organização do Poder Judiciário e do Ministério Público, a carreira e a garantia de seus membros;

II - nacionalidade, cidadania, direitos individuais, políticos e eleitorais;

III - planos plurianuais, diretrizes orçamentárias e orçamentos.

§ 2º A delegação ao Presidente da República terá a forma de resolução do Congresso Nacional, que especificará seu conteúdo e os termos de seu exercício.

§ 3º Se a resolução determinar a apreciação do projeto pelo Congresso Nacional, este a fará em votação única, vedada qualquer emenda.

LETRA E. INCORRETA. Está errado afirmar que as resoluções produzem efeito externo, tendo em vista que o efeito é interno!

Gabarito: Letra A.

25. (INSTITUTO AOCP/PM-PE/Soldado da Polícia Militar/2024/Adaptada) A matéria constante de projeto de lei rejeitado somente poderá constituir objeto de novo projeto, na mesma sessão legislativa, mediante proposta da maioria absoluta dos membros de qualquer das Casas do Congresso Nacional.

Comentário:

Para respondermos corretamente, precisamos ter atenção aos aspectos relativos ao Processo Legislativo, especialmente o Princípio da Irrepetibilidade. A rejeição do projeto de lei, pela Casa Iniciadora, ocasiona o arquivamento. Quando isso ocorre, conforme a Carta Magna, haverá a aplicação do princípio da irrepetibilidade. Em regra, não é permitida a proposição de novo projeto com a mesma matéria na mesma sessão legislativa. Excepcionalmente haverá tal permissão quando a proposta for da maioria absoluta dos membros de qualquer das Casas Legislativas. Olhem só o art. 67 da Constituição Federal:

“Art. 67. A matéria constante de projeto de lei rejeitado somente poderá constituir objeto de novo projeto, na mesma sessão legislativa, mediante proposta da maioria absoluta dos membros de qualquer das Casas do Congresso Nacional”.



Em relação ao projeto de lei rejeitado, o princípio da irrepetibilidade é aplicado de forma relativa, já que existe uma possibilidade de a matéria constante de projeto de lei rejeitado ser objeto de novo projeto na mesma sessão legislativa. O que é permitido quando houver proposta da maioria absoluta dos membros de qualquer uma das Casas.

Gabarito: Item correto.

26. (INSTITUTO AOCP/DPE-MS/Analista – Área de Comunicação Social/2024) De acordo com o art. 59 da Constituição da República Federativa do Brasil, o processo legislativo compreende a elaboração de algumas normas. Dentre aquelas citadas expressamente, assinale a alternativa INCORRETA.

- a) Emendas à Constituição e leis complementares.
- b) Medidas provisórias e decretos executivos.
- c) Leis delegadas e resoluções.
- d) Decretos legislativos e leis ordinárias.
- e) Leis complementares e leis delegadas.

Comentários:

LETRA A. CORRETA. As Emendas Constitucionais e as Leis Complementares estão indicadas nos incisos I e II do art. 59 da CRFB/88.

LETRA B. INCORRETA. É o nosso gabarito! O art. 59 não faz menção aos decretos executivos. São atos normativos secundários expedidos pelo Presidente da República (art. 84, IV, CF).

LETRA C. CORRETA. As Leis Delegadas e as Resoluções estão dispostas no art. 59, incisos IV e VII, da CRFB/88.

LETRA D. CORRETA. Os Decretos Legislativos e Leis Ordinárias também estão previstos no art. 59, incisos VI e III, da CRFB/88, respectivamente.

LETRA E. CORRETA. Idem. As Leis Complementares e as Leis Delegadas fazem parte do rol do art. 59, incisos II e IV, da CRFB/88.

Gabarito: Letra B.

27. (VUNESP/TJ-SP/Notário e Registrador - Remoção/2024) O processo legislativo compreende um conjunto de procedimentos pelos quais se formulam as normas constitucionais, as leis complementares e as leis ordinárias. Considerando os aspectos constitucionais sobre a temática, assinale a alternativa INCORRETA.

- a) As leis que tratam sobre a organização administrativa e judiciária, a matéria tributária e orçamentária, os serviços públicos e o pessoal da administração dos Territórios são iniciativa privativa do Presidente da República.
- b) O texto constitucional não poderá ser emendado na vigência de estado de defesa.
- c) A emenda constitucional será promulgada pelo Chefe do Poder Executivo.



d) O poder constituinte derivado reformador compreende a elaboração de emendas constitucionais.

Comentários:

LETRA A. CORRETA. É de iniciativa do Presidente da República a edição de leis que visem organização administrativa e judiciária, matéria tributária e orçamentária, serviços públicos e pessoal da administração dos Territórios, olhem só:

Art. 61

(...)

§ 1º São de iniciativa privativa do Presidente da República as leis que:

II - disponham sobre:

b) organização administrativa e judiciária, matéria tributária e orçamentária, serviços públicos e pessoal da administração dos Territórios.

LETRA B. CORRETA. Isso mesmo! De acordo com o nosso texto constitucional, é vedada a edição de emenda constitucional na vigência do estado de defesa, de acordo com o art. 60, §1º, da CRFB/88: "A Constituição não poderá ser emendada na vigência de intervenção federal, de estado de defesa ou de estado de sítio".

LETRA C. INCORRETA. É o nosso gabarito! A promulgação é de competência das Mesas da Câmara e do Senado, não do Chefe do Poder Executivo, conforme art. 60, §3º, da CRFB/88, olhem só: "A emenda à Constituição será promulgada pelas Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, com o respectivo número de ordem".

LETRA D. CORRETA. A doutrina entende que o poder constituinte derivado reformador consiste na edição de emendas à Constituição.

Gabarito: Letra C.

28. (INSTITUTO CONSULPLAN/ Prefeitura de Campos dos Goytacazes/Contador/2024) Após regular trâmite perante as Casas do Congresso Nacional, determinado projeto de lei chega ao gabinete do Presidente da República para sanção ou veto. Sobre o tema, é correto afirmar que:

a) A sanção do projeto supre eventual falta de iniciativa do Poder Executivo na elaboração do projeto de lei.

b) Poderá ser utilizado para o veto argumento de natureza política, consistente na contrariedade ao interesse público.

c) Poderá o Presidente apor veto sobre determinada expressão que, no seu entender, isoladamente implique em inconstitucionalidade flagrante do projeto.

d) Terá o Presidente o prazo de quinze dias para sua manifestação; dentro desse período, poderá exercer o veto tácito, deixando simplesmente transcorrer o referido prazo.

Comentários:



LETRA A. INCORRETA. Segundo a jurisprudência do STF, a sanção do projeto de lei não supre a falta de iniciativa do Poder Executivo na elaboração de projeto de lei. Logo, a Súmula nº. 5 do STF foi superada.

LETRA B. CORRETA. De acordo com o art. 66, §1º, da CRFB/88, o Chefe do Poder Executivo Federal pode vetar o projeto por conta da presença de inconstitucionalidade (veto jurídico) ou por estar diante de um projeto de lei contrário ao interesse público (veto político).

LETRA C. INCORRETA. Nos termos do art. 66, § 2º, da CRFB/88, o veto parcial somente abrangerá texto integral de artigo, de parágrafo, de inciso ou de alínea. Não é permitido o veto sobre expressão.

LETRA D. INCORRETA. O veto só pode ocorrer de forma expressa e devidamente fundamentada. O silêncio após o decurso do prazo resulta em sanção tácita.

Gabarito: Letra B.

29. (INSTITUTO AOCP/PM-PE/Soldado da Polícia Militar/2024/Adaptada) Em relação ao processo legislativo, informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma a seguir e assinale a alternativa com a sequência correta.

De acordo com a Constituição Federal, são legitimados para proporem emenda à Constituição:

- () o povo, mediante iniciativa popular proposta nos termos da lei;
- () um quinto, no mínimo, dos membros da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal;
- () a Mesa da Câmara dos Deputados;
- () o Procurador-Geral da República.

- a) V – F – V – V.
- b) V – V – F – F.
- c) V – F – V – F.
- d) F – V – F – V.
- e) F – F – F – F.

Comentários:

O nosso ordenamento jurídico possui um processo de reforma da Carta Magna mais dificultoso do que as demais normas e, por isso, ela é classificada como rígida. Tal reforma ocorre por meio da denominada emenda constitucional que possui as fases (iniciativa, discussão e votação e promulgação) do seu procedimento legislativo descritas no art. 60 da CRFB/88.

A fase da iniciativa diz respeito aos legitimados para propor emenda à constituição, estando eles elencados nos incisos do art. 60 da CRFB/88, vejamos:

Art. 60. A Constituição poderá ser emendada **mediante proposta**:

- I - de um terço, no mínimo, dos **membros da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal**;
- II - do **Presidente da República**;



III - de mais da metade das Assembleias Legislativas das unidades da Federação, manifestando-se, cada uma delas, pela maioria relativa de seus membros.

Portanto, o nosso gabarito é a LETRA E!

LETRA A. INCORRETA. Todos os itens são falsos, já que não apresentam legitimados para propor as Emendas Constitucionais.

LETRA B. INCORRETA. Os itens 1 e 2 também são falsos.

LETRA C. INCORRETA. De acordo com os incisos do art. 60 da CRFB/88, os itens 1 e 3 também são falsos.

LETRA D. INCORRETA. Todos os itens são falsos, conforme o art. 60 da CRFB/88.

LETRA E. CORRETA. É o nosso gabarito! As assertivas são falsas, já que não apresentam legitimados para propor Emendas Constitucionais, de acordo com os incisos do art. 60 da CRFB/88, confirmam:

Art. 60. A Constituição poderá ser emendada mediante proposta:

I - de um terço, no mínimo, dos membros da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal;

II - do Presidente da República;

III - de mais da metade das Assembleias Legislativas das unidades da Federação, manifestando-se, cada uma delas, pela maioria relativa de seus membros.

Gabarito: Letra E.

30. (FGV/MPU/Analista do MPU - Direito/2025) A organização não governamental Sigma encaminhou à Comissão de Legislação Participativa da Câmara dos Deputados uma sugestão legislativa. Essa sugestão veiculou proposta de lei ordinária dispondo sobre a consensualidade no processo administrativo disciplinar dos servidores públicos federais, que admitiria tanto a modalidade de pura reprimenda, em que o servidor aceitaria a aplicação de uma sanção para evitar a instauração ou abreviar o curso do processo, como a de colaboração, na qual o servidor receberia sanções mais brandas caso colaborasse com as investigações. Ao analisar a proposta, de modo a decidir se ela deveria, ou não, dar origem a um projeto de lei no âmbito da Câmara dos Deputados, a Comissão concluiu, corretamente, que a proposição:

a) pode ser apresentada, por conferir concretude ao direito fundamental à razoável duração do processo;

b) pode ser apresentada, mas sob a forma de projeto de lei complementar, não de projeto de lei ordinária;

c) não pode ser apresentada, pois os deputados federais não têm legitimidade para apresentar o referido projeto de lei;

d) pode ser apresentada, desde que preveja a necessária assistência da entidade de classe na tramitação do processo;

e) não pode ser apresentada, por afrontar o devido processo legal, isto ao admitir consequências desfavoráveis na esfera jurídica individual sem uma condenação regular.



Comentários:

LETRA A. INCORRETA. A matéria não pode ser apresentada, já que a Câmara dos Deputados não possui legitimidade para apresentar o projeto de lei sobre o tema, sendo de iniciativa privativa do Presidente da República (art. 61, § 1º, inciso II, alínea "c", da CRFB/88).

LETRA B. INCORRETA. Entende-se que o processo administrativo disciplinar está vinculado ao regime jurídico dos servidores públicos, assim a Constituição determina ao Presidente da República a iniciativa privativa para editar leis sobre o tema.

LETRA C. CORRETA. A câmara dos deputados não possui legitimidade para editar leis sobre processo administrativo disciplinar dos servidores públicos. Tal atribuição é de iniciativa reservada do Presidente da República (art. 61, § 1º, inciso II, alínea "c", da CRFB/88).

LETRA D. INCORRETA. Nada disso, pessoal! A proposta não pode ser apresentada pela Câmara dos Deputados. Um Deputado Federal não possui legitimidade para tanto. Caso isso ocorra, estaremos diante de uma inconstitucionalidade formal subjetiva.

LETRA E. INCORRETA. De fato, não pode ser apresentada. Porém, a justificativa está equivocada, já que o correto é que a atribuição para apresentação de projeto lei sobre o tema é apenas do Presidente da República (iniciativa reservada).

Gabarito: Letra C.



QUESTÕES COMENTADAS

1. (FUNDATEC/CREF 2ª Região – RS/2026) Sobre o processo legislativo previsto na Constituição Federal, o qual deve ser observado por todos os envolvidos quando da criação ou modificação de normas, assinale a alternativa INCORRETA.

- a) Compreende a elaboração de emendas à Constituição e medidas provisórias.
- b) A Constituição poderá ser emendada mediante proposta de um terço, no mínimo, dos membros da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal.
- c) Não será objeto de deliberação a proposta de emenda constitucional tendente a abolir a forma federativa de Estado.
- d) A matéria constante de proposta de emenda constitucional rejeitada ou havida por prejudicada não pode ser objeto de nova proposta na mesma sessão legislativa, salvo se assinada por mais de dois terços dos membros do Congresso Nacional.
- e) A Constituição não poderá ser emendada na vigência de estado de defesa.

Comentários:

LETRA A. CORRETA. De fato, as emendas à Constituição e medidas provisórias fazem parte do processo legislativo, nos termos do art. 59 da CRFB/88.

LETRA B. CORRETA. Realmente, é possível uma PEC mediante proposta de um terço, no mínimo, dos membros da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal (art. 60, I, da CRFB/88).

LETRA C. CORRETA. A forma federativa do Estado é uma cláusula pétrea, conforme art. 60, § 4º da CRFB/88. Portanto, não podemos ter PEC tendente a abolir esse valor fundamental.

LETRA D. INCORRETA. Encontramos o erro! A assertiva reflete o princípio da irrepetibilidade. Entretanto, vale um cuidado! Em matéria de emenda à constituição esse princípio é de **vedação absoluta**, nos termos do art. 60, § 5º da CRFB/88: “A matéria constante de proposta de emenda rejeitada ou havida por prejudicada não pode ser objeto de nova proposta na mesma sessão legislativa”.

LETRA E. CORRETA. Trata-se de uma limitação circunstancial, conforme o art. 60, § 1º da Constituição. Vejamos: “A Constituição não poderá ser emendada na vigência de intervenção federal, de estado de defesa ou de estado de sítio”.

Gabarito: Letra D.

2. (VUNESP/Câmara de Mogi da Cruzes-SP/Técnico Legislativo/2026) Nos termos da Constituição Federal, assinale a alternativa correta a respeito das emendas constitucionais.

- a) A Constituição Federal poderá ser emendada mediante proposta de um terço, no mínimo, dos membros da Câmara dos Deputados e de maioria absoluta do Senado Federal.
- b) A matéria objeto de proposta de emenda constitucional rejeitada não poderá ser objeto de nova proposta na mesma sessão legislativa.



c) As Assembleias Legislativas das unidades da Federação poderão se reunir em número mínimo de 12 (doze) para apresentar proposta de emenda à Constituição Federal, desde que haja manifestação de cada uma delas, pela maioria relativa de seus membros.

d) Em regra, a Constituição não poderá ser emendada na vigência de intervenção federal, exceto se o motivo da intervenção for para reorganizar as finanças de uma unidade da federação que tenha suspenso pagamento de dívida fundada por mais de 2 anos consecutivos.

e) A matéria constante de proposta de emenda tida por prejudicada poderá ser objeto de nova proposta na mesma sessão legislativa, desde que seja de autoria conjunta de, no mínimo, dois terços dos membros da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal.

Comentários:

LETRA A. INCORRETA. Na verdade, a Constituição poderá ser emendada mediante proposta: I - de um terço, no mínimo, dos membros da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal (art. 60, inciso I da CRFB/88). Não se trata de maioria absoluta!

LETRA B. CORRETA. É o gabarito! Estamos diante do princípio da irrepetibilidade previsto no art. 60, § 5º da CRFB/88: "A matéria constante de proposta de emenda rejeitada ou havida por prejudicada **não pode ser objeto de nova proposta na mesma sessão legislativa**".

LETRA C. INCORRETA. A Constituição Federal não estabeleceu esse quórum para a participação das assembleias legislativas no processo de emenda constitucional. Vejamos o art. 60, inciso III da CRFB/88: "a Constituição poderá ser emendada mediante proposta: (...) III - de mais da metade das Assembleias Legislativas das unidades da Federação, manifestando-se, cada uma delas, pela maioria relativa de seus membros".

LETRA D. INCORRETA. Não há essa exceção! O art. 60, § 1º, da CRFB/88 nos diz que: "A Constituição não poderá ser emendada na vigência de intervenção federal, de estado de defesa ou de estado de sítio".

LETRA E. INCORRETA. Não há exceção para o princípio da irrepetibilidade em matéria de emenda constitucional. O art. 60, § 5º da CRFB/88 é claro ao fixar que: "A matéria constante de proposta de emenda rejeitada ou havida por prejudicada não pode ser objeto de nova proposta na mesma sessão legislativa".

Gabarito: Letra B.

3. (INSTITUTO AOCP/SEJUSP-MG/Polícia Penal/2026) Após reunião internacional realizada na Malásia, firmou-se tratado de direitos humanos sobre prevenção e combate à tortura. No Brasil, o tratado foi aprovado, em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, por três quintos dos votos dos respectivos membros. Nessa hipótese, é correto afirmar que o referido tratado gozará de status equivalente às

- a) medidas provisórias convertidas em lei.
- b) emendas constitucionais.
- c) leis complementares federais.
- d) leis ordinárias federais.



Comentários:

O caso narrado traz uma situação de tratado internacional que versa sobre direitos humanos. Tendo em vista a sua aprovação pelo rito especial, será equivalente à Emenda Constitucional, nos termos art. 5º, § 3º da CRFB/88: "Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados, em **cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, por três quintos** dos votos dos respectivos membros, serão **equivalentes às emendas constitucionais**".

Gabarito: Letra B.

4. (IESES/TJ-PA/Titular de Serviços de Notas e de Registros - Ingresso por Remoção/2026) Considerando os termos do art. 60 da Constituição, marque a alternativa INCORRETA:

"A Constituição poderá ser emendada mediante proposta: I - de um terço, no mínimo, dos membros da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal; II - do Presidente da República; III - de mais da metade das Assembleias Legislativas das unidades da Federação, manifestando-se, cada uma delas, pela maioria relativa de seus membros."

a) A matéria constante de proposta de emenda rejeitada ou havida por prejudicada não pode ser objeto de nova proposta na mesma sessão legislativa.

b) A emenda à Constituição será promulgada pelas Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, com o respectivo número de ordem.

c) Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir a forma federativa de Estado, o voto direto, secreto, universal e periódico, a separação dos Poderes e os direitos e garantias individuais.

d) A proposta será discutida e votada em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, considerando-se aprovada se obtiver, em ambos, três quintos dos votos dos respectivos membros.

e) A Constituição poderá ser emendada na vigência de intervenção federal, de estado de defesa ou de estado de sítio.

Comentários:

LETRA A. CORRETA. É o princípio da irrepetibilidade previsto no art. 60, § 5º da CRFB/88: "A matéria constante de proposta de emenda rejeitada ou havida por prejudicada não pode ser objeto de nova proposta na mesma sessão legislativa".

LETRA B. CORRETA. Perfeito! Trata-se do art. 60, § 2º da CRFB/88: "A proposta será discutida e votada em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, considerando-se aprovada se obtiver, em ambos, três quintos dos votos dos respectivos membros".

LETRA C. CORRETA. São as famosas cláusulas pétreas previstas no art. 60, § 4º da CRFB/88.

LETRA D. CORRETA. É uma limitação formal para o processo de aprovação das emendas. O tema está disciplinado no art. 60, § 3º da CRFB/88: "A emenda à Constituição será promulgada pelas Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, com o respectivo número de ordem".



LETRA E. INCORRETA. Encontramos o erro para a questão! Na verdade, a Constituição **não poderá ser emendada** na vigência de intervenção federal, de estado de defesa ou de estado de sítio. (art; 60, § 1º, da CRFB/88).

Gabarito: Letra E.

5. (FCC/SEFAZ-PI/Analista do Tesouro Estadual/2025/Adaptada) A Constituição Federal de 1988, de acordo com o quanto nela constante, poderá ser emendada mediante proposta, dentre outros, de mais da metade das Assembleias Legislativas das unidades da Federação, manifestando-se, cada uma delas, pela maioria relativa de seus membros, sendo a proposta discutida e votada em cada Casa do Congresso Nacional, em turno único, considerando-se aprovada se obtiver dois quintos dos votos dos respectivos membros, salientando-se que a matéria constante de proposta de emenda rejeitada ou havida por prejudicada pode ser objeto de nova proposta na mesma sessão legislativa.

Comentários:

A Constituição Federal estabeleceu, em seu art. 60, inciso III, que é possível uma PEC ser apresentada por mais da metade das Assembleias Legislativas das unidades da Federação, manifestando-se, cada uma delas, pela maioria relativa de seus membros.

Por outro lado, o § 2º nos diz que: "A proposta será discutida e votada em cada Casa do Congresso Nacional, em **dois turnos**, considerando-se aprovada se obtiver, em ambos, **três quintos** dos votos dos respectivos membros". Aqui, já temos dois erros apresentados. Além disso, temos mais um erro na redação final do enunciado, tendo em vista o que estabelece o § 5º do art. 60: "A matéria constante de proposta de emenda rejeitada ou havida por prejudicada **não pode ser objeto** de nova proposta na mesma sessão legislativa".

Gabarito: Item errado.

6. (SELECON/PM-SE/Oficial Combatente/2025) Pedro Simões formou-se na Escola de Oficiais da Polícia Militar do Estado de Sergipe e foi designado para realizar curso de negociação em prestigiada universidade americana. Após a conclusão do referido curso, passou a trabalhar em eventos nos quais seu conhecimento deveria ser aplicado, como no caso de sequestros com reféns em perigo. Após decorrido um período, foi indicado para atuar perante órgãos do Poder Legislativo, participando do monitoramento de projetos de interesse da corporação militar. Iniciou sua atividade na Assembleia Legislativa estadual e, depois, integrou-se a grupo composto de militares de todos os estados da federação atuante no Congresso Nacional. No período em que desempenhou as funções perante o Legislativo Federal, dedicou-se ao estudo e à análise das emendas constitucionais. Nos termos da Constituição Federal, é vedada emenda que:

- a) crie Conselho Nacional de Justiça
- b) organize o Tribunal de Contas da União
- c) seja tendente a abolir a forma federativa de Estado
- d) estabeleça Conselho Nacional do Ministério Público

Comentários:



LETRA A. INCORRETA. Não há vedação para proposta de emenda que verse sobre a criação do Conselho Nacional de Justiça, consoante art. 60, § 4º da CRFB/88.

LETRA B. INCORRETA. É permitido propor emenda constitucional com o objetivo de organizar o Tribunal de Contas da União, de acordo com o art. 60, § 4º da CRFB/88.

LETRA C. CORRETA. Exatamente! A Constituição veda expressamente emenda constitucional, cujo objeto seja abolir a forma federativa do Estado. Estamos diante de uma **cláusula pétrea**, conforme art. 60, § 4º da CRFB/88:

ART. 60, § 4º **Não será** objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir:

I - a forma federativa de Estado;

LETRA E. INCORRETA. É possível propor emenda à constituição objetivando estabelecer o Conselho Nacional do Ministério Público, conforme art. 60, § 4º da CRFB/88.

Gabarito: Letra C.

7. (FGV/SEFAZ-RS/Auditor-Fiscal/2025) Um grupo de deputados federais apresentou proposta de emenda constitucional que tem por objetivo afastar a vedação de aumento de determinado imposto, com grande influência no equilíbrio macroeconômico, no mesmo exercício financeiro de edição da respectiva lei. Apesar de o país estar passando por uma grave comoção de repercussão nacional, o grupo entendeu que isso não seria óbice à apresentação da proposta, que foi subscrita por 175 deputados federais, número de integrantes do referido grupo. À luz da sistemática constitucional, é correto afirmar que a proposta de emenda constitucional a ser apresentada

- a) apenas apresenta vício de iniciativa.
- b) não apresenta nenhum vício de inconstitucionalidade.
- c) apenas afronta um limite material de reforma constitucional.
- d) apenas afronta um limite circunstancial de reforma constitucional.
- e) afronta um limite material e um limite circunstancial de reforma constitucional, além de apresentar vício de iniciativa.

Comentários:

LETRA A. INCORRETA. Não apresenta vício de iniciativa, tendo em vista que foi apresentada por mais de $\frac{1}{3}$ dos deputados federais, conforme disciplina o art. 60, inciso I, da CRFB/88.

LETRA B. INCORRETA. A proposta de emenda à Constituição apresenta um vício material, já que seu objeto visa afastar uma garantia fundamental, conforme art. 60, § 4º, inciso IV, da CRFB/88: "Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir: IV - os direitos e garantias individuais".

LETRA C. CORRETA. É o gabarito! A PEC apresentada pelos Deputados fere a cláusula pétrea ao tentar abolir o princípio da anterioridade tributária, o qual foi reconhecido como garantia individual, conforme art. 60, § 4º, inciso IV, e art. 150, III, alínea "b", ambos da CRFB/88:



§ 4º Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir:

IV - os direitos e garantias individuais.

III - cobrar tributos:

b) no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou;

LETRA D. INCORRETA. Não há violação ao limite circunstancial, já que o país não se encontra em intervenção federal, estado de defesa ou de sítio, de acordo com o art. 60, § 1º, da CRFB/88: "A Constituição não poderá ser emendada na vigência de intervenção federal, de estado de defesa ou de estado de sítio".

LETRA E. INCORRETA. A PEC não apresenta vício de iniciativa e nem circunstancial, apenas vício material, tendo em vista que visa abolir uma cláusula pétrea, qual seja, o princípio da anterioridade tributária.

Gabarito: Letra C.

8. (INSTITUTO VERBENA/TJ-GO/Analista Judiciário - Oficial de Justiça/2024) Leia o texto a seguir.

"Da rigidez constitucional resulta a existência de um procedimento específico para a reforma do texto constitucional, que há de ser mais complexo do que o adotado para a aprovação da legislação ordinária. Esse procedimento envolverá, normalmente, regras diferenciadas em relação a iniciativa, ao quórum de votação das propostas de emenda e às instâncias de deliberação." (BARROSO, Luís Roberto. Curso de Direito Constitucional Contemporâneo: os conceitos fundamentais e a construção do novo modelo. 2 ed. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 152).

Sobre a peculiaridade do procedimento legislativo para a edição de Emendas Constitucionais (EC), a Constituição Federal prevê que a

- a) iniciativa popular é entidade legitimada para apresentar proposta de EC.
- b) EC deve, após sanção presidencial, ser promulgada pelo Congresso Nacional.
- c) aprovação da EC se dá por dois turnos de votação em cada casa do Congresso.
- d) votação se dará por dois quintos dos votos na Câmara e no Senado.

Comentários:

LETRA A. INCORRETA. A população não é entidade legitimada para apresentar proposta de Emenda à Constituição, de acordo com o art. 60, inciso I, II e III da CRFB/88:

Art. 60. A Constituição poderá ser emendada mediante proposta:

I - de um terço, no mínimo, dos membros da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal;

II - do Presidente da República;



III - de mais da metade das Assembleias Legislativas das unidades da Federação, manifestando-se, cada uma delas, pela maioria relativa de seus membros.

LETRA B. INCORRETA. No caso de emenda constitucional, após aprovação pelo poder legislativo, não é necessário sanção do Presidente da República, sendo promulgada pelas Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, consoante art. 60, §§ 2º e 3º da CRFB/88:

§ 2º A proposta será discutida e votada em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, considerando-se aprovada se obtiver, em ambos, três quintos dos votos dos respectivos membros.

§ 3º A emenda à Constituição será promulgada pelas Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, com o respectivo número de ordem.

LETRA C. CORRETA. É o gabarito! Uma emenda constitucional será apreciada em dois turnos, devendo em ambos os turnos, obter três quintos dos votos dos respectivos membros, de acordo com o art. 60, § 2º da CRFB/88:

§ 2º A proposta será discutida e votada em cada Casa do Congresso Nacional, em **dois turnos**, considerando-se aprovada se obtiver, em ambos, três quintos dos votos dos respectivos membros.

LETRA D. INCORRETA. O quórum de aprovação de uma emenda constitucional é de **3/5 (três quintos)** em ambas as Casas Legislativas, conforme art. 60, § 2º da CRFB/88.

Gabarito: Letra C.

9. (IDECAN/PM-ES/Oficial Combatente/2024) As Emendas Constitucionais, dentre as espécies normativas do art. 59 da Constituição Federal, são as que têm maior peso social e político, pois alteram a Lei Fundamental e suprem o país. Isso não significa que haja hierarquia entre essas espécies normativas, que atuam cada qual dentro de sua parcela de competência. A Proposta de Emenda à Constituição (PEC) pode ser apresentada pelo presidente da República, por um terço dos deputados federais ou dos senadores, ou por mais da metade das assembleias legislativas, desde que cada uma delas se manifeste pela maioria relativa de seus componentes. Sobre o assunto, assinale o item correto.

- a) A Constituição poderá ser emendada na vigência de intervenção federal, de estado de defesa ou de estado de sítio.
- b) A Constituição poderá ser emendada mediante proposta de mais da metade das Assembleias Legislativas das unidades da Federação, manifestando-se, cada uma delas, pela maioria absoluta de seus membros, dentre outros.
- c) A matéria constante de proposta de emenda rejeitada ou havida por prejudicada não pode ser objeto de nova proposta pelas duas próximas sessões legislativas.
- d) A proposta será discutida e votada em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, considerando-se aprovada se obtiver, em ambos, três quintos dos votos dos respectivos membros.



e) Poderá ser objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir o voto direto, secreto, universal e periódico.

Comentários:

LETRA A. INCORRETA. Não é possível que a Constituição Federal seja emendada na vigência de intervenção federal, estado de defesa ou estado de sítio, conforme art. 60, § 1º da CRFB/88.

LETRA B. INCORRETA. Nesse caso, o quórum é da maioria relativa de seus membros, conforme art. 60, inciso I da CRFB/88.

LETRA C. INCORRETA. No caso de rejeição da proposta de emenda, ou havida por prejudicada, esta não poderá ser objeto de nova proposta na **mesma sessão legislativa** (Princípio da Irrepetibilidade), de acordo com o art. 60, § 5º da CRFB/88.

LETRA D. CORRETA. É o gabarito! Trata-se do quórum de aprovação de uma Emenda Constitucional. A PEC deve ser discutida e votada em dois turnos, a qual será aprovada se obtiver, em ambos, três quintos dos votos dos respectivos membros (art. 60, § 2º da CRFB/88):

§ 2º A proposta será discutida e votada em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, considerando-se aprovada se obtiver, em ambos, três quintos dos votos dos respectivos membros.

LETRA E. INCORRETA. O voto direto, secreto, universal e periódico é uma cláusula pétrea, não sendo possível propor uma emenda tendente a aboli-lo (art. 60, § 4º, inciso II da CRFB/88).

Gabarito: Letra D.

10. (FUNDATEC/ALE-RS/2024) O Governador do Estado Y planeja propor uma Proposta de Emenda à Constituição (PEC) ao Congresso Nacional visando modificar um dispositivo elencado no Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT). Diante desse cenário, é correto afirmar que o Governador do Estado Y:

a) Pode propor a PEC, pois é legitimado ativo. Entretanto, dispositivos elencados no ADCT não podem ser objeto de emenda constitucional.

b) Não pode propor a PEC, pois não é legitimado ativo. Além disso, dispositivos elencados no ADCT não podem ser objeto de emenda constitucional.

c) Não pode propor a PEC, pois não é legitimado ativo. Entretanto, dispositivos elencados no ADCT podem ser objeto de emenda constitucional.

d) Não pode propor a PEC, pois não é legitimado ativo. Entretanto, o Prefeito pode, por ser legitimado ativo. Além disso, dispositivos elencados no ADCT podem ser objeto de emenda constitucional.

e) Pode propor a PEC, pois é legitimado ativo. Além disso, dispositivos elencados no ADCT, ainda que tratem das garantias individuais, podem ser objeto de emenda constitucional.

Comentários:

LETRA A. INCORRETA. O Governador do Estado não é legitimado para propor emenda à Constituição, de acordo com o art. 60, incisos I, II e III da CRFB/88. Além disso, não há vedação de dispositivos do ADCT serem objeto de emenda constitucional.



LETRA B. INCORRETA. De fato, o Governador do Estado não é legitimado ativo. No entanto, os dispositivos elencados no ADCT, podem ser objetos de emenda constitucional, já que não estão no rol de vedação do art. 60, § 4º da CRFB/88.

LETRA C. CORRETA. Exatamente! Apenas o Presidente da República, um terço no mínimo dos membros da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal e mais da metade das Assembleias Legislativas das UFs são legitimados para propor emenda à Constituição. Ademais, é permitido que o ADCT seja objeto de emenda constitucional, de acordo com o art. 60, incisos I, II e III da CRFB/88:

Art. 60. A Constituição poderá ser emendada mediante proposta:

I - de um terço, no mínimo, dos membros da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal;

II - do Presidente da República;

III - de mais da metade das Assembleias Legislativas das unidades da Federação, manifestando-se, cada uma delas, pela maioria relativa de seus membros.

LETRA D. INCORRETA. Nada a ver! Nem o Governador, menos ainda o Prefeito são legitimados ativos para propor emenda à Constituição, conforme art. 60, incisos I, II e III da CRFB/88. Entretanto, os dispositivos elencados no ADCT podem ser matéria de emenda à Constituição.

LETRA E. INCORRETA. O Governador não pode propor emenda constitucional. Quanto ao dispositivo do ADCT que verse sobre garantias individuais é possível ser objeto de emenda constitucional, desde que não seja com o objetivo de **suprimi-las**, de acordo com o art. 60, § 4º, inciso IV da CRFB/88.

Gabarito: Letra C.

11. (COPESE-UFT/Prefeitura de Palmas-TO/Analista Técnico Jurídico/2024) Quanto às normas previstas na Constituição Federal, em especial sobre o processo legislativo de emenda à constituição, assinale a alternativa CORRETA.

- a) A Constituição poderá ser emendada mediante proposta de no mínimo metade dos membros da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal.
- b) A Constituição não poderá ser emendada na vigência de intervenção federal, de estado de defesa ou de estado de sítio.
- c) A proposta será discutida e votada em cada Casa do Congresso Nacional, em turno único, considerando-se aprovada se obtiver, em ambos, pelo menos metade dos votos dos respectivos membros.
- d) Pode ser objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir a forma federativa de Estado.
- e) A matéria constante de proposta de emenda rejeitada ou havida por prejudicada pode ser objeto de nova proposta na mesma sessão legislativa.

Comentários:



LETRA A. INCORRETA. É necessário ter no mínimo um 1/3 dos membros da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal, art. 60, inciso I da CRFB/88.

LETRA B. CORRETA. É o nosso gabarito! A Constituição veda expressamente a emenda à constituição na vigência de intervenção federal, estado de defesa ou estado de sítio, de acordo com o art. 60, § 1º da CRFB/88:

§ 1º A Constituição não poderá ser emendada na vigência de intervenção federal, de estado de defesa ou de estado de sítio.

LETRA C. INCORRETA. Na verdade, para uma emenda constitucional ser aprovada é necessária ser votada em dois turnos, sendo aprovada se obtiver, em ambos os turnos, três quintos dos votos dos respectivos membros, de acordo com o art. 60, § 2º da CRFB/88.

LETRA E. INCORRETA. É justamente o contrário! A matéria objeto de emenda rejeitada ou prejudicada não pode ser objeto de nova proposta na mesma sessão legislativa, de acordo com o art. 60, § 5º, da CRFB/88.

Gabarito: Letra B.

12. (IDIB/Prefeitura Municipal de Marco-CE/Guarda Civil Municipal – GCM/2024) O poder constituinte derivado é responsável por realizar alterações no âmbito de uma Constituição Federal e por garantir um equilíbrio entre a estabilidade do texto constitucional, ao mesmo tempo em que realiza adaptações em decorrência das alterações vivenciadas no âmbito da sociedade. No âmbito da Constituição Federal de 1988, um fator que contribui para manter esse equilíbrio foi a existência de limitações, acerca das quais pode-se afirmar que:

- a) O texto constitucional apresenta que o voto direto, universal, secreto e igualitário são limitações materiais à alteração no texto constitucional.
- b) Durante a vigência de estado de defesa e de estado de sítio o texto constitucional não pode ser alterado, portanto, a doutrina as identifica enquanto limitações temporais.
- c) Uma limitação formal aponta que, para a alteração constitucional, é necessária a aprovação por maioria qualificada (três quintos do total de parlamentares) em dois turnos em cada casa do Congresso Nacional.
- d) Só podem propor as emendas constitucionais: o Presidente da República, o Procurador Geral da República, um terço dos membros da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal e metade das Assembleias Legislativas que existem no país.

Comentários:

LETRA A. INCORRETA. O voto igualitário não é uma limitação material, de acordo com o art. 60, § 4º da CRFB/88.

LETRA B. INCORRETA. A proibição de emenda à constituição na vigência de estado de defesa e estado de sítio, trata-se de uma limitação circunstancial (art. 60, § 1º da CRFB/88).

LETRA C. CORRETA. Exatamente! A aprovação por maioria qualificada, isto é, três quintos do total de parlamentares é uma limitação formal. (art. 60, § 2º da CRFB/88)



LETRA D. INCORRETA. Claro que não! O Procurador-Geral da República não tem competência para propor emenda à Constituição. Além disso, é necessário mais da metade das Assembleias Legislativas das unidades da Federação, de acordo com o art. 60, incisos I, II e III da CRFB/88.

Gabarito: Letra C.

13. (INSTITUTO VERBENA/TJ-AC/Analista Judiciário - Oficial de Justiça/2024) Segundo o Direito Constitucional brasileiro, não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir:

- a) a forma republicana de Estado; o voto direto, secreto, universal e periódico; a separação dos Poderes; os direitos e garantias individuais.
- b) a forma federativa de Estado; o voto direto, secreto, universal e periódico; a separação dos Poderes; os direitos e garantias individuais.
- c) a forma federativa de Estado; o voto direto, secreto, proporcional e periódico; a separação dos Poderes; os direitos e garantias individuais.
- d) a forma confederativa de Estado; o voto direto, secreto, universal e periódico; a separação dos Poderes; os direitos e garantias individuais e coletivos.

Comentários:

LETRA A. INCORRETA. É possível propor emenda à constituição tendente a abolir a forma republicana do Estado, de acordo com o art. 60, § 4º da CRFB/88. O que não se permite é uma PEC sobre a forma federativa de estado.

LETRA B. CORRETA. Exatamente! São as chamadas **Cláusulas Pétreas**. A Constituição veda expressamente propor emenda à Constituição que tenha objeto a abolição da forma federativa do Estado, o voto direto, secreto, universal e periódico, à separação de Poderes, os direitos e garantias individuais, de acordo com o art. 60, § 4º da CRFB/88:

§ 4º Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir:

I - a forma federativa de Estado;

II - o voto direto, secreto, universal e periódico;

III - a separação dos Poderes;

IV - os direitos e garantias individuais.

LETRA C. INCORRETA. A Constituição não veda a proposta de emenda à constituição que tenha como objeto abolir o voto proporcional, de acordo com o art. 60, § 4º, inciso II da CRFB/88:

II - o voto direto, secreto, universal e periódico;

LETRA D. INCORRETA. Na verdade, a forma do Estado é federativa, não sendo possível uma emenda constitucional que visa sua abolição, de acordo com o art. 60 § 4º, inciso I da CRFB/88.

Gabarito: Letra B.



14. (FUNDATEC/Câmara Municipal de Venâncio Aires/2024) A Constituição Federal não poderá ser emendada:

- a) Na vigência de Estado de Defesa.
- b) No período de 90 dias que antecede as eleições.
- c) Em ano eleitoral.
- d) Para modificar a competência da União ou dos Entes Federativos.
- e) Por proposta formulada pelo Presidente da República.

Comentários:

LETRA A. CORRETA. De cara, temos o nosso gabarito! É vedado expressamente que a Constituição seja emendada na vigência de Estado de Defesa, bem como em período de intervenção federal e estado de sítio, de acordo com o art. 60, § 1º da CRFB/88:

§ 1º A Constituição não poderá ser emendada na vigência de intervenção federal, de estado de defesa ou de estado de sítio.

LETRA B. INCORRETA. Não há previsão que a Constituição não possa ser emendada no período de 90 dias que antecede as eleições.

LETRA C. INCORRETA. É possível que a Constituição seja emendada em ano eleitoral, tendo em vista que não há vedação na CRFB/88.

LETRA D. INCORRETA. A alteração de competência da União ou de Entes Federativos pode ser matéria de emenda à constituição, tendo em vista que não há vedação expressa na Constituição.

LETRA E. INCORRETA. O Presidente da República é legitimado para propor Emenda à Constituição, de acordo com o art. 60, inciso II da CRFB/88:

Art. 60. A Constituição poderá ser emendada mediante proposta:

II - do Presidente da República;

Gabarito: Letra A.

15. (SELECON/Prefeitura de Sapezal-MT/2024) Zorobabel foi eleito Deputado Federal e, como promessa de campanha a cumprir, pretende atuar em determinado tema que necessita de alteração da Constituição Federal. Nos termos da Constituição Federal, poderá haver emenda à Constituição mediante proposta de, no mínimo:

- a) um décimo dos municípios localizados em determinada região
- b) metade das assembleias legislativas dos Estados contíguos
- c) um terço dos membros da Câmara dos Deputados
- d) um quarto dos membros do Senado Federal

Comentários:



LETRA A. INCORRETA. Nada a ver! Os Municípios não possuem legitimidade para propor emendas constitucionais.

LETRA B. INCORRETO. Só é possível propor emenda se mais da metade das Assembleias Legislativas das unidades da Federação se manifestarem pela maioria relativa de seus membros, de acordo com o art. 60, inciso III da CRFB/88.

LETRA C. CORRETA. É o gabarito! A Constituição Federal determina que um **terço dos membros** da Câmara dos Deputados possuem legitimidade para propor Emenda à Constituição, de acordo com o art. 60, inciso I da CRFB/88:

Art. 60. A Constituição poderá ser emendada mediante proposta:

I - de **um terço**, no mínimo, dos membros da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal;

LETRA D. INCORRETA. É necessário, no mínimo, 1/3 dos membros do Senado Federal para propor Emenda à Constituição, de acordo com o art. 60, inciso I da CRFB/88.

Gabarito: Letra C.

16. (FUNATEC/Prefeitura de Abadiânia-GO/Fiscal de Tributos Municipais/2024) Como são aprovadas as Emendas à Constituição (PECs):

- a) Por maioria simples em ambas as casas legislativas.
- b) Por maioria absoluta em uma única votação.
- c) Por maioria qualificada de três quintos dos membros da casa legislativa, em dois turnos de votação.
- d) Por maioria simples, mas apenas após análise do Presidente da República.

Comentários:

LETRA A. INCORRETA. Na verdade, as emendas constitucionais são aprovadas por maioria qualificada de três quintos dos membros de cada casa legislativa, em dois turnos de votação, de acordo com o art. 60, § 2º da CRFB/88.

LETRA B. INCORRETA. Não, o instrumento aprovado por maioria absoluta é a lei complementar, de acordo com o art. 69 da CRFB/88.

LETRA C. CORRETA. É o gabarito! O texto constitucional estabelece que a proposta para ser aprovada precisa obter, em dois turnos, 3/5 dos votos dos membros de cada uma das Casas, de acordo com o Art. 60, § 2º da CRFB/88:

§ 2º A proposta será discutida e votada em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, considerando-se aprovada se obtiver, em ambos, três quintos dos votos dos respectivos membros.

LETRA D. INCORRETA. Deve ser aprovada por maioria qualificada, não sendo necessário a análise do Presidente da República.

Gabarito: Letra C.



17. (IGEDUC/Câmara Municipal de Vitória Santo Antão-PE/Analista Legislativo/2024) Julgue o item que se seguem.

A Constituição de 1988, notadamente, concede amplos poderes ao Executivo, conferindo ao Presidente da República a prerrogativa de alterar emendas constitucionais sem necessidade de aprovação do Congresso Nacional.

Comentários:

Conforme sabemos, o nosso ordenamento jurídico possui um processo de reforma da Carta Magna mais dificultoso do que as demais normas e, por isso, ela é classificada como rígida. Tal reforma ocorre por meio da denominada emenda constitucional que possui as fases do seu procedimento legislativo descritas no art. 60 da CRFB/88.

O caput do art. 60 e seus incisos determinam quem são os legitimados para propor emendas à constituição. Vejamos:

Art. 60. A Constituição poderá ser emendada mediante proposta:

I - de um terço, no mínimo, dos membros da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal;

II - do Presidente da República;

III - de mais da metade das Assembleias Legislativas das unidades da Federação, manifestando-se, cada uma delas, pela maioria relativa de seus membros.

Quanto à discussão e votação, esses dois momentos ocorrem em cada uma das Casas do Congresso Nacional, em dois turnos. Além dessa regra, o texto constitucional estabelece que a proposta para ser aprovada precisa obter, em ambos os turnos, 3/5 dos votos dos membros de cada uma das Casas.

Portanto, o Presidente da República não possui amplos poderes em matéria de PEC. Mesmo que tenha apresentado uma proposta de emenda à Constituição o tema passará pelo Congresso Nacional (art. 60, § 2º, da CRFB/88):

§ 2º A proposta será discutida e votada em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, considerando-se aprovada se obtiver, em ambos, três quintos dos votos dos respectivos membros.

Gabarito: Item errado.

18. (VUNESP/TJ-SP/Notário e Registrador - Remoção/2024). Nos termos da Constituição Federal, são, respectivamente, requisitos ou limites formais e materiais ao processo legislativo de emenda à Constituição:



- a) proposta de iniciativa de um terço, no mínimo, dos membros da Câmara dos Deputados e do Senado Federal; não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir o voto direto, secreto, universal e periódico.
- b) proposta de iniciativa de mais da metade das Assembleias Legislativas das unidades da Federação, manifestando-se, cada uma delas, pela maioria absoluta de seus membros; não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir a separação dos Poderes.
- c) matéria constante de proposta de emenda rejeitada ou havida por prejudicada não pode ser objeto de nova proposta na mesma sessão legislativa; não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir a forma federativa do Estado.
- d) discussão e votação da proposta em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, considerando-se aprovada se obtiver, em ambos, dois terços dos votos dos respectivos membros; não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir os direitos e as garantias individuais.

Comentários:

LETRA A. INCORRETA. Na verdade, a Constituição Federal prevê a iniciativa de um terço, no mínimo, dos membros da Câmara dos Deputados ou (não "e") do Senado Federal, de acordo com o art. 60, inciso I, da CRFB/88.

LETRA B. INCORRETA. O certo é maioria relativa dos membros, e não absoluta, de acordo com o art. 60, inciso III, da CRFB/88.

LETRA C. CORRETA. É o nosso gabarito! A Constituição determina que não é possível que matéria constante de proposta de emenda rejeitada ou havida por prejudicada seja objeto de nova proposta na mesma sessão legislativa, de acordo com o art. 60, §5º, da CRFB/88:

Art. 60. A Constituição poderá ser emendada mediante proposta:

§5º A matéria constante de proposta de emenda rejeitada ou havida por prejudicada não pode ser objeto de nova proposta na mesma sessão legislativa.

LETRA D. INCORRETA. A proposta de emenda será discutida e votada em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, considerando-se aprovada se obtiver, em ambos, três quintos dos votos dos respectivos membros, de acordo com art. 60, § 2º, da CRFB/88.

Gabarito: Letra C.

19. (INSTITUTO AOCP/PM-PE/Soldado da Polícia Militar/2024/Adaptada) Em relação ao processo legislativo, informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma a seguir e assinale a alternativa com a sequência correta.

De acordo com a Constituição Federal, são legitimados para proporem emenda à Constituição:

- () o povo, mediante iniciativa popular proposta nos termos da lei;
- () um quinto, no mínimo, dos membros da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal;
- () a Mesa da Câmara dos Deputados;



() o Procurador-Geral da República.

a) V – F – V – V.

b) V – V – F – F.

c) V – F – V – F.

d) F – V – F – V.

e) F – F – F – F.

Comentários:

O nosso ordenamento jurídico possui um processo de reforma da Carta Magna mais dificultoso do que as demais normas e, por isso, ela é classificada como rígida. Tal reforma ocorre por meio da denominada emenda constitucional que possui as fases (iniciativa, discussão e votação e promulgação) do seu procedimento legislativo descritas no art. 60 da CRFB/88.

A fase da iniciativa diz respeito aos legitimados para propor emenda à constituição, estando eles elencados nos incisos do art. 60 da CRFB/88, vejamos:

Art. 60. A Constituição poderá ser emendada **mediante proposta**:

I - de um terço, no mínimo, dos **membros da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal**;

II - do **Presidente da República**;

III - de **mais da metade das Assembleias Legislativas das unidades da Federação**, manifestando-se, cada uma delas, pela maioria relativa de seus membros.

Portanto, o nosso gabarito é a LETRA E!

LETRA A. INCORRETA. Todos os itens são falsos, já que não apresentam legitimidade para propor as Emendas Constitucionais.

LETRA B. INCORRETA. Os itens 1 e 2 também são falsos.

LETRA C. INCORRETA. De acordo com os incisos do art. 60 da CRFB/88, os itens 1 e 3 também são falsos.

LETRA D. INCORRETA. Todos os itens são falsos, conforme o art. 60 da CRFB/88.

LETRA E. CORRETA. É o nosso gabarito! As assertivas são falsas, já que não apresentam legitimados para propor Emendas Constitucionais, de acordo com os incisos do art. 60 da CRFB/88, confirmam:

Art. 60. A Constituição poderá ser emendada **mediante proposta**:

I - de um terço, no mínimo, dos **membros da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal**;

II - do **Presidente da República**;



III - de mais da metade das Assembleias Legislativas das unidades da Federação, manifestando-se, cada uma delas, pela maioria relativa de seus membros.

Gabarito: Letra E.

20. (CEBRASPE/TJ-CE/Técnico Judiciário – Técnico-Administrativa/2023) De acordo com as disposições constitucionais acerca do processo legislativo, assinale a opção correta.

- a) O presidente da República poderá ser autor de proposta de emenda constitucional desde que a proposição seja subscrita por, no mínimo, um terço dos membros da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal.
- b) Na vigência de intervenção federal, estado de defesa e estado de sítio, não há óbice para que a CF seja alterada por meio de emenda constitucional.
- c) Aprovada a proposta de emenda à Constituição pelo Congresso Nacional, o presidente da República terá o prazo de 15 dias para sancioná-la ou vetá-la e, caso não se manifeste neste prazo, seu silêncio importará sanção tácita.
- d) O veto apostado pelo presidente da República a projeto de lei será apreciado pelo Congresso Nacional e será considerado rejeitado se obtiver o voto de três quintos dos membros da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, em dois turnos de votação.
- e) Caso o presidente da República considere inconstitucional ou contrário ao interesse público projeto de lei aprovado pelo Congresso Nacional, poderá vetá-lo total ou parcialmente, e o veto parcial somente abrangerá texto integral de artigo, de parágrafo, de inciso ou de alínea.

Comentários:

Letra A. INCORRETA. Não há previsão desse requisito na Constituição. O Presidente pode propor emenda sem a necessidade de que a proposição seja subscrita por, no mínimo, um terço dos membros da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal, conforme o art. 60, II, da CRFB/88.

Letra B. INCORRETA. A Constituição não poderá ser emendada na vigência de intervenção federal, estado de defesa e estado de sítio, de acordo com art. 60, § 1º, da CRFB/88:

§ 1º A Constituição não poderá ser emendada na vigência de intervenção federal, de estado de defesa ou de estado de sítio.

Letra C. INCORRETA. Não há sanção ou veto de emenda constitucional. Logo, não há que se falar em prazo para o Presidente da República de 15 dias para sancioná-la ou vetá-la.

Letra D. INCORRETA. De acordo com art. 66, § 4º, da CRFB/88, o veto só pode ser rejeitado pelo voto da maioria absoluta dos Deputados e Senadores, e não por três quintos dos membros.

§ 4º O veto será apreciado em sessão conjunta, dentro de trinta dias a contar de seu recebimento, só podendo ser rejeitado pelo voto da maioria absoluta dos Deputados e Senadores.

Letra E. CORRETA. É o nosso gabarito, de acordo com o art. 66, parágrafos 1º e 2º, da CRFB/88. Caso o Presidente da República considere inconstitucional ou contrário ao interesse público



projeto de lei aprovado pelo Congresso Nacional, poderá vetá-lo total ou parcialmente, e o veto parcial somente abrangerá texto integral de artigo, de parágrafo, de inciso ou de alínea.

Gabarito: Letra E.

21. (VUNESP/ISS-SP/Auditor-Fiscal Tributário/2023) A respeito dos limites do poder de reforma da constituição, assinale a alternativa correta.

A) Quando uma emenda for apresentada na Câmara dos Deputados, deverá ser submetida ao primeiro turno de votação e, se aprovada, remetida ao Senado, onde será novamente submetida à votação e, caso aprovada por maioria de 3/5 dos seus membros, será remetida à Câmara dos Deputados para que seja submetida ao segundo turno de votação.

B) A emenda constitucional devidamente aprovada em dois turnos de votação por voto de pelo menos 3/5 dos integrantes do Congresso Nacional será promulgada pelo Presidente da República, com o respectivo número de ordem.

C) Um dos limites procedimentais estabelecidos para a reforma da constituição é o prazo para elaboração das emendas, que não pode passar de uma sessão legislativa.

D) Os limites formais subjetivos previstos para a reforma da constituição têm caráter nitidamente exemplificativo.

E) Os limites materiais à reforma da Constituição têm por objetivo assegurar a permanência dos elementos constitucionais essenciais, protegendo a Constituição contra ingerências políticas.

Comentários:

Letra A. INCORRETA. Vejamos o que diz o art. 60, § 2º, da CRFB/88: "A proposta será discutida e votada em cada Casa do Congresso Nacional, **em dois turnos**, considerando-se aprovada se obtiver, **em ambos, três quintos** dos votos dos respectivos membros".

Letra B. INCORRETA. Opa, pegadinha! Promulgada pelo Presidente da República? Negativo! A emenda deverá ser promulgada pelas Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, com o respectivo número de ordem. Vejamos o que diz o art. 60, § 3º, da CRFB/88: "A emenda à Constituição será promulgada pelas Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, com o respectivo número de ordem".

Letra C. INCORRETA. A Constituição Federal não estabelece esse limite de "prazo para elaboração das emendas". Cuidado!

Letra D. INCORRETA. Os limites formais subjetivos NÃO são meramente exemplificativos.

Letra E. CORRETA. As "cláusulas pétreas" são matérias que não podem ser abolidas por meio de emenda. O objetivo é justamente assegurar a permanência dos elementos constitucionais essenciais, segundo a doutrina.

Gabarito: Letra E.

22. (FCC/TRT 18ª Região/Técnico Judiciário – Área Administrativa/2023) A proposta de um terço dos membros da Câmara dos Deputados, de emenda constitucional tendente a abolir o



voto secreto, com a justificativa de verificação da licitude das eleições, de acordo com a Constituição Federal,

A) poderá ser objeto de deliberação, desde que fundamentada e aprovada pelo Presidente da República.

B) não poderá ser objeto de deliberação, em razão da matéria nela abordada.

C) somente não poderá ser objeto de deliberação na vigência de intervenção federal, de estado de defesa ou de estado de sítio.

D) poderá ser objeto de deliberação, ainda que na vigência de intervenção federal, dada a relevância da matéria.

E) não poderá ser objeto de deliberação, pois a Constituição Federal somente pode ser emendada mediante proposta do Presidente da República.

Comentários:

Letra A. INCORRETA. A alternativa está incorreta, pois não poderá ser objeto de deliberação proposta de emenda que vise abolir o voto secreto. Trata-se de cláusula pétrea, conforme prevê o artigo 60, §4º, II, CRFB/88.

Letra B. CORRETA. É o nosso gabarito! De acordo com o previsto na CRFB/88 (artigo 60, §4º, II, CRFB/88), o voto direto, secreto, universal e periódico não poderá ser objeto de deliberação, ou seja, a matéria abordada constitui cláusula pétrea.

Letra C. INCORRETA. Em verdade, não existe hipótese em que o voto secreto poderá ser objeto de proposta de emenda que vise a sua abolição (restrição total). Logo, não será possível, independentemente de estar em vigência algum estado de exceção.

Letra D. INCORRETA. A Constituição não prevê hipótese alguma em que o voto secreto poderá ser objeto da proposta de emenda que vise a sua abolição.

Letra E. INCORRETA. Temos um erro aqui, porque o Presidente da República não é o único legitimado para apresentar a proposta. Confirmam o art. 60, I a III, da CRFB/88: "I - de um terço, no mínimo, dos membros da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal; II - do Presidente da República; III - de mais da metade das Assembleias Legislativas das unidades da Federação, manifestando-se, cada uma delas, pela maioria relativa de seus membros".

Gabarito: Letra B.

23. (VUNESP/ISS-SP/Auditor-Fiscal Tributário/2023) A respeito das cláusulas pétreas, é correto afirmar que:

A) se deve fazer uma interpretação restritiva das garantias de eternidade, admitindo-se a supressão do Estado Federado, uma vez caracterizada a necessidade constitucional.

B) a Constituição Federal de 1988 previu expressamente quatro cláusulas pétreas, quais sejam, a forma federativa do Estado, o voto secreto, universal e periódico, os direitos individuais e os sociais.

C) não há uma hierarquia preestabelecida entre os valores essenciais expressamente previstos na Constituição Federal.



D) para a doutrina majoritária admite-se que o poder de reforma altere os limites formais e procedimentais, afastando, assim, a rigidez constitucional.

E) a doutrina majoritária não reconhece a existência de limites materiais implícitos à reforma da Constituição.

Comentários:

Letra A. INCORRETA. Admite-se a supressão do Estado Federado? Negativo! A forma federativa do Estado corresponde a uma cláusula pétrea, vejamos: Art. 60, § 4º, da CRFB/88: Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir:

I - a forma federativa de Estado.

Letra B. INCORRETA. Os direitos sociais não fazem parte do rol taxativo das cláusulas pétreas! Também é importante saber que o voto além de ser secreto, universal e periódico, deve ser direto. Fora isso, temos as seguintes cláusulas pétreas:

Art. 60, §4º da CRFB/88: Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir:

I - a forma federativa de Estado;

II - o voto direto, secreto, universal e periódico;

III - a separação dos Poderes;

IV - os direitos e garantias individuais.

Letra C. CORRETA. É o nosso gabarito! Realmente as cláusulas pétreas não são hierarquicamente superiores aos demais direitos previstos na Constituição. Não existe hierarquia entre normas Constitucionais. Elas estão no mesmo escalonamento normativo-jurídico. No mesmo “patamar jurídico”.

Letra D. INCORRETA. As limitações formais garantem a rigidez da Constituição Federal, não afastam!

Letra E. INCORRETA. A doutrina majoritária reconhece a existência de limites materiais implícitos de reforma à Constituição. Muito embora o texto da CRFB/88 não indique expressamente que “é vedado...”, a doutrina e os Tribunais Superiores entendem que alguns pontos da Carta Magna ficaram “subentendidos” nas limitações de modificação.

Quer um exemplo? Não podem ser alterados por emenda constitucional a titularidade do Poder Constituinte Originário e Derivado, os procedimentos de modificação constitucional, além de não ser permitida a criação de nova cláusula pétrea.

Gabarito: Letra C.

24. (FGV/RFB/Analista-Tributário/2023) Em uma gincana jurídica, os grupos participantes deveriam se posicionar a respeito das características essenciais, à luz da ordem constitucional brasileira, da “emenda constitucional” e da “revisão constitucional”. O grupo Alfa argumentou que ambas deveriam ser aprovadas em sessões bicamerais, de modo que cada Casa Legislativa deveria analisá-las isoladamente. O grupo Beta sustentou que o quórum de aprovação da emenda e da revisão era diferenciado. O grupo Gama, por sua vez, defendeu que somente a



emenda conta com limites materiais expressos, o que não se verificava em relação à revisão. Ao fim da gincana, os jurados concluíram corretamente, em relação às afirmações dos grupos participantes, que

- a) todas estavam certas.
- b) apenas a do grupo Alfa estava certa.
- c) apenas as dos grupos Alfa e Beta estavam certas.
- d) apenas as dos grupos Alfa e Gama estavam certas.
- e) apenas as dos grupos Beta e Gama estavam certas.

Comentários:

Letra A. INCORRETA. Apenas as dos grupos Beta e Gama estavam certas. Segundo art. 60, § 2º, § 4º, da CF, e 3º, do ADCT de 1988.

Letra B. INCORRETA. A do grupo Alfa estava errada, pois no caso das emendas será sessão BICAMERAL, já a revisão da sessão é UNICAMERAL, com apreciação conjunta das duas Casas Legislativas, segundo Art. 60, § 2º, CF, e 3º, do ADCT de 1988.

Letra C. INCORRETA. A do grupo Alfa estava errada, pois no caso das emendas será sessão BICAMERAL, já a revisão da sessão é UNICAMERAL, com apreciação conjunta das duas Casas Legislativas, conforme art. 60, § 2º, CF, e 3º, do ADCT de 1988. A do grupo Beta está correta, pois o quórum de aprovação da emenda e da revisão é diferenciado, de acordo com o art. 60, § 2º, CF, e 3º, do ADCT de 1988.

Letra D INCORRETA. A do grupo alfa estava errada, pois no caso das emendas será sessão BICAMERAL, já a revisão da sessão é UNICAMERAL, com apreciação conjunta das duas Casas Legislativas, nos termos do art. 60, § 2º, CF, e 3º, do ADCT de 1988. A do grupo Gama está correta, pois, de fato, o texto constitucional não traz limitações materiais ao poder de revisão constitucional.

Letra E. CORRETA. Apenas as dos grupos Beta e Gama estavam certas. Segundo art. 60, § 2º e § 4º, da CF, e 3º, do ADCT de 1988.

Gabarito: Letra E.

25. (CEBRASPE/TC-DF/Analista Administrativo de Controle Externo/2023) No que diz respeito à disciplina constitucional da emenda, da reforma e da revisão constitucional, bem como à organização político-administrativa do Estado, julgue o item subsequente, de acordo com a jurisprudência do STF.

O procedimento específico conhecido como dupla revisão pode alterar as cláusulas pétreas da CF.

Comentários:

Temos uma questão bem interessante sobre as **Cláusulas Pétreas**. O nosso ordenamento jurídico possui um processo de reforma da Carta Magna mais dificultoso do que as demais normas e, por isso, ela é classificada como rígida.



Tal reforma ocorre por meio da denominada emenda constitucional que possui as fases do seu procedimento legislativo descritas no art. 60 da CRFB/88. No entanto, para responder a essa questão, vamos nos restringir ao § 4º do referido dispositivo. No mencionado parágrafo, estão as limitações materiais do poder reformador, também chamadas de cláusulas pétreas. São limitações expressas de conteúdo. Vejamos o referido dispositivo:

§ 4º Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir:

- I - a forma federativa de Estado;
- II - o voto direto, secreto, universal e periódico;
- III - a separação dos Poderes;
- IV - os direitos e garantias individuais.

Segundo a **teoria da dupla revisão constitucional**, seria possível uma revogação das cláusulas pétreas previstas no art. 60, §4º, da CRFB no primeiro momento. Em seguida, a posterior revisão das próprias cláusulas pétreas. Todavia, essa teoria NÃO é admitida no Brasil. As cláusulas pétreas não podem ser alteradas pela dupla revisão ou emendas constitucionais.

Gabarito: Item errado.



LISTA DE QUESTÕES

1. (INSTITUTO IACP/Prefeitura de Nazaré da Mata-PE/Agente Comunitário de Saúde/2026) Nos termos da Constituição Federal é CORRETO afirmar que a aprovação de leis complementares depende de maioria:

- a) qualificada.
- b) simples.
- c) distrital.
- d) absoluta.
- e) ordinária.

2. (FUNDATEC/CREF 2ª Região – RS/2026) Segundo a Constituição Federal, a iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe também aos cidadãos. Nestes termos, a iniciativa popular pode ser exercida pela apresentação ao(à) _____ de projeto de lei subscrito por, no mínimo, _____ do eleitorado nacional, distribuído pelo menos por _____ Estados, com não menos de três décimos por cento dos eleitores de cada um deles.

Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas do trecho acima.

- a) Câmara dos Deputados – 1% – 5
- b) Câmara dos Deputados – 2%– 6
- c) Câmara dos Deputados – 1%– 6
- d) Senado Federal – 2%– 6
- e) Senado Federal – 1%– 5

3. (VUNESP/Câmara de Mogi das Cruzes-SP/Técnico Legislativo/2026) Em caso de relevância e urgência, a Constituição Federal autoriza ao Presidente da República adotar medidas provisórias, com força de lei. Sobre esse assunto, assinale a alternativa correta.

- a) Matérias relativas ao direito penal somente podem ser objeto de medida provisória se for para abrandar a dosimetria de penas.
- b) É vedada a edição de medida provisória que implique instituição ou majoração de impostos.
- c) Se a medida provisória não for apreciada em até quarenta e cinco dias contados de sua publicação, perderão eficácia, devendo o Congresso Nacional disciplinar, por decreto legislativo, as relações jurídicas dela decorrentes.
- d) A votação das medidas provisórias deve ser iniciada pelo Senado Federal e, somente se aprovadas por esta Casa, serão submetidas à apreciação da Câmara dos Deputados.
- e) É vedada a edição de medidas provisórias sobre matéria relativa à nacionalidade e cidadania.



4. (AVANÇA SP/Prefeitura de Potim-SP/2026) De acordo com a Constituição Federal, projeto de lei aprovado por uma Casa será revisto pela outra, em um só turno de discussão e votação, e enviado à sanção ou promulgação, se a Casa revisora o aprovar, ou arquivado, se o rejeitar. Entretanto, sendo o projeto emendado:

- a) Seguirá diretamente para a sanção presidencial, com as devidas emendas.
- b) Deverá ser promulgado pela Mesa da Casa revisora.
- c) Será submetido a nova votação pelo plenário do Supremo Tribunal Federal.
- d) Será arquivado automaticamente por vício de iniciativa.
- e) Voltará à Casa iniciadora.

5. (OBJETIVA CONCURSOS/Prefeitura de Horizontina-RS/2025) As leis, no Brasil, são elaboradas por um processo denominado processo legislativo. Segundo a Constituição Federal de 1988, o processo legislativo compreende a elaboração de, EXCETO:

- a) Portarias.
- b) Emendas à constituição.
- c) Leis ordinárias.
- d) Leis delegadas.

6. (CEBRASPE/TRF 6ª Região/Analista Judiciário – Área Administrativa/2025) A discussão e a votação de projeto de lei de iniciativa dos tribunais superiores terão início no Senado Federal.

7. (FCC/SEFAZ-PI/Analista do Tesouro Estadual/2025/Adaptada) A Constituição Federal de 1988, de acordo com o quanto nela constante, poderá ser emendada mediante proposta, dentre outros, de mais da metade das Assembleias Legislativas das unidades da Federação, manifestando-se, cada uma delas, pela maioria relativa de seus membros, sendo a proposta discutida e votada em cada Casa do Congresso Nacional, em turno único, considerando-se aprovada se obtiver dois quintos dos votos dos respectivos membros, salientando-se que a matéria constante de proposta de emenda rejeitada ou havida por prejudicada pode ser objeto de nova proposta na mesma sessão legislativa.

8. (INSTITUTO CONSULPLAN/Câmara Municipal de Araraquara-SP/2025) Tramita perante o Congresso Nacional determinado projeto de lei cujo assunto tratado, pelo texto expresso da Constituição Federal, exigiria lei ordinária. O Congresso, contudo, votou e aprovou o projeto com caráter de lei complementar, alcançando o quórum de maioria absoluta determinado pela Carta Magna. Diante da situação, o partido N, com representação regular no Parlamento, ajuizou ação direta de inconstitucionalidade para tornar inválida a lei. Nos termos da interpretação do Supremo Tribunal Federal (STF), a referida lei deverá ser:



- a) Declarada nula.
- b) Declarada ineficaz.
- c) Ignorada como existente.
- d) Tratada como Lei Ordinária, apesar de ter sido tramitada como Lei Complementar.
- e) Tratada como Resolução Legislativa, apesar de ter sido tramitada como Lei Complementar.

9. (CEBRASPE/TRF 6ª Região/Técnico Judiciário – Área Administrativa/2025) É privativa do chefe do Poder Executivo a iniciativa legislativa para edição de normas que pretendam modificar a remuneração de servidores públicos.

10. (FGV/CAGE-RS/Auditor do Estado/2025) Em reunião realizada com seus ministros, o Presidente da República recebeu a sugestão de que três matérias fossem disciplinadas por meio de medida provisória. A primeira matéria diz respeito à abertura de créditos orçamentários de natureza extraordinária. A segunda matéria está consubstanciada nos conflitos de competência em matéria tributária que surjam entre os entes federativos. Por fim, a terceira matéria diz respeito aos critérios a serem utilizados para distribuição de recursos públicos aos partidos políticos por meio do denominado fundo partidário. Ao fim da reunião, os participantes concluíram corretamente, em relação à possibilidade de disciplina das três matérias por meio de medida provisória, que isso é possível

- a) em relação às três.
- b) somente em relação à primeira.
- c) somente em relação à segunda.
- d) somente em relação à primeira e à terceira.
- e) somente em relação à segunda e à terceira.

11. (CEBRASPE/SEFAZ-RJ/Auditor-Fiscal/2025/Adaptada) No âmbito federal, a matéria tributária é de iniciativa privativa do presidente da República; no âmbito estadual, é de iniciativa privativa do governador do respectivo estado.

12. (CEBRASPE/SEFAZ-RJ/Auditor-Fiscal/2025/Adaptada) A matéria constante de projeto de lei rejeitado somente poderá constituir objeto de novo projeto em sessão legislativa subsequente à sessão de sua rejeição e mediante proposta da maioria simples dos membros de ambas as casas do Congresso Nacional.

13. (FGV/PC-MG/2025) O Governador do Estado Alfa encaminhou projeto de lei à Assembleia Legislativa criando uma nova taxa, o que foi feito com o delineamento dos seus distintos aspectos, como fato gerador, contribuintes, base de cálculo e alíquota. No Poder Legislativo, um grupo de parlamentares apresentou emenda aditiva a essa proposição, na qual



foi alterado o fato gerador da referida taxa, de modo a ampliar o seu alcance, o que veio a ser aprovado. Após a aprovação, o projeto foi vetado pelo Governador do Estado sob o argumento de ser incompatível com a Constituição da República de 1988, mas o veto foi derrubado pela Assembleia Legislativa, daí resultando a promulgação da Lei nº X. De acordo com as informações acima, é correto afirmar que a Lei nº X é

- A) inconstitucional, pois é competência privativa da União legislar sobre direito tributário.
- B) inconstitucional, pois foi aprovada uma emenda ao projeto de lei de iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo.
- C) inconstitucional, pois a emenda ao projeto de lei, que restou aprovada, não apresentou pertinência temática.
- D) constitucional, pois o poder de emenda é da essência da atividade legislativa, não sendo limitado pela Constituição.
- E) constitucional, pois Alfa tem competência para legislar sobre a matéria, que não é de iniciativa privativa do Executivo.

14. (CEBRASPE/SEFAZ-RJ/Auditor-Fiscal/2025/Adaptada) As medidas provisórias perderão eficácia se não forem convertidas em lei no prazo de sessenta dias, prorrogável uma vez por igual período, ainda que esteja em curso o intervalo de recesso do Congresso Nacional, hipótese em que haverá possibilidade de convocação extraordinária.

15. (IBFC//TRF 5ª Região/Analista Judiciário – Área Administrativa/2024) Em junho de 2024, determinada matéria sobre meio ambiente é disciplinada em projeto de lei que é aprovado pelo Congresso Nacional, mas que aguarda a sanção ou o veto do Chefe do Executivo. A respeito da manifestação do Presidente da República sobre o projeto de lei, assinale a alternativa correta.

- a) O Presidente da República só pode vetar o projeto de lei por motivo de inconstitucionalidade
- b) Se o Presidente da República vetar o projeto de lei, deverá comunicar, dentro de 48 horas, ao Presidente do Senado, os motivos do veto. O veto será apreciado em sessão conjunta, só podendo ser rejeitado pelo voto da maioria absoluta dos Deputados e Senadores
- c) A sanção do Presidente da República ao projeto de lei deve ser motivada
- d) Se o Presidente da República considerar o projeto de lei, no todo ou em parte, inconstitucional ou contrário ao interesse público, veta-lo-á totalmente no prazo de 15 dias úteis. Decorrido o prazo de 15 dias, o silêncio do Presidente da República importará veto

16. (IDECAN/Prefeitura de Macaíba-RN/GCM – Guarda Civil Municipal/2024) Dentre as atribuições do Presidente da República, consta o poder de considerar um projeto de lei, no todo ou em parte, inconstitucional ou contrário ao interesse público, vetando-o total ou parcialmente, no prazo de quinze dias úteis. No entanto, se o veto presidencial não for mantido pelos Deputados e Senadores, ocorrerá a:

- a) promulgação automática do projeto de lei.



- b) envio do projeto de lei, para promulgação, ao Presidente da República.
- c) envio do projeto de lei, para sanção, ao Senado Federal.
- d) envio do projeto de lei, para promulgação, ao Supremo Tribunal Federal.
- e) sanção automática do projeto de lei.

17. (IDECAN/Prefeitura de Macaíba-RN/GCM – Guarda Civil Municipal/2024) Alguns habitantes do Município X se manifestaram para propor um projeto de lei de interesse local para ser votado pelo Poder Legislativo Municipal. Segundo as disposições da Constituição Federal de 1988, para que tal iniciativa popular seja possível, é necessário que a manifestação dos referidos munícipes represente:

- a) não mais do que vinte por cento do eleitorado.
- b) entre cinco e dez por cento do eleitorado.
- c) pelo menos, vinte por cento do eleitorado.
- d) não mais do que dez por cento do eleitorado.
- e) pelo menos, cinco por cento do eleitorado.

18. (INSTITUTO MAIS/Prefeitura de Prado Ferreira-PR/2024) Segundo a Constituição Federal, as leis que disponham sobre organização do Ministério Público e da Defensoria Pública da União, bem como normas gerais para a organização do Ministério Público e da Defensoria Pública dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios são de iniciativa privativa do

- a) Conselho Nacional de Justiça.
- b) Presidente do Congresso Nacional.
- c) Conselho Nacional do Ministério Público.
- d) Presidente da República.
- e) Poder Judiciário e do Ministério Público.

19. (INSTITUTO VERBENA/TJ-AC/Analista Judiciário – Direito/2024) As leis complementares e leis ordinárias no ordenamento jurídico brasileiro se diferenciam da seguinte forma:

- a) as leis complementares têm por objetivo regulamentar a Constituição Federal, exigindo quórum de aprovação superior ao das leis ordinárias, que tratam de matérias residual.
- b) as leis complementares e as leis ordinárias são equivalentes no processo legislativo brasileiro, diferindo pela denominação.
- c) as leis ordinárias são a espécie legislativa para dispor sobre organização judiciária por iniciativa dos Tribunais Superiores.



d) as leis ordinárias são aprovadas por maioria simples para diversos temas, mas as leis complementares se limitam a questões de Direito Penal, tendo um escopo de aplicação mais abrangente.

20. (INSTITUTO VERBENA/TJ-AC/Analista Judiciário – Oficial de Justiça/2024) O Direito Constitucional brasileiro refere-se ao veto do Presidente da República que será apreciado pelos Deputados e Senadores, em sessão conjunta, dentro do prazo de

- a) quinze dias, a contar de seu recebimento.
- b) vinte dias, a contar de seu recebimento.
- c) vinte e cinco dias, a contar de seu recebimento.
- d) trinta dias, a contar de seu recebimento.

21. (IBAM/ Câmara Municipal de Cabo Frio-RJ/Assistente Jurídico/2024) Tendo em vista as normas da Constituição Federal que regem o processo legislativo, são de iniciativa privativa do Presidente da República as leis que disponham sobre:

- a) matéria tributária.
- b) direito civil e processual civil.
- c) criação de cargos na administração direta da União
- d) direito ambiental e urbanístico.

22. (FUNATEC/Prefeitura de Abadiânia-GO/Fiscal de Tributos Municipais/2024) O que caracteriza uma Lei Ordinária:

- a) É aprovada por maioria absoluta na Câmara dos Deputados e no Senado Federal.
- b) Possui matéria reservada e é elaborada apenas em casos de urgência.
- c) Requer três quintos dos votos dos parlamentares para ser aprovada.
- d) É discutida e aprovada tanto na Câmara como no Senado Federal, necessitando de maioria simples para aprovação.

23. (FUNDATEC/UFCSPA-RS/Técnico em Contabilidade/2024) De acordo com a Constituição Federal de 1988, o processo legislativo compreenderá, EXCETO:

- a) Leis ordinárias.
- b) Sentença judicial.
- c) Leis complementares.
- d) Medidas provisórias.



e) Emenda à Constituição.

24. (VUNESP/ Câmara Municipal de São José dos Campos-SC/2024) A respeito do processo legislativo em âmbito municipal, é correto afirmar que

- a) não há hierarquia entre leis complementares e leis ordinárias municipais, sendo que, para a aprovação das primeiras, deve haver *quorum* qualificado de maioria absoluta com delimitação de seu campo material.
- b) o STF já pacificou o entendimento de que não é possível a edição de medidas provisórias municipais por parte do Prefeito.
- c) as emendas à Lei Orgânica demandam proposição do Prefeito ou de qualquer Vereador, votação em dois turnos, e aprovação pelo voto favorável da maioria de 2/3 dos membros da Câmara.
- d) a lei delegada municipal origina-se de um ato normativo editado pelo Prefeito, nos termos e limites da delegação da Câmara, que deve definir a matéria que for objeto da delegação, mas não poderá estabelecer prazo de vigência determinado.
- e) as resoluções destinam-se a regular matéria de competência exclusiva da Câmara, promulgada pelo Presidente da Mesa, não se sujeitando a sanção do Prefeito, produzindo efeito externo, com repercussão fora dela.

25. (INSTITUTO AOCP/PM-PE/Soldado da Polícia Militar/2024/Adaptada) A matéria constante de projeto de lei rejeitado somente poderá constituir objeto de novo projeto, na mesma sessão legislativa, mediante proposta da maioria absoluta dos membros de qualquer das Casas do Congresso Nacional.

26. (INSTITUTO AOCP/DPE-MS/Analista – Área de Comunicação Social/2024) De acordo com o art. 59 da Constituição da República Federativa do Brasil, o processo legislativo compreende a elaboração de algumas normas. Dentre aquelas citadas expressamente, assinale a alternativa INCORRETA.

- a) Emendas à Constituição e leis complementares.
- b) Medidas provisórias e decretos executivos.
- c) Leis delegadas e resoluções.
- d) Decretos legislativos e leis ordinárias.
- e) Leis complementares e leis delegadas.

27. (VUNESP/TJ-SP/Notário e Registrador - Remoção/2024) O processo legislativo compreende um conjunto de procedimentos pelos quais se formulam as normas constitucionais, as leis complementares e as leis ordinárias. Considerando os aspectos constitucionais sobre a temática, assinale a alternativa INCORRETA.



- a) As leis que tratam sobre a organização administrativa e judiciária, a matéria tributária e orçamentária, os serviços públicos e o pessoal da administração dos Territórios são iniciativa privativa do Presidente da República.
- b) O texto constitucional não poderá ser emendado na vigência de estado de defesa.
- c) A emenda constitucional será promulgada pelo Chefe do Poder Executivo.
- d) O poder constituinte derivado reformador compreende a elaboração de emendas constitucionais.

28. (INSTITUTO CONSULPLAN/ Prefeitura de Campos dos Goytacazes/Contador/2024) Após regular trâmite perante as Casas do Congresso Nacional, determinado projeto de lei chega ao gabinete do Presidente da República para sanção ou veto. Sobre o tema, é correto afirmar que:

- a) A sanção do projeto supre eventual falta de iniciativa do Poder Executivo na elaboração do projeto de lei.
- b) Poderá ser utilizado para o veto argumento de natureza política, consistente na contrariedade ao interesse público.
- c) Poderá o Presidente apor veto sobre determinada expressão que, no seu entender, isoladamente implique em inconstitucionalidade flagrante do projeto.
- d) Terá o Presidente o prazo de quinze dias para sua manifestação; dentro desse período, poderá exercer o veto tácito, deixando simplesmente transcorrer o referido prazo.

29. (INSTITUTO AOCP/PM-PE/Soldado da Polícia Militar/2024/Adaptada) Em relação ao processo legislativo, informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma a seguir e assinale a alternativa com a sequência correta.

De acordo com a Constituição Federal, são legitimados para proporem emenda à Constituição:

- () o povo, mediante iniciativa popular proposta nos termos da lei;
- () um quinto, no mínimo, dos membros da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal;
- () a Mesa da Câmara dos Deputados;
- () o Procurador-Geral da República.

- a) V – F – V – V.
- b) V – V – F – F.
- c) V – F – V – F.
- d) F – V – F – V.
- e) F – F – F – F.



30. (FGV/MPU/Analista do MPU - Direito/2025) A organização não governamental Sigma encaminhou à Comissão de Legislação Participativa da Câmara dos Deputados uma sugestão legislativa. Essa sugestão veiculou proposta de lei ordinária dispondo sobre a consensualidade no processo administrativo disciplinar dos servidores públicos federais, que admitiria tanto a modalidade de pura reprimenda, em que o servidor aceitaria a aplicação de uma sanção para evitar a instauração ou abreviar o curso do processo, como a de colaboração, na qual o servidor receberia sanções mais brandas caso colaborasse com as investigações. Ao analisar a proposta, de modo a decidir se ela deveria, ou não, dar origem a um projeto de lei no âmbito da Câmara dos Deputados, a Comissão concluiu, corretamente, que a proposição:

- a) pode ser apresentada, por conferir concretude ao direito fundamental à razoável duração do processo;
- b) pode ser apresentada, mas sob a forma de projeto de lei complementar, não de projeto de lei ordinária;
- c) não pode ser apresentada, pois os deputados federais não têm legitimidade para apresentar o referido projeto de lei;
- d) pode ser apresentada, desde que preveja a necessária assistência da entidade de classe na tramitação do processo;
- e) não pode ser apresentada, por afrontar o devido processo legal, isto ao admitir consequências desfavoráveis na esfera jurídica individual sem uma condenação regular.



GABARITO

1. Letra D
2. Letra A
3. Letra E
4. Letra D
5. Letra A
6. Item errado
7. Item errado
8. Letra D
9. Item correto
10. Letra B
11. Item errado
12. Item errado
13. Letra E
14. Item errado
15. Letra B
16. Letra B
17. Letra E
18. Letra D
19. Letra A
20. Letra D
21. Letra C
22. Letra D
23. Letra B
24. Letra A
25. Item correto
26. Letra B
27. Letra C
28. Letra B
29. Letra E
30. Letra C



LISTA DE QUESTÕES

1. (FUNDATEC/CREF 2ª Região – RS/2026) Sobre o processo legislativo previsto na Constituição Federal, o qual deve ser observado por todos os envolvidos quando da criação ou modificação de normas, assinale a alternativa INCORRETA.

- a) Compreende a elaboração de emendas à Constituição e medidas provisórias.
- b) A Constituição poderá ser emendada mediante proposta de um terço, no mínimo, dos membros da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal.
- c) Não será objeto de deliberação a proposta de emenda constitucional tendente a abolir a forma federativa de Estado.
- d) A matéria constante de proposta de emenda constitucional rejeitada ou havida por prejudicada não pode ser objeto de nova proposta na mesma sessão legislativa, salvo se assinada por mais de dois terços dos membros do Congresso Nacional.
- e) A Constituição não poderá ser emendada na vigência de estado de defesa.

2. (VUNESP/Câmara de Mogi da Cruzes-SP/Técnico Legislativo/2026) Nos termos da Constituição Federal, assinale a alternativa correta a respeito das emendas constitucionais.

- a) A Constituição Federal poderá ser emendada mediante proposta de um terço, no mínimo, dos membros da Câmara dos Deputados e de maioria absoluta do Senado Federal.
- b) A matéria objeto de proposta de emenda constitucional rejeitada não poderá ser objeto de nova proposta na mesma sessão legislativa.
- c) As Assembleias Legislativas das unidades da Federação poderão se reunir em número mínimo de 12 (doze) para apresentar proposta de emenda à Constituição Federal, desde que haja manifestação de cada uma delas, pela maioria relativa de seus membros.
- d) Em regra, a Constituição não poderá ser emendada na vigência de intervenção federal, exceto se o motivo da intervenção for para reorganizar as finanças de uma unidade da federação que tenha suspenso pagamento de dívida fundada por mais de 2 anos consecutivos.
- e) A matéria constante de proposta de emenda tida por prejudicada poderá ser objeto de nova proposta na mesma sessão legislativa, desde que seja de autoria conjunta de, no mínimo, dois terços dos membros da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal.

3. (INSTITUTO AOCP/SEJUSP-MG/Polícia Penal/2026) Após reunião internacional realizada na Malásia, firmou-se tratado de direitos humanos sobre prevenção e combate à tortura. No Brasil, o tratado foi aprovado, em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, por três quintos dos votos dos respectivos membros. Nessa hipótese, é correto afirmar que o referido tratado gozará de status equivalente às

- a) medidas provisórias convertidas em lei.
- b) emendas constitucionais.



- c) leis complementares federais.
- d) leis ordinárias federais.

4. (IESES/TJ-PA/Titular de Serviços de Notas e de Registros - Ingresso por Remoção/2026) Considerando os termos do art. 60 da Constituição, marque a alternativa INCORRETA:

“A Constituição poderá ser emendada mediante proposta: I - de um terço, no mínimo, dos membros da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal; II - do Presidente da República; III - de mais da metade das Assembleias Legislativas das unidades da Federação, manifestando-se, cada uma delas, pela maioria relativa de seus membros.”

- a) A matéria constante de proposta de emenda rejeitada ou havida por prejudicada não pode ser objeto de nova proposta na mesma sessão legislativa.
- b) A emenda à Constituição será promulgada pelas Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, com o respectivo número de ordem.
- c) Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir a forma federativa de Estado, o voto direto, secreto, universal e periódico, a separação dos Poderes e os direitos e garantias individuais.
- d) A proposta será discutida e votada em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, considerando-se aprovada se obtiver, em ambos, três quintos dos votos dos respectivos membros.
- e) A Constituição poderá ser emendada na vigência de intervenção federal, de estado de defesa ou de estado de sítio.

5. (FCC/SEFAZ-PI/Analista do Tesouro Estadual/2025/Adaptada) A Constituição Federal de 1988, de acordo com o quanto nela constante, poderá ser emendada mediante proposta, dentre outros, de mais da metade das Assembleias Legislativas das unidades da Federação, manifestando-se, cada uma delas, pela maioria relativa de seus membros, sendo a proposta discutida e votada em cada Casa do Congresso Nacional, em turno único, considerando-se aprovada se obtiver dois quintos dos votos dos respectivos membros, salientando-se que a matéria constante de proposta de emenda rejeitada ou havida por prejudicada pode ser objeto de nova proposta na mesma sessão legislativa.

6. (SELECON/PM-SE/Oficial Combatente/2025) Pedro Simões formou-se na Escola de Oficiais da Polícia Militar do Estado de Sergipe e foi designado para realizar curso de negociação em prestigiada universidade americana. Após a conclusão do referido curso, passou a trabalhar em eventos nos quais seu conhecimento deveria ser aplicado, como no caso de sequestros com reféns em perigo. Após decorrido um período, foi indicado para atuar perante órgãos do Poder Legislativo, participando do monitoramento de projetos de interesse da corporação militar. Iniciou sua atividade na Assembleia Legislativa estadual e, depois, integrou-se a grupo composto de militares de todos os estados da federação atuante no Congresso Nacional. No período em que desempenhou as funções perante o Legislativo Federal, dedicou-se ao estudo e à análise das emendas constitucionais. Nos termos da Constituição Federal, é vedada emenda que:



- a) crie Conselho Nacional de Justiça
- b) organize o Tribunal de Contas da União
- c) seja tendente a abolir a forma federativa de Estado
- d) estabeleça Conselho Nacional do Ministério Público

7. (FGV/SEFAZ-RS/Auditor-Fiscal/2025) Um grupo de deputados federais apresentou proposta de emenda constitucional que tem por objetivo afastar a vedação de aumento de determinado imposto, com grande influência no equilíbrio macroeconômico, no mesmo exercício financeiro de edição da respectiva lei. Apesar de o país estar passando por uma grave comoção de repercussão nacional, o grupo entendeu que isso não seria óbice à apresentação da proposta, que foi subscrita por 175 deputados federais, número de integrantes do referido grupo. À luz da sistemática constitucional, é correto afirmar que a proposta de emenda constitucional a ser apresentada

- a) apenas apresenta vício de iniciativa.
- b) não apresenta nenhum vício de inconstitucionalidade.
- c) apenas afronta um limite material de reforma constitucional.
- d) apenas afronta um limite circunstancial de reforma constitucional.
- e) afronta um limite material e um limite circunstancial de reforma constitucional, além de apresentar vício de iniciativa.

8. (INSTITUTO VERBENA/TJ-GO/Analista Judiciário - Oficial de Justiça/2024) Leia o texto a seguir.

“Da rigidez constitucional resulta a existência de um procedimento específico para a reforma do texto constitucional, que há de ser mais complexo do que o adotado para a aprovação da legislação ordinária. Esse procedimento envolverá, normalmente, regras diferenciadas em relação a iniciativa, ao quórum de votação das propostas de emenda e às instâncias de deliberação.” (BARROSO, Luís Roberto. Curso de Direito Constitucional Contemporâneo: os conceitos fundamentais e a construção do novo modelo. 2 ed. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 152).

Sobre a peculiaridade do procedimento legislativo para a edição de Emendas Constitucionais (EC), a Constituição Federal prevê que a

- a) iniciativa popular é entidade legitimada para apresentar proposta de EC.
- b) EC deve, após sanção presidencial, ser promulgada pelo Congresso Nacional.
- c) aprovação da EC se dá por dois turnos de votação em cada casa do Congresso.
- d) votação se dará por dois quintos dos votos na Câmara e no Senado.

9. (IDECAN/PM-ES/Oficial Combatente/2024) As Emendas Constitucionais, dentre as espécies normativas do art. 59 da Constituição Federal, são as que têm maior peso social e



político, pois alteram a Lei Fundamental e suprem o país. Isso não significa que haja hierarquia entre essas espécies normativas, que atuam cada qual dentro de sua parcela de competência. A Proposta de Emenda à Constituição (PEC) pode ser apresentada pelo presidente da República, por um terço dos deputados federais ou dos senadores, ou por mais da metade das assembleias legislativas, desde que cada uma delas se manifeste pela maioria relativa de seus componentes. Sobre o assunto, assinale o item correto.

- a) A Constituição poderá ser emendada na vigência de intervenção federal, de estado de defesa ou de estado de sítio.
- b) A Constituição poderá ser emendada mediante proposta de mais da metade das Assembleias Legislativas das unidades da Federação, manifestando-se, cada uma delas, pela maioria absoluta de seus membros, dentre outros.
- c) A matéria constante de proposta de emenda rejeitada ou havida por prejudicada não pode ser objeto de nova proposta pelas duas próximas sessões legislativas.
- d) A proposta será discutida e votada em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, considerando-se aprovada se obtiver, em ambos, três quintos dos votos dos respectivos membros.
- e) Poderá ser objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir o voto direto, secreto, universal e periódico.

10. (FUNDATEC/ALE-RS/2024) O Governador do Estado Y planeja propor uma Proposta de Emenda à Constituição (PEC) ao Congresso Nacional visando modificar um dispositivo elencado no Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT). Diante desse cenário, é correto afirmar que o Governador do Estado Y:

- a) Pode propor a PEC, pois é legitimado ativo. Entretanto, dispositivos elencados no ADCT não podem ser objeto de emenda constitucional.
- b) Não pode propor a PEC, pois não é legitimado ativo. Além disso, dispositivos elencados no ADCT não podem ser objeto de emenda constitucional.
- c) Não pode propor a PEC, pois não é legitimado ativo. Entretanto, dispositivos elencados no ADCT podem ser objeto de emenda constitucional.
- d) Não pode propor a PEC, pois não é legitimado ativo. Entretanto, o Prefeito pode, por ser legitimado ativo. Além disso, dispositivos elencados no ADCT podem ser objeto de emenda constitucional.
- e) Pode propor a PEC, pois é legitimado ativo. Além disso, dispositivos elencados no ADCT, ainda que tratem das garantias individuais, podem ser objeto de emenda constitucional.

11. (COPESE-UFT/Prefeitura de Palmas-TO/Analista Técnico Jurídico/2024) Quanto às normas previstas na Constituição Federal, em especial sobre o processo legislativo de emenda à constituição, assinale a alternativa CORRETA.

- a) A Constituição poderá ser emendada mediante proposta de no mínimo metade dos membros da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal.



- b) A Constituição não poderá ser emendada na vigência de intervenção federal, de estado de defesa ou de estado de sítio.
- c) A proposta será discutida e votada em cada Casa do Congresso Nacional, em turno único, considerando-se aprovada se obtiver, em ambos, pelo menos metade dos votos dos respectivos membros.
- d) Pode ser objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir a forma federativa de Estado.
- e) A matéria constante de proposta de emenda rejeitada ou havida por prejudicada pode ser objeto de nova proposta na mesma sessão legislativa.

12. (IDIB/Prefeitura Municipal de Marco-CE/Guarda Civil Municipal – GCM/2024) O poder constituinte derivado é responsável por realizar alterações no âmbito de uma Constituição Federal e por garantir um equilíbrio entre a estabilidade do texto constitucional, ao mesmo tempo em que realiza adaptações em decorrência das alterações vivenciadas no âmbito da sociedade. No âmbito da Constituição Federal de 1988, um fator que contribui para manter esse equilíbrio foi a existência de limitações, acerca das quais pode-se afirmar que:

- a) O texto constitucional apresenta que o voto direto, universal, secreto e igualitário são limitações materiais à alteração no texto constitucional.
- b) Durante a vigência de estado de defesa e de estado de sítio o texto constitucional não pode ser alterado, portanto, a doutrina as identifica enquanto limitações temporais.
- c) Uma limitação formal aponta que, para a alteração constitucional, é necessária a aprovação por maioria qualificada (três quintos do total de parlamentares) em dois turnos em cada casa do Congresso Nacional.
- d) Só podem propor as emendas constitucionais: o Presidente da República, o Procurador Geral da República, um terço dos membros da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal e metade das Assembleias Legislativas que existem no país.

13. (INSTITUTO VERBENA/TJ-AC/Analista Judiciário - Oficial de Justiça/2024) Segundo o Direito Constitucional brasileiro, não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir:

- a) a forma republicana de Estado; o voto direto, secreto, universal e periódico; a separação dos Poderes; os direitos e garantias individuais.
- b) a forma federativa de Estado; o voto direto, secreto, universal e periódico; a separação dos Poderes; os direitos e garantias individuais.
- c) a forma federativa de Estado; o voto direto, secreto, proporcional e periódico; a separação dos Poderes; os direitos e garantias individuais.
- d) a forma confederativa de Estado; o voto direto, secreto, universal e periódico; a separação dos Poderes; os direitos e garantias individuais e coletivos.



14. (FUNDATEC/Câmara Municipal de Venâncio Aires/2024) A Constituição Federal não poderá ser emendada:

- a) Na vigência de Estado de Defesa.
- b) No período de 90 dias que antecede as eleições.
- c) Em ano eleitoral.
- d) Para modificar a competência da União ou dos Entes Federativos.
- e) Por proposta formulada pelo Presidente da República.

15. (SELECON/Prefeitura de Sapezal-MT/2024) Zorobabel foi eleito Deputado Federal e, como promessa de campanha a cumprir, pretende atuar em determinado tema que necessita de alteração da Constituição Federal. Nos termos da Constituição Federal, poderá haver emenda à Constituição mediante proposta de, no mínimo:

- a) um décimo dos municípios localizados em determinada região
- b) metade das assembleias legislativas dos Estados contíguos
- c) um terço dos membros da Câmara dos Deputados
- d) um quarto dos membros do Senado Federal

16. (FUNATEC/Prefeitura de Abadiânia-GO/Fiscal de Tributos Municipais/2024) Como são aprovadas as Emendas à Constituição (PECs):

- a) Por maioria simples em ambas as casas legislativas.
- b) Por maioria absoluta em uma única votação.
- c) Por maioria qualificada de três quintos dos membros da casa legislativa, em dois turnos de votação.
- d) Por maioria simples, mas apenas após análise do Presidente da República.

17. (IGEDUC/Câmara Municipal de Vitória Santo Antão-PE/Analista Legislativo/2024) Julgue o item que se seguem.

A Constituição de 1988, notadamente, concede amplos poderes ao Executivo, conferindo ao Presidente da República a prerrogativa de alterar emendas constitucionais sem necessidade de aprovação do Congresso Nacional.

18. (VUNESP/TJ-SP/Notário e Registrador - Remoção/2024). Nos termos da Constituição Federal, são, respectivamente, requisitos ou limites formais e materiais ao processo legislativo de emenda à Constituição:



- a) proposta de iniciativa de um terço, no mínimo, dos membros da Câmara dos Deputados e do Senado Federal; não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir o voto direto, secreto, universal e periódico.
- b) proposta de iniciativa de mais da metade das Assembleias Legislativas das unidades da Federação, manifestando-se, cada uma delas, pela maioria absoluta de seus membros; não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir a separação dos Poderes.
- c) matéria constante de proposta de emenda rejeitada ou havida por prejudicada não pode ser objeto de nova proposta na mesma sessão legislativa; não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir a forma federativa do Estado.
- d) discussão e votação da proposta em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, considerando-se aprovada se obtiver, em ambos, dois terços dos votos dos respectivos membros; não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir os direitos e as garantias individuais.

19. (INSTITUTO AOCP/PM-PE/Soldado da Polícia Militar/2024/Adaptada) Em relação ao processo legislativo, informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma a seguir e assinale a alternativa com a sequência correta.

De acordo com a Constituição Federal, são legitimados para proporem emenda à Constituição:

- () o povo, mediante iniciativa popular proposta nos termos da lei;
- () um quinto, no mínimo, dos membros da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal;
- () a Mesa da Câmara dos Deputados;
- () o Procurador-Geral da República.

- a) V – F – V – V.
- b) V – V – F – F.
- c) V – F – V – F.
- d) F – V – F – V.
- e) F – F – F – F.

20. (CEBRASPE/TJ-CE/Técnico Judiciário – Técnico-Administrativa/2023) De acordo com as disposições constitucionais acerca do processo legislativo, assinale a opção correta.

- a) O presidente da República poderá ser autor de proposta de emenda constitucional desde que a proposição seja subscrita por, no mínimo, um terço dos membros da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal.
- b) Na vigência de intervenção federal, estado de defesa e estado de sítio, não há óbice para que a CF seja alterada por meio de emenda constitucional.



- c) Aprovada a proposta de emenda à Constituição pelo Congresso Nacional, o presidente da República terá o prazo de 15 dias para sancioná-la ou vetá-la e, caso não se manifeste neste prazo, seu silêncio importará sanção tácita.
- d) O veto apostado pelo presidente da República a projeto de lei será apreciado pelo Congresso Nacional e será considerado rejeitado se obtiver o voto de três quintos dos membros da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, em dois turnos de votação.
- e) Caso o presidente da República considere inconstitucional ou contrário ao interesse público projeto de lei aprovado pelo Congresso Nacional, poderá vetá-lo total ou parcialmente, e o veto parcial somente abrangerá texto integral de artigo, de parágrafo, de inciso ou de alínea.

21. (VUNESP/ISS-SP/Auditor-Fiscal Tributário/2023) A respeito dos limites do poder de reforma da constituição, assinale a alternativa correta.

- A) Quando uma emenda for apresentada na Câmara dos Deputados, deverá ser submetida ao primeiro turno de votação e, se aprovada, remetida ao Senado, onde será novamente submetida à votação e, caso aprovada por maioria de 3/5 dos seus membros, será remetida à Câmara dos Deputados para que seja submetida ao segundo turno de votação.
- B) A emenda constitucional devidamente aprovada em dois turnos de votação por voto de pelo menos 3/5 dos integrantes do Congresso Nacional será promulgada pelo Presidente da República, com o respectivo número de ordem.
- C) Um dos limites procedimentais estabelecidos para a reforma da constituição é o prazo para elaboração das emendas, que não pode passar de uma sessão legislativa.
- D) Os limites formais subjetivos previstos para a reforma da constituição têm caráter nitidamente exemplificativo.
- E) Os limites materiais à reforma da Constituição têm por objetivo assegurar a permanência dos elementos constitucionais essenciais, protegendo a Constituição contra ingerências políticas.

22. (FCC/TRT 18ª Região/Técnico Judiciário – Área Administrativa/2023) A proposta de um terço dos membros da Câmara dos Deputados, de emenda constitucional tendente a abolir o voto secreto, com a justificativa de verificação da litude das eleições, de acordo com a Constituição Federal,

- A) poderá ser objeto de deliberação, desde que fundamentada e aprovada pelo Presidente da República.
- B) não poderá ser objeto de deliberação, em razão da matéria nela abordada.
- C) somente não poderá ser objeto de deliberação na vigência de intervenção federal, de estado de defesa ou de estado de sítio.
- D) poderá ser objeto de deliberação, ainda que na vigência de intervenção federal, dada a relevância da matéria.
- E) não poderá ser objeto de deliberação, pois a Constituição Federal somente pode ser emendada mediante proposta do Presidente da República.



23. (VUNESP/ISS-SP/Auditor-Fiscal Tributário/2023) A respeito das cláusulas pétreas, é correto afirmar que:

- A) se deve fazer uma interpretação restritiva das garantias de eternidade, admitindo-se a supressão do Estado Federado, uma vez caracterizada a necessidade constitucional.
- B) a Constituição Federal de 1988 previu expressamente quatro cláusulas pétreas, quais sejam, a forma federativa do Estado, o voto secreto, universal e periódico, os direitos individuais e os sociais.
- C) não há uma hierarquia preestabelecida entre os valores essenciais expressamente previstos na Constituição Federal.
- D) para a doutrina majoritária admite-se que o poder de reforma altere os limites formais e procedimentais, afastando, assim, a rigidez constitucional.
- E) a doutrina majoritária não reconhece a existência de limites materiais implícitos à reforma da Constituição.

24. (FGV/RFB/Analista-Tributário/2023) Em uma gincana jurídica, os grupos participantes deveriam se posicionar a respeito das características essenciais, à luz da ordem constitucional brasileira, da “emenda constitucional” e da “revisão constitucional”. O grupo Alfa argumentou que ambas deveriam ser aprovadas em sessões bicamerais, de modo que cada Casa Legislativa deveria analisá-las isoladamente. O grupo Beta sustentou que o quórum de aprovação da emenda e da revisão era diferenciado. O grupo Gama, por sua vez, defendeu que somente a emenda conta com limites materiais expressos, o que não se verificava em relação à revisão. Ao fim da gincana, os jurados concluíram corretamente, em relação às afirmações dos grupos participantes, que

- a) todas estavam certas.
- b) apenas a do grupo Alfa estava certa.
- c) apenas as dos grupos Alfa e Beta estavam certas.
- d) apenas as dos grupos Alfa e Gama estavam certas.
- e) apenas as dos grupos Beta e Gama estavam certas.

25. (CEBRASPE/TC-DF/Analista Administrativo de Controle Externo/2023) No que diz respeito à disciplina constitucional da emenda, da reforma e da revisão constitucional, bem como à organização político-administrativa do Estado, julgue o item subsequente, de acordo com a jurisprudência do STF.

O procedimento específico conhecido como dupla revisão pode alterar as cláusulas pétreas da CF.



GABARITO

1. Letra D
2. Letra B
3. Letra B
4. Letra E
5. Item errado
6. Letra C
7. Letra C
8. Letra C
9. Letra D
10. Letra C
11. Letra B
12. Letra C
13. Letra B
14. Letra A
15. Letra C
16. Letra C
17. Item errado
18. Letra C
19. Letra E
20. Letra E
21. Letra E
22. Letra B
23. Letra C
24. Letra E
25. Item errado



ESSA LEI TODO MUNDO CONHECE: PIRATARIA É CRIME.

Mas é sempre bom revisar o porquê e como você pode ser prejudicado com essa prática.



1 Professor investe seu tempo para elaborar os cursos e o site os coloca à venda.



2 Pirata divulga ilicitamente (grupos de rateio), utilizando-se do anonimato, nomes falsos ou laranjas (geralmente o pirata se anuncia como formador de "grupos solidários" de rateio que não visam lucro).



3 Pirata cria alunos fake praticando falsidade ideológica, comprando cursos do site em nome de pessoas aleatórias (usando nome, CPF, endereço e telefone de terceiros sem autorização).



4 Pirata compra, muitas vezes, clonando cartões de crédito (por vezes o sistema anti-fraude não consegue identificar o golpe a tempo).



5 Pirata fere os Termos de Uso, adultera as aulas e retira a identificação dos arquivos PDF (justamente porque a atividade é ilegal e ele não quer que seus fakes sejam identificados).



6 Pirata revende as aulas protegidas por direitos autorais, praticando concorrência desleal e em flagrante desrespeito à Lei de Direitos Autorais (Lei 9.610/98).



7 Concurseiro(a) desinformado participa de rateio, achando que nada disso está acontecendo e esperando se tornar servidor público para exigir o cumprimento das leis.



8 O professor que elaborou o curso não ganha nada, o site não recebe nada, e a pessoa que praticou todos os ilícitos anteriores (pirata) fica com o lucro.



Deixando de lado esse mar de sujeira, aproveitamos para agradecer a todos que adquirem os cursos honestamente e permitem que o site continue existindo.